CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH | Postfach 190248 | 80602 München

Herr Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

CHECK24
Vergleichsportal
Finanzen GmbH

Postfach 190248
80602 München

Tel. 089 - 24 24 11 25
Fax 089 - 24 24 11 29

kredit@check24.de
www.check24.de

München, den 28.10.2026

Ihr Kreditangebot über 8.031 € vom 28.10.2026

Sehr geehrter Herr Deeb,

vielen Dank für Ihre Kreditanfrage über 8.031 € mit einer Laufzeit von 24 Monaten auf der Seite von CHECK24.

Anbei erhalten Sie Ihr persönliches Kreditangebot der auxmoney. Auf den Folgeseiten wird beschrieben, welche Schritte zur Beantragung des Kredits notwendig sind und welche Unterlagen die Bank von Ihnen benötigt.
Alternativ können Sie den Kredit auch online beantragen, indem Sie in der von mir verschickten E-Mail auf "zum Angebot" klicken.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 089 - 24 24 11 25 montags bis sonntags zwischen 8:00 und 20:00 Uhr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anton Schneider
Ihr Kreditexperte

TÜV SAARLAND SEHR GUT Kundenurteil 10/2024 tuev-saar.de/SC46093 Kundenzufriedenheit

auxmoney

auxmoney GmbH • Kasernenstraße 67 • 40213 Düsseldorf

Herrn
Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

Düsseldorf, 28.10.2026

Willkommen zu Deinem auxmoney Kredit!

Guten Tag Tony Deeb,

wir haben gute Nachrichten für Dich. Zur finalen Bearbeitung Deines auxmoney Kredits musst Du nur noch die anliegenden Kreditunterlagen lesen und alle erforderlichen Unterschriften bequem online, digital leisten.

Auf der nächsten Seite ist alles zu Deinem Kredit genau beschrieben. Unser Partner, die SWK Bank, gewährt Dir Deinen Kredit nach Bestätigung Deines Kreditantrags. Wir sorgen gemeinsam mit der SWK Bank für eine einfache Abwicklung aller Zahlungen rund um Deinen Kredit.

So geht's weiter:

- ☑ Kreditanfrage gestellt
- ☑ Kreditunterlagen erhalten
- ☐ Verträge und Informationen lesen
- ☐ **Erforderliche Unterschriften leisten (am besten online & digital, Link in Deinen E-Mails)**
- ☐ Kreditannahmebestätigung der SWK Bank erhalten
- ☐ Auf Auszahlung freuen

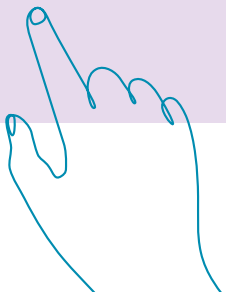
Herzliche Grüße

Dein auxmoney Team

Vorsicht! Sei wachsam, wenn Dritte Dich zum Abschluss dieses Kredites auffordern und Dir hohe Gewinne (z.B. durch Investitionen in Kryptowährung) oder andere erhebliche Vorteile versprechen.

Solltest Du Bedenken oder weitere Fragen haben, beraten wir Dich gerne persönlich!

Telefon 0211 737 100 020
Mo. bis Fr. von 08 – 18 Uhr



auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
40213 Düsseldorf

Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56768
Aufsichtsbehörde: Stadt Düsseldorf

Geschäftsführer:
Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder

Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer 103/5713/2470

Und so einfach funktioniert es:

Vertragsdokumente online, digital unterschreiben

Spare Zeit, indem Du Dich in nur 5 Minuten online legitimierst und dabei die erforderlichen Unterschriften für Deinen Kredit leistest – bequem und ohne Papierkram. Alles dazu findest Du in Deiner Vertrags-E-Mail in Deinem E-Mail-Postfach (oder im Spam-Ordner). Dazu gehören folgende Dokumente:

- ✓ Kreditvertrag (benötigt 1 Unterschrift)
- ✓ SEPA-Lastschriftmandat (benötigt 1 Unterschrift)
- ✓ Darlehensvermittlungsvertrag (2 Unterschriften)

Das brauchst Du bei der digitalen Vertragsunterzeichnung online:
• Deinen Personalausweis (Vorder- und Rückseite), zeige diesen beim Online Ident vor
Du besitzt keine deutsche Staatsangehörigkeit und Deine Meldeadresse ist nicht auf dem Ausweis oder Reisepass vermerkt? Dann zeige folgende Unterlagen vor:
• EU-Staatsangehörige: eine aktuelle Meldebescheinigung (nicht älter als 3 Monate)
• Nicht-EU-Staatsangehörige: eine Kopie Deines Aufenthaltstitels (Vorder- und Rückseite)

Solltest Du beim digitalen Unterzeichnen der Vertragsdokumente Deinen Aufenthaltstitel oder Deine Meldebescheinigung (unter anderem wenn Du Dich mit einem Reisepass identifizierst) nicht zur Hand haben, kannst Du diese Dokumente in Kopie an folgende Adresse senden:

Süd-West Kreditbank Finanzierung GmbH
Postfach 1765
55387 Bingen am Rhein

Noch eine Information: *Zur Verifizierung Deines Einzugskontos führen wir gegebenenfalls nach Maßgabe unserer Nutzungsbedingungen des auxmoney Online-Kreditmarktplatzes für Kreditsuchende eine Kontrollüberweisung durch. Hierzu überweisen wir einen Betrag in Höhe von EUR 0,01 auf Dein Einzugskonto, den die SWK Bank nach dessen Gutschrift auf Basis des vorgenannten SEPA-Lastschriftmandats wieder vom Einzugskonto für uns einzieht.*

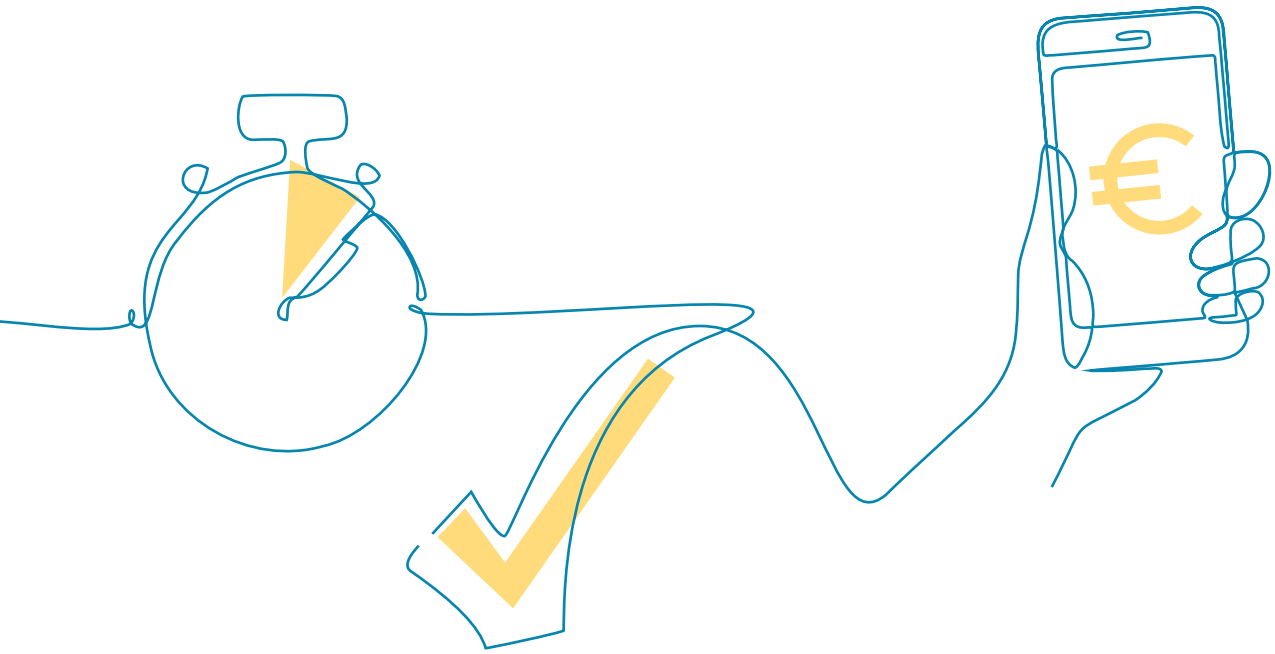
Hinweis:
Steuer-ID noch nicht im Online-Antrag angegeben? Dann teile uns bitte nun Deine elfstellige deutsche Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) mit. Die Steuer-ID findest Du z. B. auf Deinem Einkommensteuerbescheid oder Deiner Gehaltsabrechnung. Solltest Du diese Unterlagen gerade nicht zur Hand haben - kein Problem. Wir ermitteln Deine Steuer-ID später automatisch für Dich.

WICHTIG: *Nimmt die SWK Bank Deinen Kreditantrag an, erhältst Du von ihr eine Annahmebestätigung per E-Mail an Deine im Kreditantrag genannte E-Mail-Adresse. Bitte kontrolliere nach Einreichung Deines Kreditantrags unbedingt täglich in Deinem E-Mail-Posteingang und dem Spam-Ordner, ob Du die Bestätigungs-E-Mail der SWK Bank erhalten hast, und öffne nach Erhalt den Anhang der Bestätigungs-E-Mail, um zu überprüfen, ob die darin enthaltenen Informationen zutreffend sind. Die SWK Bank versendet ihre Bestätigungs-E-Mail von folgender Absenderadresse: noreply@service.swk-bank.de. Mit Erhalt der Bestätigung wird Dir Dein Kredit gewährt und der Auszahlungsprozess kann nach Maßgabe der Auszahlungsbedingungen starten.*

Geschafft!

Dein persönlicher Wunschkredit

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg



auxmoney

Unser Finanzierungspartner

swkbank

Kreditvertrag zu der Antragsnummer

A11GDPLNA4

Ich (nachstehend auch Kreditnehmer genannt) beantrage hiermit einen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag mit zeitlich befristeter Vertragslaufzeit nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen bei der

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
(nachstehend SWK Bank genannt)
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz

Tel.: + 49 (0) 6721 9101-887
Fax: + 49 (0) 6721 9101-39
kundenservice@swk-bank.de

Bei dem Kreditvertrag handelt es sich um einen mit einem Darlehensvermittlungsvertrag verbundenen Vertrag. Das Darlehen wird mir befristet für eine Laufzeit von **24** Monaten zur Verfügung gestellt. Für den Fall der Bewilligung verpflichte ich mich, den Gesamtbetrag (Nettodarlehensbetrag zzgl. der Gesamtkosten) gemäß den unten stehenden Konditionen an die SWK Bank zurückzuzahlen.

Aux-Vertrag-V3.20

Persönliche Daten

	Tony Deeb **Eherne Schlange 10** **09599 Freiberg**
Geburtsdatum	**31.01.1995**
Staatsangehörigkeit	**Syrien**
Ausweisnummer/ -art	**- / -**
Ausstellungsdatum/ -behörde	**- / -**
Geschlecht	**M**
Familienstand	**ledig**
Telefon	**01729518300**
Mobil	**01729518300**
E-Mail	**deeb.tony.95@gmail.com**
beschäftigt als	**Angestellter**
beschäftigt seit	**02/2024**

Monatliche Einkünfte

Netto-Einkommen	**2.443,00 €**
Sonstige Einnahmen	**0,00 €**

Monatliche Verpflichtungen

Warmmiete	**540,00 €**
Immobilienkosten	**0,00 €**
Weitere Kreditraten	**0,00 €**
Versicherung / Sparen	**0,00 €**
Unterhaltszahlungen	**0,00 €**

Einzelheiten zu meinem Kredit

Darlehenshöhe, Kosten: **Nennbetrag des Darlehens**	**8.050,00 €**
Nettodarlehensbetrag Auszahlung an Darlehensnehmer (ggf. inklusive Erledigung anderer Darlehen)	**8.030,68 €** **8.030,68 €**
Gesamtkosten bestehend aus	**434,20 €**
• Darlehensvermittlerprovision	**19,32 €**
• Sollzinsen (feststehend für die vereinbarte Laufzeit)	**414,88 €**
Gesamtbetrag	**8.464,88 €**

Zahlungsplan:
Der Gesamtbetrag ist zahlbar in monatlichen Raten
an jedem **1. eines Monats**, erstmals in **12/2026**

23 Raten über	**352,80 €**
Schlussrate	**350,48 €**
Sollzinssatz (feststehend für die vereinbarte Laufzeit)	**4,86 %**
effektiver Jahreszins*	**5,22 %**

* In die Berechnung des effektiven Jahreszinses sind folgende Annahmen im Sinne des Art. 247 § 6 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) und der Nr. 2 der Anlage zu § 16 Preisangabenverordnung (PAngV) eingeflossen:

- Das Darlehen wird tatsächlich und in voller Höhe einen Monat vor Fälligkeit der ersten Rate ausgezahlt.
- Die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers ändert sich bis zur Auszahlung nicht.
- Darlehensgeber und Darlehensnehmer kommen ihren Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nach.

Befristete Laufzeit des Kreditvertrages:
24 Monate, zuzüglich der Zeit zwischen Auszahlung des Kredites und der Fälligkeit der ersten Rate (in der Regel 1 Monat).

Auszahlungsbedingungen, Auszahlungsanweisungen und Auszahlungstermin:
Die Auszahlung des Darlehens erfolgt ausschließlich nach den folgenden Auszahlungsbedingungen der SWK Bank und den folgenden Auszahlungsanweisungen des Kreditnehmers.

Der Nennbetrag des Darlehens bezeichnet den gesamten kreditierten Betrag, d.h. den Nettodarlehensbetrag zuzüglich der mitkreditierten Darlehensvermittlerprovision („**Nennbetrag des Darlehens**“), und wird vorbehaltlich einer jeweils von der SWK Bank durchgeführten positiven Kreditwürdigkeitsprüfung und erfolgreichen Legitimationsprüfung nach meiner Weisung ausgezahlt. Dabei wird die SWK Bank den Betrag, der nicht von mir gesondert zur Zahlung der Darlehensvermittlerprovision und nicht zur Erledigung etwaiger weiterer bestehender Kreditverträge angewiesen wird, unmittelbar auf das von mir angegebene Konto überweisen:

IBAN: DE12870520000901868345
Kontoinhaber: Tony Deeb

Verschlechtert sich nach der Annahme und vor der Auszahlung meine Kreditwürdigkeit, so behält sich die SWK Bank eine Auszahlung vor. Sollte die Auszahlung nicht vor der Fälligkeit der ersten Rate möglich sein, so verschiebt sich die Fälligkeit der ersten Rate um einen Monat.

Die Darlehensvermittlerprovision wird in meinem Auftrag unmittelbar an den Darlehensvermittler überwiesen.

Konto:
Die SWK Bank ist berechtigt, die fälligen Raten per SEPA-Lastschrift gemäß dem SEPA-Lastschriftmandat, welches ich ihr zu diesem Zweck erteile, einzuziehen.

Der Gesamtbetrag ergibt sich aus dem Nettodarlehensbetrag und den Gesamtkosten basierend auf den beim Abschluss des Kreditvertrags maßgeblichen Bedingungen. Die Berechnung der Gesamtkosten und des effektiven Jahreszinses richten sich nach § 16 Preisangabenverordnung (PAngV) in Verbindung mit der Anlage zu § 16 PAngV. Es wird unterstellt, dass der Kredit am Monatsersten ausgezahlt und sämtliche Leistungen vertragsgemäß geleistet werden.

Kreditvermittler:
auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf

A11GDPLNA4

Die Kreditbedingungen der SWK Bank

1. a) Nimmt die SWK Bank den Kreditantrag an, erhält der Kreditnehmer von der SWK Bank eine Annahmebestätigung per E-Mail an seine vorstehend genannte E-Mail-Adresse. Der Kreditvertrag kommt mit dem Zugang der E-Mail mit der Annahmebestätigung der SWK Bank bei dem Kreditnehmer zustande. ***Hinweis:*** *Der Kreditnehmer sollte mit Blick auf den Abschluss des Kreditvertrags nach Einreichung seines Kreditantrags täglich den Posteingang sowie den Spam-Ordner seiner vorgenannten E-Mail-Adresse kontrollieren. Nach Erhalt sollte der Kreditnehmer die Bestätigungsemail der SWK Bank und ihren Anhang öffnen, um zu überprüfen, ob die darin enthaltenen Informationen zutreffend sind.*
   b) Bei dem Kreditvertrag handelt es sich um einen mit einem Darlehensvermittlungsvertrag verbundenen Vertrag, der mit diesem eine wirtschaftliche Einheit im Sinne des § 358 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bildet. Eine wirtschaftliche Einheit ist im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Kreditvertrages nach § 358 Abs. 3 S. 2 BGB insbesondere anzunehmen, wenn der Unternehmer selbst die Gegenleistung des Verbrauchers finanziert, oder im Falle der Finanzierung durch einen Dritten, wenn sich der Darlehensgeber bei der Vorbereitung oder dem Abschluss des Kreditvertrages der Mitwirkung des Unternehmers bedient.
2. Ich verpflichte mich, der SWK Bank jede Änderung meines Wohnsitzes bzw. Aufenthaltes und des Arbeitgebers unverzüglich in Textform mitzuteilen. Entstehen der SWK Bank wegen Nichtanzeigens einer Änderung des Wohnsitzes bzw. Aufenthaltes und des Arbeitgebers Kosten, so werden mir diese weiterbelastet.
3. Ich habe das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen den Kreditvertrag zu widerrufen (weitere Erläuterung unter Punkt Widerrufsinformation).
4. a) Ich kann meine Verbindlichkeiten aus diesem Kreditvertrag jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen (§ 500 Abs. 2 BGB). Sofern nicht anderweitig mit mir vereinbart, reduziert sich hierdurch die vereinbarte Laufzeit; die übrigen Bestimmungen des Kreditvertrages (einschließlich der Höhe der vertraglich geschuldeten Rate) ändern sich nicht. Die SWK Bank stellt mir in jedem Fall der teilweisen vorzeitigen Erfüllung einen entsprechend angepassten Tilgungsplan zur Verfügung. Im Falle einer nur teilweisen vorzeitigen Erfüllung meiner Verbindlichkeiten aus diesem Kreditvertrag durch mich, kann die SWK Bank keine Vorfälligkeitsentschädigung gemäß nachfolgendem Unterabsatz b) verlangen.
   b) Im Falle einer vollständigen vorzeitigen Erfüllung meiner Verbindlichkeiten aus diesem Kreditvertrag, kann die SWK Bank dagegen gemäß § 502 BGB eine angemessene Vorfälligkeitsentschädigung für den unmittelbar mit der vollständigen vorzeitigen Erfüllung zusammenhängenden Schaden verlangen. Der Schaden berechnet sich nach den vom Bundesgerichtshof für die Berechnung vorgeschriebenen finanzmathematischen Rahmenbedingungen, die insbesondere
   - ein zwischenzeitlich verändertes Zinsniveau,
   - die für den Kredit ursprünglich vereinbarten Zahlungsströme,
   - den der SWK Bank entgangenen Gewinn,
   - die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und Verwaltungskosten sowie
   - den mit der vorzeitigen Rückzahlung verbundenen Verwaltungsaufwand (Bearbeitungsentgelt) berücksichtigen.

   Die so errechnete Vorfälligkeitsentschädigung darf gemäß § 502 Abs. 3 BGB folgende Beträge jeweils nicht überschreiten:
   - 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags oder, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung ein Jahr nicht überschreitet, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrages,
   - den Betrag der Sollzinsen, den ich als Kreditnehmer in dem Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung entrichtet hätte.

   c) Die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung unter Berücksichtigung der vorstehenden Maßgaben erfolgt durch die SWK Bank konkret unter Anwendung der Aktiv-Passiv-Methode.
   d) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt sich bei Anwendung der Aktiv-Passiv-Methode der finanzielle Nachteil des Kreditgebers als Differenz zwischen den Zinsen, die der Kreditnehmer bei Abnahme des Kredites und vereinbarungsgemäßer Durchführung des Vertrags tatsächlich gezahlt hätte, und der Rendite dar, die sich aus einer laufzeitkongruenten Wiederanlage der freigewordenen Beträge in sicheren Kapitalmarkttiteln ergibt. Der Differenzbetrag ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um ersparte Risiko- und Verwaltungskosten zu vermindern und auf den Zeitpunkt der Leistung der Vorfälligkeitsentschädigung abzuzinsen. Die Grenze aus dem inhaltlich vorstehend dargestellten § 502 Abs. 3 BGB findet Anwendung.
5. Ich kann den Kreditvertrag gemäß § 314 BGB aus wichtigem Grund (bei Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung) ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Die Kündigung ist in Schrift- oder Textform zu erklären.

   Die SWK Bank kann den Kreditvertrag ebenfalls gemäß § 314 BGB sowie nach § 490 Abs. 1 BGB aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die fristlose Kündigung gemäß § 490 Abs. 1 BGB ist, vor Auszahlung des Kredits im Zweifel stets, nach Auszahlung in der Regel möglich, wenn in meinen Vermögensverhältnissen oder in der Werthaltigkeit einer von mir für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens, auch unter Verwertung der Sicherheit, gefährdet wird.

   Bevor die SWK Bank gegenüber mir als Kreditnehmer nach Auszahlung des Kredits eine Kündigung aus einem der vorgenannten wichtigen Gründe ausspricht, prüft die SWK Bank im Einzelfall im Hinblick auf meine Interessenlage als Kreditnehmer, ob auf eine solche Kündigung verzichtet und die Darlehenssumme bei mir belassen werden kann.

   Die SWK Bank kann den Kreditvertrag gemäß § 498 BGB wegen Zahlungsverzuges kündigen, wenn
   - ich mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mit mindestens 5 Prozent (bzw. 10 Prozent bei einer Laufzeit bis zu drei Jahren) des Nennbetrags des Darlehens in Verzug bin und
   - die SWK Bank mir erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrages mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange.

   Die SWK Bank wird mir spätestens mit der Fristsetzung ein Gespräch (in Form eines Telefonates) über die Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung anbieten.

   Die Kündigung durch die SWK Bank erfolgt in Textform. Nach Kündigung wird die SWK Bank für verspätete Zahlungen, sofern sie einen ihr daraus entstandenen Schaden nicht konkret berechnet, Verzugszinsen nach Maßgabe nachstehender Ziffer 8. der Kreditbedingungen berechnen. § 497 Abs. 2 Satz 2 BGB (Beschränkung von Zinsen auf Verzugszinsen bis maximal zur Höhe des gesetzlichen Zinssatzes) bleibt unberührt. Im Falle einer Titulierung oder Zwangsvollstreckung werden für Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten die gesetzlich anfallenden Gebühren verlangt.
   Warnhinweis: Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für mich haben und die Erlangung eines neuen Kredites erschweren.
6. Dieser Kredit dient nicht zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder des Erhalts von Grundstücks-, Haus- oder Wohneigentum. Die Kreditmittel können ausschließlich nach Maßgabe der vorgenannten Auszahlungsbedingungen der SWK Bank und der vorgenannten Auszahlungsanweisungen des Kreditnehmers verwendet werden.
7. a) Die SWK Bank kann folgende Entgelte für vertragsgegenständlich erbrachte Leistungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, verlangen: Entgelt für Ratenplanänderungen nach gesonderter Vereinbarung; Adressrecherche zur Zustellung von vertragsbezogenen Erklärungen und Schriftstücken bei Nichtzustellbarkeit unter einer im Rahmen der Vertragsabwicklung vom Vertragspartner angegebenen Adresse: Weiterbelastung der Fremdkosten. Insoweit nicht ausdrücklich angegeben, enthalten vorstehende Entgelte keine etwaigen Auslagen und sonstigen Kosten Dritter; diese kann die SWK Bank in den vorgenannten Fällen zusätzlich von mir ersetzt verlangen.

   Unberührt bleibt das Recht der SWK Bank zur Geltendmachung andersartiger Schadensersatz- und/oder Aufwendungsansprüche aus anderen als den im ersten Absatz genannten Sachverhalten.
   b) Im Falle des Zahlungsverzugs des Kreditnehmers wird die SWK Bank, sofern sie einen ihr daraus entstandenen Schaden konkret berechnet, gegebenenfalls anfallende Verzugskosten (z. B. Mahnkosten, erforderliche Offenlegung der Lohnabtretung gegenüber dem Arbeitgeber und/oder Rücklastschriftkosten) berechnen.
8. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Der Basiszinssatz beträgt gegenwärtig 1,52 Prozent. Bezogen auf meinen Kreditvertrag beträgt der Verzugszinssatz demnach derzeit 6,52 Prozent absolut. Ändert sich zukünftig die Höhe des Basiszinssatzes, ändert sich im Verhältnis entsprechend die Höhe des Verzugszinssatzes. Der Basiszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres berechnet. Bezugsgröße für die Berechnung des Basiszinssatzes ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. Der Basiszinssatz verändert sich um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Die Deutsche Bundesbank gibt den jeweils geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den zuvor genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt (abrufbar unter: https://www.bundesanzeiger.de/).
9. Ich bin verpflichtet, auf Verlangen der SWK Bank meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenzulegen. Ich bin darüber hinaus verpflichtet, die SWK Bank über eine wesentlichen Verschlechterung meiner wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere durch Arbeitslosigkeit, unverzüglich zu unterrichten.
10. Maßgebliche Sprache für vorvertragliche Informationen, für die Bedingungen dieses Kreditvertrags und für die Kommunikation mit mir ist Deutsch.
11. Im Rahmen dieses Kreditantrages habe ich folgende Unterlagen erhalten:
    - Europäische Standardinformationen für Verbraucherkredite (SECCI)
    - Erläuterungsblatt gem. § 491a Abs. 3 BGB
    - Vorvertragliche Informationen zur Kreditvermittlung durch den Kreditvermittler
12. Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Grauerheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, sowie Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main.
13. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren: Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften der §§ 491 bis 508 BGB (Besondere Vorschriften für Verbraucherdarlehensverträge) oder aus der Anwendung der Vorschriften des BGB betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen kann sich der Kreditnehmer unbeschadet seines Rechts, das zuständige Gericht anzurufen, an die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank („**Schlichtungsstelle**“) wenden. Die Schlichtungsstelle wird erst auf Antrag des Kreditnehmers tätig. Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens, Stellungnahmen, Belege und sonstige Mitteilungen sind der Schlichtungsstelle per Post oder elektronisch in Textform (z. B. Schreiben, E-Mail, Telefax) zu übermitteln. Der Antragssteller kann zur Einreichung eines Schlichtungsantrags zudem das von der Schlichtungsstelle auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) vorgehaltene Antragsformular nutzen. Kontaktdaten der Schlichtungsstelle: Postanschrift: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main; E-Mail: schlichtung@bundesbank.de; Telefon: 069 9566-33232; Telefax: 069 709090-9901. Die Verfahrenssprache im Schlichtungsverfahren ist Deutsch. Der Antragssteller kann sich im Schlichtungsverfahren vertreten lassen.

    Nach Einreichung eines Schlichtungsantrags prüft die Schlichtungsstelle zunächst, ob sie zuständig ist und ob ein Ablehnungsgrund im Sinne von § 6 der Finanzschlichtungsstellenverordnung vorliegt (z.B.: Antrag nicht ausreichend; wegen derselben Streitigkeit wurde bereits ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt oder ist dort anhängig; die Streitigkeit ist bereits bei einem Gericht anhängig oder ein Gericht hat durch Sachurteil darüber entschieden; der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, ist verjährt und der Antragsgegner hat die Einrede der Verjährung erhoben). Fehlt die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle oder besteht ein Ablehnungsgrund, lehnt die Schlichtungsstelle die Durchführung des Schlichtungsverfahrens ab. Ist die Schlichtungsstelle zuständig und besteht kein Ablehnungsgrund, führt sie das Schlichtungsverfahren durch. Der Kreditnehmer kann seinen Schlichtungsantrag jederzeit bis zur Beendigung des Schlichtungsverfahrens zurücknehmen. Kommt es im Rahmen des Schlichtungsverfahrens zwischen den Parteien des Schlichtungsverfahrens nicht zu einer Einigung oder hat der Kreditnehmer den Antrag auf Schlichtung zurückgenommen, steht es dem Kreditnehmer frei, das zuständige Gericht anzurufen.

    Das Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank ist für den Kreditnehmer als Verbraucher kostenfrei. Eigene Auslagen des Kreditnehmers in Bezug auf das Schlichtungsverfahren (z.B. Rechtsanwaltskosten, Porto und Telefonkosten) hat der Kreditnehmer selbst zu tragen, sie werden nicht erstattet.

    Weitere Informationen zum Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank kann der Kreditnehmer bei der Schlichtungsstelle unter Verwendung der vorgenannten Kontaktdaten erhalten.
14. Tilgungsplan: Ich kann von der SWK Bank jederzeit einen Tilgungsplan verlangen.
15. Die Vertragsanbahnung und dieser Kreditvertrag unterliegen deutschem Recht.

Die Kreditbedingungen der SWK Bank

16. Die SWK Bank wird die Darlehensforderung aus dem Kreditvertrag einschließlich aller Zinsforderungen (Darlehensforderung und Zinsforderungen nachfolgend zusammen „**Darlehensforderung**“) nach Auszahlung des Nennbetrags des Darlehens an den oder die Anleger, der oder die sich über den Online-Kreditmarktplatz der auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, www.auxmoney.de (bzw. www.auxmoney.com), an dem Kreditprojekt zu dessen Finanzierung beteiligt haben, jeweils in Höhe ihres Gebotes verkaufen und abtreten. Es ist möglich, dass im Anschluss daran jeweils durch weitere Abtretung(en) Dritte unmittelbar oder mittelbar **Rechtsnachfolger** des/der Anleger(s) an der Darlehensforderung werden (nachfolgend „**Rechtsnachfolger**“). Anleger und etwaige Rechtsnachfolger werden nachfolgend gemeinsam „**Forderungsinhaber**“ genannt. Parallel zum Verkauf und zur Abtretung der Darlehensforderung beauftragt der/beauftragen die Anleger oder durch gesonderte Erklärung ihr(e) Rechtsnachfolger an der Darlehensforderung die CreditConnect GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf (nachfolgend **CreditConnect** genannt), mit dem Einzug und der Verwaltung der Darlehensforderung. Darüber hinaus ist es möglich, dass einzelne Forderungsinhaber neben der Beauftragung der CreditConnect zusätzlich eine weitere Partei (nachfolgend jeweils ein **Back-up Servicer** genannt) mit dem sog. Back-up Servicing beauftragen, d.h. mit dem Einzug und der Verwaltung der Darlehensforderung für den Fall, dass CreditConnect oder SWK Bank den Einzug und die Verwaltung der Darlehensforderung nicht mehr erfüllen, oder die jeweilige(n) Forderungsinhaber keinen Einzug und keine Verwaltung der Darlehensforderung mehr durch CreditConnect oder SWK Bank wünschen (z.B. im Fall einer Insolvenz von CreditConnect). CreditConnect beauftragt ihrerseits die SWK Bank im Auftrag und für Rechnung der Forderungsinhaber mit dem Einzug und der Verwaltung der Darlehensforderung. Der Einzug und die Verwaltung schließen den Einzug der von mir zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen, insbesondere der Kreditrate, sowie die Mitteilung an CreditConnect insbesondere folgender Daten ein: Auszahlungs- sowie Antragsdatum dieses Kredites; Stand und Umsätze des Darlehenskontos; Anzahl und Höhe von Überweisungen zur Kreditrückführung; Anzahl und Höhe von Sondertilgungen; Alter, Anzahl und Höhe von Mahnstufen; Alter und Anzahl von Rücklastschriften (nachfolgend **Kreditstatusdaten** genannt). Sofern es sich bei Forderungsinhabern um Rechtspersonen handelt, die Geld ausschließlich zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken anlegen (nachfolgend **Professionelle Anleger** genannt), ist es möglich, dass diese zum Zwecke der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen meine personenbezogenen Daten, insbesondere meinen Namen und Vornamen, mein Geburtsdatum, die Antragsnummer, die Kreditkontonummer und meine Anschrift (nachfolgend **Persönliche Daten** genannt), die Kreditstatusdaten und/oder Ablichtungen dieses Kreditvertrages auf Anfrage von der SWK Bank erhalten. Sofern Professionelle Anleger einen Back-up Servicer mit dem sog. Back-up Servicing beauftragen, teilt die SWK neben CreditConnect auch dem Back-up Servicer die Persönlichen Daten und Kreditstatusdaten mit und gibt dem Back-up Servicer Ablichtungen dieses Kreditvertrags weiter.

Soweit die SWK Bank (i) die Persönlichen Daten und Kreditstatusdaten an Professionelle Anleger oder deren Rechtsnachfolger weitergibt, damit diese gesetzliche Anforderungen erfüllen können, sowie (ii) die Persönlichen Daten, Kreditstatusdaten und Ablichtungen dieses Kreditvertrages an die CreditConnect und einen Back-up Servicer weitergibt, damit diese im Auftrag der Forderungsinhaber den Status der Darlehensforderung nachverfolgen und dem Einzug und der Verwaltung der Darlehensforderung nachgehen bzw. im Fall eines Back-up Servicers zudem die vorstehenden Tätigkeiten durch die Vorhaltung der Daten im Rahmen des Back-up Servicing vorbereiten können, entbinde ich die SWK Bank vom Bankgeheimnis.

Rechtsgrundlage für die Übermittlung der oben genannten Daten an Professionelle Anleger oder deren Rechtsnachfolger, CreditConnect und gegebenenfalls einen Back-up Servicer ist die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und – im Falle der Übermittlung an CreditConnect und einen Back-up Servicer – auch der berechtigten Interessen des/der Forderungsinhaber, Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO. Nähere Informationen zum Datenschutz können der beigefügten Information nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnommen werden.

Abtretung von Ansprüchen auf Arbeitseinkommen und Sozialleistungen

Ich trete hiermit den pfändbaren Teil meines/meiner gegenwärtigen und künftigen Lohns / Gehalts / Pension / Rente / Provision / Abfindung gegenüber dem Arbeitgeber / Zahlungspflichtigen an die SWK Bank ab. Ferner trete ich den pfändbaren Teil meiner gegenwärtigen und künftigen Ansprüche auf laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind (wie Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld (§ 19 Abs. 1 SGB I) sowie Krankengeld (§ 21 SGB I) und Renten der Sozialversicherung (§§ 22, 23, 24 SGB I)), gegen die jeweiligen Sozialleistungsträger an die SWK Bank ab.
Diese Abtretung dient der Absicherung der künftigen Rückzahlungs- und Zinsansprüche aus oder im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag, zzgl. einer Pauschale in Höhe von 20% des vorstehend unter „Einzelheiten zu meinem Kredit“ genannten Gesamtbetrags für bei nicht pflichtgemäßer Darlehensrückzahlung anfallende Verzugszinsen und im Rahmen der Abtretung eventuell anfallende Kosten. Die Abtretung ist betragsmäßig auf den Gesamtbetrag zuzüglich der vorgenannten Pauschale begrenzt (Höchstbetrag) und besteht (vorbehaltlich einer Freigabe der Abtretung gemäß Absatz 4), bis die SWK Bank bzw., im Fall einer Weiterabtretung an einen Forderungsinhaber, der Forderungsinhaber diesen Betrag vom Drittschuldner (Arbeitgeber/ Zahlungspflichtigen) aufgrund der Inanspruchnahme der Abtretung erhalten hat.

Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber wird die Abtretung vorläufig nicht dem Drittschuldner der abgetretenen Forderung anzeigen. Sie bzw. ein Forderungsinhaber ist jedoch zur Offenlegung berechtigt, wenn ich mit zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise oder nach Kündigung des Kredites mit dessen Rückzahlung in Verzug geraten bin. Für diesen Fall stimme ich der Offenlegung zu. Die Offenlegung wird die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber mir gegenüber mit einer Frist von einem Monat androhen. Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber ist berechtigt, die Androhung mit einer Zahlungsaufforderung zu verbinden.
Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber ist zur Rückübertragung der abgetretenen Ansprüche verpflichtet, sobald die gemäß Absatz 2 gesicherten Forderungen der SWK Bank bzw. des Forderungsinhabers vollständig erfüllt sind. Auf mein Verlangen hin ist die SWK Bank bzw. der Forderungsinhaber schon vorher zu einer Teilfreigabe der Abtretung durch entsprechende Herabsetzung des Höchstbetrages gemäß Absatz 2 verpflichtet, sobald und soweit sich die gesicherten Forderungen infolge fortschreitender Rückzahlung um mindestens 20% ermäßigt haben.

Datenübermittlung an die auxmoney GmbH

Die SWK Bank übermittelt der auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf (nachfolgend auxmoney genannt), das Auszahlungs- sowie Antragsdatum dieses Kredites zur Abwicklung des zwischen dem Kunden und auxmoney bestehenden Darlehensvermittlungsvertrages. Rechtsgrundlage dieser Übermittlung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.

Die SWK Bank übermittelt darüber hinaus auch folgende Daten an auxmoney: Anzahl und Höhe von Zahlungseingängen zur Kreditrückführung; Alter, Anzahl und Höhe von Mahnstufen; Alter, Anzahl und Höhe von Rücklastschriften; Anzahl und Höhe von Sondertilgungen (nachfolgend Kreditverlaufsdaten genannt). Die Übermittlung der Kreditverlaufsdaten an auxmoney erfolgt auf Grundlage des berechtigten Interesses von auxmoney an der Modellierung und Optimierung der Prognosemodelle von auxmoney (insbesondere sog. auxmoney Scoring). Das berechtigte Interesse von auxmoney besteht darin, die Zuverlässigkeit der Darlehensvermittlung auf der Basis verlässlicher Prognosemodelle fortlaufend zu überprüfen sowie durch Optimierungen der Prognosemodelle sicherzustellen. Dies wiederum dient dazu, Kreditausfall- und Betrugsrisiken zu steuern und dadurch die Finanzierung der durch auxmoney vermittelten Kredite durch den Forderungserwerb professioneller Anleger auch zukünftig zu ermöglichen. Die Übermittlung der Kreditverlaufsdaten an auxmoney ist somit erforderlich, um den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb des gesamten Geschäftsmodells von auxmoney zu ermöglichen und zu gewährleisten. Rechtsgrundlage der Datenübermittlung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.

Ich befreie die SWK Bank insoweit vom Bankgeheimnis.

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch auxmoney sind online unter www.auxmoney.com/infos/datenschutzhinweise abrufbar.

Datenübermittlung an die Schufa und Befreiung vom Bankgeheimnis

Die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 lit. b und Artikel 6 Absatz 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505 a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18 a des Kreditwesengesetzes).

Der Kunde befreit die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

Datenübermittlung an die CRIF GmbH

Die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH (SWK Bank) übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung und die Durchführung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten an die CRIF GmbH, Victor-Gollancz-Str. 5, 76137 Karlsruhe.

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlung sind Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b und Buchstabe f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Der Datenaustausch mit der CRIF GmbH dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

Ich befreie die SWK Bank insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die CRIF GmbH verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittländer erfolgt gemäß Art. 44 ff. DSGVO. Nähere Informationen zur Tätigkeit der CRIF GmbH können deren Informationsblatt entnommen oder online unter www.crif.de/datenschutz eingesehen werden.

Datenübermittlung an die EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH

Die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung an die EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH, Lindenhof 1-3, D-61279 Grävenwiesbach (EURO-PRO).
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 lit. b und Artikel 6 Absatz 1 lit. f der DSGVO. Die EURO-PRO verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch, um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Adressinformationen von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der EURO-PRO können dem EURO-PRO Informationsblatt entnommen oder online unter www.europro.de/datenschutz eingesehen werden.

Zur Adressermittlung / mit der Adressüberprüfung – insbesondere zum Zweck der Forderungsbeitreibung, der Kundenbetreuung sowie der Identitätsprüfung – beauftragt die SWK Bank die EURO-PRO. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.europro.de/datenschutz.

Erklärung

Ich bin keine politisch exponierte Person (PEP), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr nahestehende Person. Sollte ich den Status einer solchen Person erlangen, werde ich dies der SWK Bank unverzüglich in Textform mitteilen. § 1 Abs. 12 ff Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) definiert politisch exponierte Personen wie folgt: Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen,

a) die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben
b) und deren unmittelbare Familienmitglieder
c) oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

zu a): Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, sind:
Staats- und Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte und Mitglieder der Leitungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne der o. g. Tätigkeiten ausgeübt hat, ist nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

zu b): Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner, der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner und Partner sowie die Eltern.

zu c): Bekanntermaßen nahestehende Personen sind:

-jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält.

-jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, errichtet wurde.

Widerrufsinformation

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen.**

Die Frist **beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst,** nachdem Sie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Pflichtangaben erhalten** haben. Sie haben alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für Sie bestimmten Ausfertigung Ihres Antrags oder in der für Sie bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für Sie bestimmten Abschrift Ihres Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und Ihnen eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben können Sie nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Sie sind mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. **Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs,** wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Isaac-Fulda-Allee 2 c, 55124 Mainz, Telefax: 06721 9101-39, E-Mail: kundenservice@swk-bank.de

Besonderheiten bei weiteren Verträgen
- Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, so sind Sie auch an den Darlehensvermittlungsvertrag (im Folgenden: verbundener Vertrag) nicht mehr gebunden.
- Steht Ihnen in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so sind Sie mit wirksamem Widerruf des verbundenen Vertrags auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs sind die in dem verbundenen Vertrag getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich.

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche vertragliche Pflichtangaben

Die Pflichtangaben nach Abschnitt 1 Satz 2 umfassen:

1. den Namen und die Anschrift des Darlehensgebers und von Ihnen;
2. die Art des Darlehens;
3. den Nettodarlehensbetrag;
4. den effektiven Jahreszins;
5. den Gesamtbetrag;

   Zu den Nummern 4. und 5: Die Angabe des effektiven Jahreszinses und des Gesamtbetrags hat unter Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einfließen.

6. den Sollzinssatz;

   Die Angabe zum Sollzinssatz muss die Bedingungen und den Zeitraum für seine Anwendung sowie die Art und Weise seiner Anpassung enthalten. Ist der Sollzinssatz von einem Index oder Referenzzinssatz abhängig, so sind diese anzugeben. Sieht der Darlehensvertrag mehrere Sollzinssätze vor, so sind die Angaben für alle Sollzinssätze zu erteilen.

7. die Vertragslaufzeit;
8. den Betrag, die Zahl und die Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen;

   Sind im Fall mehrerer vereinbarter Sollzinssätze Teilzahlungen vorgesehen, so ist anzugeben, in welcher Reihenfolge die ausstehenden Forderungen des Darlehensgebers, für die unterschiedliche Sollzinssätze gelten, durch die Teilzahlungen getilgt werden.

9. die Auszahlungsbedingungen;
10. den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten;
11. einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen;
12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts, die Frist und die anderen Umstände für die Erklärung des Widerrufs sowie einen Hinweis auf Ihre Verpflichtung, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurückzuzahlen und Zinsen zu vergüten; der pro Tag zu zahlende Zinsbetrag ist anzugeben;

13. Ihr Recht, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen;
14. die für den Darlehensgeber zuständige Aufsichtsbehörde;
15. das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags;
16. den Hinweis, dass Sie Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren haben, und die Voraussetzungen für diesen Zugang;
17. ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Darlehens bestimmt, einen Hinweis auf Ihren Anspruch, während der Gesamtlaufzeit des Darlehens jederzeit kostenlos einen Tilgungsplan zu erhalten;

    Verlangen Sie einen Tilgungsplan, muss aus diesem hervorgehen, welche Zahlungen in welchen Zeitabständen zu leisten sind und welche Bedingungen für diese Zahlungen gelten. Dabei ist aufzuschlüsseln, in welcher Höhe die Teilzahlungen auf das Darlehen, die nach dem Sollzinssatz berechneten Zinsen und die sonstigen Kosten angerechnet werden. Ist der Sollzinssatz nicht gebunden oder können die sonstigen Kosten angepasst werden, so ist in dem Tilgungsplan in klarer und verständlicher Form anzugeben, dass die Daten des Tilgungsplans nur bis zur nächsten Anpassung des Sollzinssatzes oder der sonstigen Kosten gelten. Der Tilgungsplan ist Ihnen auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.

18. die vom Darlehensgeber verlangten Sicherheiten und Versicherungen, im Fall von entgeltlichen Finanzierungshilfen insbesondere einen Eigentumsvorbehalt;
19. die Berechnungsmethode des Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung, soweit der Darlehensgeber beabsichtigt, diesen Anspruch geltend zu machen, falls Sie das Darlehen vorzeitig zurückzahlen;
20. den Namen und die Anschrift des beteiligten Darlehensvermittlers;
21. sämtliche weitere Vertragsbedingungen.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

22. Ergänzende Pflichtangaben bei Darlehensverträgen, die mit einem anderen Vertrag verbunden sind, und bei Darlehensverträgen, die ausschließlich der Finanzierung eines anderen (später widerrufenen) Vertrags dienen und in denen die Leistung des Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag genau angegeben ist:
    Diese Verträge müssen zusätzlich zu den Angaben nach den Nummern 1 bis 21 Folgendes enthalten:
    a) Bezeichnung des Gegenstandes (Ware oder Dienstleistung) und Höhe des Barzahlungspreises sowie
    b) Informationen über die Rechte des Verbrauchers, die sich daraus ergeben, dass der Darlehensvertrag mit einem anderen Vertrag verbunden ist oder in der vorstehend genannten Weise zusammenhängt. Weiter ist über die Bedingungen für die Ausübung dieser Rechte zu informieren.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, haben Sie es **spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen** und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den **vereinbarten Sollzins zu entrichten**. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von **1,09** Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

- Steht Ihnen in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so sind im Fall des wirksamen Widerrufs des verbundenen Vertrags Ansprüche des Darlehensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen Sie ausgeschlossen.
- Sind Sie auf Grund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an den verbundenen Vertrag nicht mehr gebunden, so sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.
- Wenn Sie infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den weiteren Vertrag gebunden sind oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an den Darlehensvertrag gebunden sind, so gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs Ihrem Vertragspartner aus dem verbundenen Vertrag bereits zugeflossen, so tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners aus dem weiteren Vertrag ein.

Einwendungen bei verbundenen Verträgen

Sie können die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit Sie Einwendungen berechtigen würden, Ihre Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen Ihnen und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags getroffen wurde. Können Sie von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung verlangen, so können Sie die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

Vertragsunterschrift

Die SWK Bank ist berechtigt, meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer im Rahmen der Antragsstellung als Kontaktweg für Informationen und Rückfragen zum Bearbeitungsstatus sowie zur Übermittlung von auf den Abschluss des Kreditvertrags gerichteten Willenserklärungen zu nutzen.

Die SWK Bank übermittelt (i) Professionellen Anlegern oder deren Rechtsnachfolgern die Persönlichen Daten und Kreditstatusdaten, sofern sie diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Anforderungen benötigen, (ii) der CreditConnect die Persönlichen Daten, Kreditstatusdaten und Ablichtungen dieses Kreditvertrages zum Zwecke der Statusüberprüfung der Darlehensforderung und für den Einzug und die Verwaltung der Darlehensforderung sowie (iii) für den Fall, dass ein Forderungsinhaber einen Back-up Servicer mit dem Back-up Servicing beauftragt, die Persönlichen Daten, Kreditstatusdaten und Ablichtungen dieses Kreditvertrages an den Back-up Servicer zum Zwecke der Vorbereitung und ggf. Durchführung des Back-up Servicing.

Hiermit erkläre ich, der wirtschaftlich Berechtigte zu sein und auf eigene Rechnung zu handeln.

Gemäß dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) bin ich verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben unverzüglich anzuzeigen.

Meine Unterschrift umfasst als Willenserklärung alle vorstehenden Erklärungen. Ich verzichte hiermit in Bezug auf das Zustandekommen des Kreditvertrags auf den Zugang der Annahmeerklärung durch die SWK Bank in Schriftform (Hinweis: Verzichtet der Kreditnehmer auf den Zugang der Annahmeerklärung der SWK Bank in Schriftform, ist der Kreditvertrag auch dann wirksam abgeschlossen, wenn dem Kreditnehmer die Vertragserklärung der SWK Bank als Abschrift in Textform gemäß § 126b BGB (Abgabe einer Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger) zugeht).

Hinweis: Bitte unterschreibe möglichst genau wie auf Deinem gültigen Ausweisdokument.

Freiberg, 28.10.2026

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Tony Deeb

Sepa-Lastschriftmandat

zur Antragsnummer A11GDPLNA4

Gläubiger: Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH („SWK Bank“)
Gläubiger-Identifikationsnummer SWK Bank: DE44SWK00000194632
Mandatsreferenz SWK Bank: A11GDPLNA4281020261

Aux-Sepa-V3.09

Ich ermächtige die

SWK Bank
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz,

Zahlungen von meinem von mir als Einzugskonto angegebenen Konto („Einzugskonto“) mittels Lastschrift einzuziehen, insbesondere:

• Zahlungen betreffend den mir von der SWK Bank auf meinen Kreditantrag zur o.g. Antragsnummer gewährten Kredit, einschließlich Kreditraten, inkl. Zinsen und ggf. weiteren Kosten;

• für den Fall, dass die auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, vor Kreditauszahlung zwecks Verifizierung des Bestehens meines Einzugskontos eine Kontrollüberweisung in Höhe von EUR 0,01 („Kontrollbetrag“) auf mein Einzugskonto geleistet hat, einen Betrag in Höhe des überwiesenen Kontrollbetrags im Auftrag und für Rechnung der auxmoney GmbH.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages in Textform verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Hinweis zum Raten- / Tilgungsplan (monatliche Ratenhöhe) des Kreditvertrages

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in Verbindung mit der Preisangabenverordnung (PAngV) ist vorgeschrieben, die Zinsen, die sich durch den effektiven Jahreszins ergeben, tagesgenau auszuweisen. Dies ist nur möglich, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung auch der Auszahlungstag bekannt ist.
Wenn dieser Auszahlungstag bei Antragstellung nicht bekannt ist, kann die Höhe der Zinsen (und damit verbunden die Raten) von den Zahlen in Ihrem Kreditvertrag geringfügig abweichen.

Im Rahmen eines Kreditverlaufes können diverse Kosten wie Adressrecherche-, Rücklastschrift- und Mahngebühren sowie Bereitstellungsprovisionen entstehen. **Ich ermächtige die SWK Bank, diese Beträge, falls sie anfallen, von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.** Ebenfalls stimme ich zu, dass das Mandat sich automatisch verlängert, wenn sich durch eine Ratenplanänderung auf meinen Wunsch hin die Laufzeit des Kredites verlängern sollte. In diesem Fall erhalte ich einen neuen Ratenplan zugestellt.

Ich weise mein Kreditinstitut hiermit an, die von der SWK Bank auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

Kreditinstitut Sparkasse Mittelsachsen WELADED1FGX
IBAN DE12870520000901868345

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die SWK Bank über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs beträgt die Frist für die Information mindestens fünf Werktage vor der ersten Abbuchung. Im Falle einer Änderung des einzuziehenden Betrages oder des Fälligkeitsdatums wird mich die SWK Bank erneut mindestens fünf Werktage vor Fälligkeitsdatum über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Der Kontrollbetrag kann abweichend davon unmittelbar nach Gutschrift auf dem Einzugskonto durch die SWK Bank eingezogen werden.

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

Kreditinstitut: Sparkasse Mittelsachsen
BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE12870520000901868345

Freiberg, den 28.10.2026
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Tony Deeb

Vorvertragliche Informationen zur Kreditvermittlung durch den Kreditvermittler

gemäß Art. 247 § 13 Abs. 2 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch)

Aux-VVI-V3.07

Darlehensvermittler

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
40213 Düsseldorf

Verbraucher

Kreditnehmer

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg
31.01.1995

Der Verbraucher äußert einen Kreditwunsch für private Zwecke und beauftragt den Darlehensvermittler nach Maßgabe eines gesondert zu schließenden Darlehensvermittlungsvertrags, ihm einen Kredit bei der

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz

nachstehend „Kreditgeber“ genannt – zu vermitteln.

Nach Art. 247 § 13 Abs. 2 EGBGB hat der Darlehensvermittler den Verbraucher rechtzeitig bei Angebotserstellung über folgende Punkte zu unterrichten:

1. Höhe der vom Verbraucher verlangten Vergütung und Nebenentgelte

Der Darlehensvermittler verlangt vom Verbraucher eine Darlehensvermittlerprovision in Höhe von 19,32 €.

2. Höhe der vom Darlehensvermittler für die Darlehensvermittlung verlangten Entgelte

Der Darlehensvermittler verlangt vom Kreditgeber für diese Darlehensvermittlung kein Entgelt.

3. Umfang der Befugnisse des Darlehensvermittlers

a. Der Darlehensvermittler ist unabhängig tätig.

b. Der Darlehensvermittler ist befugt, im Namen des Kreditgebers die vorvertraglichen Informationspflichten des Kreditgebers bei Verbraucherkreditverträgen gemäß § 491a BGB gegenüber dem Verbraucher zu erfüllen. Dies umfasst insbesondere die Aushändigung folgender Unterlagen an den Kreditnehmer:
- Europäische Standardinformationen für Verbraucherkredite und
- Erläuterungsblatt gem. § 491a Abs. 3 BGB.

c. Der Darlehensvermittler ist befugt,
- bei positiver Vorabkreditentscheidung des Kreditgebers über den Kreditantrag, dem Verbraucher eine Ausfertigung des Kreditantrages auszuhändigen; und
- bei negativer Vorabkreditentscheidung des Kreditgebers, dem Verbraucher im Namen des Kreditgebers mitzuteilen, dass die Kreditablehnung auf einer Entscheidung beruht, die auf eine automatisierte Verarbeitung gestützt ist, und dass der Kreditgeber auf Verlangen des Verbrauchers die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitteilt und erläutert.

Europäische Standardinformation für Verbraucherkredite - A11GDPLNA4

1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers / Kreditvermittlers

Aux-Secci-V3.19

Kreditgeber: Anschrift:	**Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH** **Isaac-Fulda-Allee 2 c** **55124 Mainz**
Telefon*:	**Tel.: + 49 (0) 6721 9101-887**
E-Mail*: Fax*: Internet*:	**kundenservice@swk-bank.de** **Fax: + 49 (0) 6721 9101-39** **www.swkbank.de**
Kreditvermittler: Anschrift:	**auxmoney GmbH** **Kasernenstraße 67** **40213 Düsseldorf**
Telefon*: E-Mail*: Fax*: Internet*:	**Tel.: +49 (0) 211 737 100 020** **info@auxmoney.com** **Fax: +49 (0) 211 542 432 98** **www.auxmoney.com**

*Freiwillige Angaben des Kreditgebers

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits

Kreditart	Bei diesem Kreditvertrag handelt es sich um einen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag als Ratenkredit mit annuitätischer Tilgung und zeitlich befristeter Vertragslaufzeit. Das Darlehen wird Ihnen befristet für eine Laufzeit von **24** Monaten zur Verfügung gestellt. Bei dem Kreditvertrag handelt es sich um einen mit einem Darlehensvermittlungsvertrag verbundenen Vertrag. Annuitätendarlehen: Bei Annuitätendarlehen entrichten Sie während des jeweiligen Sollzinsbindungszeitraumes gleichbleibende Raten, die sowohl einen Zins- als auch Tilgungsanteil erhalten (Annuitäten). Mit fortlaufender Rückzahlung des Darlehens sinkt der Anteil der in der Rate enthaltenen Sollzinsen. Da die Rate bis zum Ende des Sollbindungszeitraumes gleich hoch bleibt, nimmt mit sinkendem Zinsanteil der in der Rate enthaltene Tilgungsanteil somit zu. Die letzte Rate kann von den übrigen Darlehensraten betragsmäßig abweichen.
Gesamtkreditbetrag Obergrenze oder Summe aller Beträge, die aufgrund des Kreditvertrags zur Verfügung gestellt werden	Der Gesamtkreditbetrag ist der Nettodarlehensbetrag (Auszahlung an Darlehensnehmer) und beträgt: **8.030,68 €**
Bedingungen für die Inanspruchnahme Gemeint ist, wie und wann Sie das Geld erhalten	Das Darlehen wird ausgezahlt, sobald alle im Vertrag vereinbarten Bedingungen für die Darlehensgewährung erfüllt sind. Dies meint, dass eine Legitimation des Kreditnehmers erfolgreich durchgeführt wurde und sich Ihre Kreditwürdigkeit zwischen dem Abschluss des Darlehensvertrages und dem voraussichtlichen Auszahlungszeitpunkt nicht verschlechtert hat und die vorgesehenen Sicherheiten bestellt sind und die Bank deren Ordnungsmäßigkeit geprüft hat. Der Nennbetrag des Darlehens bezeichnet den gesamten kreditierten Betrag, d.h. den Nettodarlehensbetrag zuzüglich der mitkreditierten Darlehensvermittlerprovision („Nennbetrag des Darlehens“). Dabei wird der Kreditgeber den Betrag, der nicht vom Kreditnehmer gesondert zur Zahlung der Darlehensvermittlerprovision und nicht zur Erledigung etwaiger weiterer bestehender Kreditverträge angewiesen wird, unmittelbar auf das vom Kreditnehmer angegebene Konto überweisen. Die Darlehensvermittlerprovision wird unmittelbar an den Darlehensvermittler überwiesen. Einschränkung des Verwendungszweckes: Der Darlehensnehmer darf das Darlehen nicht für den Erwerb oder die Erhaltung des Eigentumsrechtes an Grundstücken (auch Wohneigentum), an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden (auch Erwerb eines Fertighauses) oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten (auch Erbbaurecht und selbstständiges Gebäudeeigentum) verwenden. Hierunter fällt auch die Verwendung des Darlehens zur Abwendung einer Zwangs- oder Teilungsversteigerung. Der Darlehensnehmer kann das Darlehen jedoch, soweit es unmittelbar nach Maßgabe der Auszahlungsbedingungen auf das von ihm angegebene Konto überwiesen wird, zur Renovierung oder zum Substanzerhalt einer Immobilie verwenden.
Befristete Laufzeit des Kreditvertrages	**24** Monate, zuzüglich der Zeit zwischen Auszahlung des Kredites und der Fälligkeit der ersten Rate (in der Regel 1 Monat).
Teilzahlungen und gegebenenfalls Reihenfolge, in der die Teilzahlungen angerechnet werden	Sie müssen folgende Zahlungen leisten: • Gesamtanzahl der Raten: • **23** Zins- und Tilgungsraten in Höhe von **352,80 €** • Jeweils fällig am **1.** eines Monats • Eine Schlussrate in Höhe von **350,48 €.** Jeder Zahlungseingang wird zunächst mit den bis zum Tag des Eingangs der Zahlung anfallenden Zinsen verrechnet. Der dann noch verbleibende Betrag wird zur Tilgung des Darlehens verwendet. Zinsen und/oder Kosten sind wie folgt zu entrichten: Die während der Vertragslaufzeit anfallenden Zinsen werden mit den vorgenannten Raten beglichen.

Von Ihnen zu zahlender Gesamtbetrag Betrag des geliehenen Kapitals zuzüglich Zinsen und etwaiger Kosten im Zusammenhang mit Ihrem Kredit	**8.464,88 €** **Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus:** • dem Gesamtkreditbetrag (Nettodarlehensbetrag) in Höhe von **8.030,68 €** • und den Gesamtkosten in Höhe von **434,20 €** **Gesamtkosten bestehend aus:** • Sollzinsen (feststehend für die vereinbarte Laufzeit) von **414,88 €** • Darlehensvermittlerprovision in Höhe von **19,32 €**
Der Kredit wird in Form eines Zahlungsaufschubs für eine Ware oder Dienstleistung gewährt oder ist mit der Lieferung bestimmter Waren oder der Erbringung einer Dienstleistung verbunden. Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung Barzahlungspreis	Darlehensvermittlung Barzahlungspreis: **19,32 €**
Verlangte Sicherheiten Beschreibung der von Ihnen im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag zu stellenden Sicherheiten	Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil ihres/ihrer gegenwärtigen und künftigen Lohns / Gehalts / Pension / Rente / Provision / Abfindung gegenüber dem Arbeitgeber / Zahlungspflichtigen an die SWK Bank ab. Ferner treten die Kreditnehmer den pfändbaren Teil ihrer gegenwärtigen und künftigen Ansprüche auf laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind (wie Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld (§ 19 Abs. 1 SGB I) sowie Krankengeld (§ 21 SGB I) und Renten der Sozialversicherung (§§ 22, 23, 24 SGB I)), gegen die jeweiligen Sozialleistungsträger an die SWK Bank ab. Diese Abtretung dient der Absicherung der künftigen Rückzahlungs- und Zinsansprüche aus oder im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag, zzgl. einer Pauschale in Höhe von 20% des vorstehend unter „Einzelheiten zu meinem Kredit“ genannten Gesamtbetrags für bei nicht pflichtgemäßer Darlehensrückzahlung anfallende Verzugszinsen und im Rahmen der Abtretung eventuell anfallende Kosten. Die Abtretung ist betragsmäßig auf den Gesamtbetrag zuzüglich der vorgenannten Pauschale begrenzt (Höchstbetrag) und besteht (vorbehaltlich einer Freigabe der Abtretung gemäß Absatz 4), bis die SWK Bank bzw., im Fall einer Weiterabtretung an einen Forderungsinhaber, der Forderungsinhaber diesen Betrag vom Drittschuldner (Arbeitgeber/ Zahlungspflichtigen) aufgrund der Inanspruchnahme der Abtretung erhalten hat. Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber wird die Abtretung vorläufig nicht dem Drittschuldner der abgetretenen Forderung anzeigen. Sie bzw. ein Forderungsinhaber ist jedoch zur Offenlegung berechtigt, wenn Kreditnehmer mit zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise oder nach Kündigung des Kredites mit dessen Rückzahlung in Verzug geraten sind. Für diesen Fall stimmen Kreditnehmer der Offenlegung zu. Die Offenlegung wird die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber Kreditnehmern gegenüber mit einer Frist von einem Monat androhen. Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber ist berechtigt, die Androhung mit einer Zahlungsaufforderung zu verbinden. Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber ist zur Rückübertragung der abgetretenen Ansprüche verpflichtet, sobald die gemäß Absatz 2 gesicherten Forderungen der SWK Bank bzw. des Forderungsinhabers vollständig erfüllt sind. Auf Verlangen von Kreditnehmern hin ist die SWK Bank bzw. der Forderungsinhaber schon vorher zu einer Teilfreigabe der Abtretung durch entsprechende Herabsetzung des Höchstbetrages gemäß Absatz 2 verpflichtet, sobald und soweit sich die gesicherten Forderungen infolge fortschreitender Rückzahlung um mindestens 20% ermäßigt haben.

3. Kreditkosten

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die verschiedenen Sollzinssätze, die für den Kreditvertrag gelten	Der Sollzinssatz von **4,86 %** p.a. ist gebunden bis zum Ende der Darlehenslaufzeit.
Effektiver Jahreszins	Der effektive Jahreszins beträgt **5,22 %** . Er wurde nach den gesetzlichen Vorgaben des § 16 Preisangabenverordnung (PAngV) in Verbindung mit der Anlage zu § 16 PAngV berechnet. Dabei wurden die in dieser Standardinformationen enthaltenen folgenden Angaben zugrunde gelegt: • Gesamtkreditbetrag **8.464,88 €** • Laufzeit (in Monaten) **24** • Teilzahlungen **352,80 €** • Sollzinssatz **4,86 %** • Gesamtkosten **434,20 €** In die Berechnung des effektiven Jahreszinses sind folgende Annahmen im Sinne des Art. 247 § 3 Abs. 3 S. 2 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) und der Nr. 2 der Anlage zu § 16 PAngV eingeflossen: • Das Darlehen wird tatsächlich und in voller Höhe einen Monat vor Fälligkeit der ersten Rate ausgezahlt. • Die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers ändert sich bis zur Auszahlung nicht. • Darlehensgeber und Darlehensnehmer kommen ihren Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nach. Hinweis: Der effektive Jahreszins kann sich ermäßigen oder erhöhen, wenn sich eine der bei der Berechnung zugrunde gelegten Angaben und Annahmen ändert.

Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz des Gesamtkreditbetrags Diese Angabe hilft Ihnen dabei, unterschiedliche Angebote zu vergleichen.	In die Gesamtkosten wurden eingerechnet: • Sollzinsen (feststehend für die vereinbarte Laufzeit) in Höhe von **414,88 €** • Darlehensvermittlerprovision in Höhe von **19,32 €**
Ist die Inanspruchnahme einer anderen mit dem Kreditvertrag zusammenhängenden Nebenleistung zwingende Voraussetzung dafür, dass der Kredit überhaupt oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird? Falls der Kreditgeber die Kosten dieser Dienstleistungen nicht kennt, sind sie nicht im effektiven Jahreszins enthalten.	Nein, der Abschluss von Nebenleistungenen ist freiwillig und nicht Voraussetzung dafür, dass das Darlehen überhaupt oder zu den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird.
Kosten im Zusammenhang mit dem Kredit	
Die Führung eines oder mehrerer Konten ist für die Buchung der Zahlungsvorgänge und der in Anspruch genommenen Kreditbeträge erforderlich.	Neben dem kostenfreien Kreditkonto ist ein Konto für die Auszahlung und Rückzahlung des Darlehens erforderlich, das auch bei einem anderen Kreditinstitut geführt werden kann.
Sonstige Kosten im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag	Kosten (z.B. eigene Kosten für Telefon, Internet, Porto) haben die Kreditnehmer selbst zu tragen.
Bedingungen, unter denen die vorstehend genannten Kosten im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag geändert werden können	Die sonstigen Kosten im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag ändern sich, wenn sie zwischen der SWK Bank und dem Kreditnehmer abweichend vereinbart werden.
Kosten bei Zahlungsverzug **Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für Sie haben (z. B. Zwangsverkauf) und die Erlangung eines Kredits erschweren.**	Bei Zahlungsverzug wird Ihnen die SWK Bank, sofern sie einen ihr daraus entstandenen Schaden nicht konkret berechnet, Verzugszinsen berechnen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Der Basiszinssatz beträgt gegenwärtig **1,52** Prozent. Bezogen auf Ihren Kreditvertrag beträgt der Verzugszinssatz demnach derzeit **6,52** Prozent absolut. Ändert sich zukünftig die Höhe des Basiszinssatzes, ändert sich im Verhältnis entsprechend die Höhe des Verzugszinssatzes. Der Basiszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres berechnet. Bezugsgröße für die Berechnung des Basiszinssatzes ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. Der Basiszinssatz verändert sich um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Die Deutsche Bundesbank gibt den jeweils geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den zuvor genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt (abrufbar unter: https://www.bundesanzeiger.de/). Sofern die SWK Bank im Falle des Zahlungsverzugs einen ihr daraus entstandenen Schaden konkret berechnet, wird sie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten (z. B. Mahnkosten, erforderliche Offenlegung der Lohnabtretung gegenüber dem Arbeitgeber und/oder Rücklastschriftkosten) berechnen.

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte

Widerrufsrecht Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen den Kreditvertrag zu widerrufen.	Ja
Vorzeitige Rückzahlung Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. Dem Kreditgeber steht bei vollständiger vorzeitiger Rückzahlung eine Entschädigung zu.	a) Kreditnehmer haben das Recht, ihre Verbindlichkeiten aus diesem Kreditvertrag jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen (§ 500 Abs. 2 BGB). Sofern nicht anderweitig mit dem Kreditnehmer vereinbart, reduziert sich hierdurch die vereinbarte Laufzeit; die übrigen Bestimmungen des Kreditvertrages (einschließlich der Höhe der vertraglich geschuldeten Rate) ändern sich nicht. Der Kreditgeber stellt den Kreditnehmern in jedem Fall der teilweisen vorzeitigen Erfüllung einen entsprechend angepassten Tilgungsplan zur Verfügung. Im Falle einer nur teilweisen vorzeitigen Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditvertrag durch Kreditnehmer, kann der Kreditgeber keine Vorfälligkeitsentschädigung gemäß nachfolgendem Unterabsatz b) verlangen. b) Im Falle einer vollständigen vorzeitigen Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditvertrag durch Kreditnehmer, kann der Kreditgeber dagegen gemäß § 502 BGB eine angemessene Vorfälligkeitsentschädigung für den unmittelbar mit der vollständigen vorzeitigen Erfüllung zusammenhängenden Schaden verlangen. Der Schaden berechnet sich nach den vom Bundesgerichtshof für die Berechnung vorgeschriebenen finanzmathematischen Rahmenbedingungen, die insbesondere • ein zwischenzeitlich verändertes Zinsniveau, • die für den Kredit ursprünglich vereinbarten Zahlungsströme, • den der SWK Bank entgangenen Gewinn, • die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und Verwaltungskosten sowie • den mit der vorzeitigen Rückzahlung verbundenen Verwaltungsaufwand (Bearbeitungsentgelt) • berücksichtigen. Die so errechnete Vorfälligkeitsentschädigung darf gemäß § 502 Abs. 3 BGB folgende Beträge jeweils nicht überschreiten: • 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags oder, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung ein Jahr nicht überschreitet, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrages, • den Betrag der Sollzinsen, den Sie in dem Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung entrichtet hätten c) Die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung unter Berücksichtigung der vorstehenden Maßgaben erfolgt durch die SWK Bank konkret unter Anwendung der Aktiv-Passiv-Methode. d) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt sich bei Anwendung der Aktiv-Passiv-Methode der finanzielle Nachteil des Kreditgebers als Differenz zwischen den Zinsen, die der Kreditnehmer bei Abnahme des Kredites und vereinbarungsgemäßer Durchführung des Vertrags tatsächlich gezahlt hätte, und der Rendite dar, die sich aus einer laufzeitkongruenten Wiederanlage der freigewordenen Beträge in sicheren Kapitalmarkttiteln ergibt. Der Differenzbetrag ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um ersparte Risiko- und Verwaltungskosten zu vermindern und auf den Zeitpunkt der Leistung der Vorfälligkeitsentschädigung abzuzinsen. Die Grenze aus dem inhaltlich vorstehend dargestellten § 502 Abs. 3 BGB findet Anwendung.

Datenbankabfrage Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und unentgeltlich über das Ergebnis einer Datenbankabfrage unterrichten, wenn ein Kreditantrag aufgrund einer solchen Abfrage abgelehnt wird. Dies gilt nicht, wenn eine entsprechende Unterrichtung durch die Rechtsvorschriften der Europäischen Union untersagt ist oder den Zielen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit zuwiderläuft.	Vor der Darlehensvergabe wird unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes eine Datenbankabfrage vorgenommen.
Recht auf einen Kreditvertragsentwurf Sie haben das Recht, auf Verlangen unentgeltlich eine Kopie des Kreditvertragsentwurfs zu erhalten. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn der Kreditgeber zum Zeitpunkt der Beantragung nicht zum Abschluss eines Kreditvertrags mit Ihnen bereit ist	Kreditnehmer haben das Recht, auf Verlangen unentgeltlich eine Kopie des Kreditvertragsentwurfs zu erhalten. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn die SWK Bank zum Zeitpunkt der Beantragung nicht zum Abschluss eines Kreditvertrags mit den jeweiligen Kreditnehmern bereit ist.
Zeitraum, während dessen der Kreditgeber an die vorvertraglichen Informationen gebunden ist	Diese Informationen gelten vom Tag der Ausstellung zwei Wochen lang.

5. Zusätzliche Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

a) zum Kreditgeber

Vertreter des Kreditgebers in dem Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben Anschrift	**Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH** **gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer:** **Sabine Dittmann-Stenger, Heiko Stabel** **Isaac-Fulda-Allee 2 c** **55124 Mainz** **Deutschland**
Telefon*: E-Mail*: Fax*: Internet*:	**Tel.: + 49 (0) 6721 9101-887** **kundenservice@swk-bank.de** **Fax: + 49 (0) 6721 9101-39** **www.swkbank.de**
Eintrag im Handelsregister	Amtsgericht Mainz HRB 21815
Zuständige Aufsichtsbehörde	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn Internet: www.bafin.de
* Freiwillige Angabe des Kreditgebers	Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße. 20, 60314 Frankfurt am Main Internet: www.ecb.europa.eu

b) zum Kreditvertrag

Ausübung des Widerrufsrechts	**1. Widerrufsrecht** **Widerrufsinformation** **Abschnitt 1** **Widerrufsrecht** **Sie** können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen.** Die Frist **beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst,** nachdem Sie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Pflichtangaben erhalten** haben. Sie haben alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für Sie bestimmten Ausfertigung Ihres Antrags oder in der für Sie bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für Sie bestimmten Abschrift Ihres Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und Ihnen eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben können Sie nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Sie sind mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. **Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs,** wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Isaac-Fulda-Allee 2 c, 55124 Mainz, Telefax: 06721 9101-39, E-Mail: kundenservice@swk-bank.de **Besonderheiten bei weiteren Verträgen** • Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, so sind Sie auch an den Darlehensvermittlungsvertrag (im Folgenden: verbundener Vertrag) nicht mehr gebunden. • Steht Ihnen in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so sind Sie mit wirksamem Widerruf des verbundenen Vertrags auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs sind die in dem verbundenen Vertrag getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich. **Abschnitt 2** **Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche vertragliche Pflichtangaben** Die Pflichtangaben nach Abschnitt 1 Satz 2 umfassen: 1. den Namen und die Anschrift des Darlehensgebers und von Ihnen; 2. die Art des Darlehens; 3. den Nettodarlehensbetrag; 4. den effektiven Jahreszins; 5. den Gesamtbetrag; Zu den Nummern 4. und 5: Die Angabe des effektiven Jahreszinses und des Gesamtbetrags hat unter Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einfließen. 6. den Sollzinssatz; Die Angabe zum Sollzinssatz muss die Bedingungen und den Zeitraum für seine Anwendung sowie die Art und Weise seiner Anpassung enthalten. Ist der Sollzinssatz von einem Index oder Referenzzinssatz abhängig, so sind diese anzugeben. Sieht der Darlehensvertrag mehrere Sollzinssätze vor, so sind die Angaben für alle Sollzinssätze zu erteilen.

b) zum Kreditvertrag

Ausübung des Widerrufsrechts

7. die Vertragslaufzeit;
8. den Betrag, die Zahl und die Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen;

   Sind im Fall mehrerer vereinbarter Sollzinssätze Teilzahlungen vorgesehen, so ist anzugeben, in welcher Reihenfolge die ausstehenden Forderungen des Darlehensgebers, für die unterschiedliche Sollzinssätze gelten, durch die Teilzahlungen getilgt werden.

9. die Auszahlungsbedingungen;
10. den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten;
11. einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen;
12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts, die Frist und die anderen Umstände für die Erklärung des Widerrufs sowie einen Hinweis auf Ihre Verpflichtung, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurückzuzahlen und Zinsen zu vergüten; der pro Tag zu zahlende Zinsbetrag ist anzugeben;
13. Ihr Recht, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen;
14. die für den Darlehensgeber zuständige Aufsichtsbehörde;
15. das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags;
16. den Hinweis, dass Sie Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren haben, und die Voraussetzungen für diesen Zugang;
17. ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Darlehens bestimmt, einen Hinweis auf Ihren Anspruch, während der Gesamtlaufzeit des Darlehens jederzeit kostenlos einen Tilgungsplan zu erhalten;

    Verlangen Sie einen Tilgungsplan, muss aus diesem hervorgehen, welche Zahlungen in welchen Zeitabständen zu leisten sind und welche Bedingungen für diese Zahlungen gelten. Dabei ist aufzuschlüsseln, in welcher Höhe die Teilzahlungen auf das Darlehen, die nach dem Sollzinssatz berechneten Zinsen und die sonstigen Kosten angerechnet werden. Ist der Sollzinssatz nicht gebunden oder können die sonstigen Kosten angepasst werden, so ist in dem Tilgungsplan in klarer und verständlicher Form anzugeben, dass die Daten des Tilgungsplans nur bis zur nächsten Anpassung des Sollzinssatzes oder der sonstigen Kosten gelten. Der Tilgungsplan ist Ihnen auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.

18. die vom Darlehensgeber verlangten Sicherheiten und Versicherungen, im Fall von entgeltlichen Finanzierungshilfen insbesondere einen Eigentumsvorbehalt;
19. die Berechnungsmethode des Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung, soweit der Darlehensgeber beabsichtigt, diesen Anspruch geltend zu machen, falls Sie das Darlehen vorzeitig zurückzahlen;
20. den Namen und die Anschrift des beteiligten Darlehensvermittlers;
21. sämtliche weitere Vertragsbedingungen.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

22. Ergänzende Pflichtangaben bei Darlehensverträgen, die mit einem anderen Vertrag verbunden sind, und bei Darlehensverträgen, die ausschließlich der Finanzierung eines anderen (später widerrufenen) Vertrags dienen und in denen die Leistung des Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag genau angegeben ist:
    Diese Verträge müssen zusätzlich zu den Angaben nach den Nummern 1 bis 21 Folgendes enthalten:
    a) Bezeichnung des Gegenstandes (Ware oder Dienstleistung) und Höhe des Barzahlungspreises sowie
    b) Informationen über die Rechte des Verbrauchers, die sich daraus ergeben, dass der Darlehensvertrag mit einem anderen Vertrag verbunden ist oder in der vorstehend genannten Weise zusammenhängt. Weiter ist über die Bedingungen für die Ausübung dieser Rechte zu informieren.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, haben Sie es **spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen** und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den **vereinbarten Sollzins zu entrichten**. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von **1,09** Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

- Steht Ihnen in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so sind im Fall des wirksamen Widerrufs des verbundenen Vertrags Ansprüche des Darlehensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen Sie ausgeschlossen.
- Sind Sie auf Grund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an den verbundenen Vertrag nicht mehr gebunden, so sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.
- Wenn Sie infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den weiteren Vertrag gebunden sind oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an den Darlehensvertrag gebunden sind, so gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs Ihrem Vertragspartner aus dem verbundenen Vertrag bereits zugeflossen, so tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners aus dem weiteren Vertrag ein.

Einwendungen bei verbundenen Verträgen

Sie können die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit Sie Einwendungen berechtigen würden, Ihre Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen Ihnen und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags getroffen wurde. Können Sie von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung verlangen, so können Sie die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

2. Folgen bei Nichtausübung des Widerrufsrechts

Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht nicht oder nicht innerhalb der vorgenannten Frist ausüben, erlischt das Widerrufsrecht.

Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Kreditvertrags zugrunde legt	
Klauseln über das auf den Kreditvertrag anwendbare Recht und/oder das zuständige Gericht	Die Vertragsanbahnung und der Kreditvertrag unterliegen deutschem Recht.
Wahl der Sprache	Die Informationen und Vertragsbedingungen werden in deutscher Sprache vorgelegt. Mit Ihrer Zustimmung werden wir während der Laufzeit des Kreditvertrags in Deutsch mit Ihnen Kontakt halten.
c) zu den Rechtsmitteln	
Verfügbarkeit außergerichtlicher Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und Zugang dazu	Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften der §§ 491 bis 508 BGB (Besondere Vorschriften für Verbraucherdarlehnsverträge) oder aus der Anwendung der Vorschriften des BGB betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen kann sich der Kreditnehmer unbeschadet seines Rechts, das zuständige Gericht anzurufen, an die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank („Schlichtungsstelle“) wenden. Die Schlichtungsstelle wird erst auf Antrag des Kreditnehmers tätig. Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens, Stellungnahmen, Belege und sonstige Mitteilungen sind der Schlichtungsstelle per Post oder elektronisch in Textform (z.B. Schreiben, E-Mail, Telefax) zu übermitteln. Der Antragsteller kann zur Einreichung eines Schlichtungsantrags zudem das von der Schlichtungsstelle auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) vorgehaltene Antragsformular nutzen. Kontaktdaten der Schlichtungsstelle: Postanschrift: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main; E-Mail: schlichtung@bundesbank.de; Telefon: 069 9566-33232; Telefax: 069 709090-9901. Die Verfahrenssprache im Schlichtungsverfahren ist Deutsch. Der Antragsteller kann sich im Schlichtungsverfahren vertreten lassen. Nach Einreichung eines Schlichtungsantrags prüft die Schlichtungsstelle zunächst, ob sie zuständig ist und ob ein Ablehnungsgrund im Sinne von § 6 der Finanzschlichtungsstellenverordnung vorliegt (z.B.: Antrag nicht ausreichend; wegen derselben Streitigkeit wurde bereits ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt oder ist dort anhängig; die Streitigkeit ist bereits bei einem Gericht anhängig oder ein Gericht hat durch Sachurteil darüber entschieden; der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit 1st, ist verjährt und der Antragsgegner hat die Einrede der Verjährung erhoben). Fehlt die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle oder besteht ein Ablehnungsgrund, lehnt die Schlichtungsstelle die Durchführung des Schlichtungsverfahrens ab. Ist die Schlichtungsstelle zuständig und besteht kein Ablehnungsgrund, führt sie das Schlichtungsverfahren durch. Der Kreditnehmer kann seinen Schlichtungsantrag jederzeit bis zur Beendigung des Schlichtungsverfahrens zurücknehmen. Kommt es im Rahmen des Schlichtungsverfahrens zwischen den Parteien des Schlichtungsverfahrens nicht zu einer Einigung oder hat der Kreditnehmer den Antrag auf Schlichtung zurückgenommen, steht es dem Kreditnehmer frei, das zuständige Gericht anzurufen. Das Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank ist für den Kreditnehmer als Verbraucher kostenfrei. Eigene Auslagen des Kreditnehmers in Bezug auf das Schlichtungsverfahren (z.B. Rechtsanwaltskosten, Porto und Telefonkosten) hat der Kreditnehmer selbst zu tragen, sie werden nicht erstattet. Weitere Informationen zum Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank kann der Kreditnehmer bei der Schlichtungsstelle unter Verwendung der vorgenannten Kontaktdaten erhalten.

Erläuterung zum Direktkredit

(gemäß § 491a Abs. 3 BGB)

Guten Tag Tony Deeb,

wir freuen uns, dass Sie den Direktkredit der SWK Bank in Zusammenarbeit mit auxmoney und CreditConnect gewählt haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen.
Um zu gewährleisten, dass für Sie keine Frage zu unserem Direktkredit offen bleibt, haben wir Ihnen eine Erläuterung zu diesem Produkt zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.

1. Vorvertragliche Informationen gem. § 491a Abs. 1 BGB:

1.1 Das für Sie nach Ihren Angaben und Vorstellungen erstellte Angebot halten wir bis zu zwei Wochen für Sie bereit. Nach Ablauf dieser Frist bitten wir Sie, Ihren Kreditwunsch erneut zu stellen.

1.2 Der Abschluss einer Restkreditversicherung ist keine zwingende Voraussetzung zur Auszahlung Ihres Kredites. Um Sie und Ihre Familie jedoch vor zukünftigen Unvorhersehbarkeiten wie z. B. Krankheit, Tod oder Arbeitslosigkeit möglichst ausreichend zu schützen, können Sie künftig eine Restkreditversicherung abschließen. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben können Sie Ihre Restkreditversicherung frühestens eine Woche nach Abschluss Ihres Kreditvertrags bei den Versicherern beantragen. Wenn Sie bereits in Ihrem Kreditantrag die Mitfinanzierung der Versicherungsprämie (Einmalbetrag) für die Restkreditversicherung als Teil Ihres Darlehens mitbeantragt haben, zahlen wir diesen Kreditanteil nach Abschluss des Restkreditversicherungsvertrags unmittelbar an den/die Versicherer aus. Kommt kein Restkreditversicherungsvertrag zustande, wird der mitfinanzierte Einmalbetrag in seiner vollen Höhe zur vorzeitigen teilweisen Rückzahlung des Darlehens verwendet. Auf den mitfinanzierten Einmalbetrag für eine gewünschte künftige Restkreditversicherung werden in diesem Fall keine Zinsen berechnet.

1.3 Um der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätsprüfung nachzukommen, verwenden wir das PostIdent-Verfahren und das VideoIdent-Verfahren. Dies sind Methoden der sicheren persönlichen Identifikation von Personen.

1.4 Damit Sie Ihren Kredit schnell und direkt von der SWK Bank erhalten können, ist Ihnen unser Partner auxmoney GmbH hierbei behilflich. Dieser erhält dafür nach Maßgabe des zusätzlich abzuschließenden Darlehensvermittlungsvertrags eine Vergütung. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der auxmoney GmbH.

2. Hauptmerkmale des Vertrages:

2.1 Es handelt sich um einen Ratenkredit.
2.2 Der Auszahlungsbetrag wird an Sie überwiesen.
2.3 Der von Ihnen aufgenommene Kredit ist durch Sie verzinst zurückzuzahlen.
2.4 Der Kredit ist in den vereinbarten Raten über die vereinbarte Laufzeit von Ihnen zu den vereinbarten Fälligkeitsterminen zurückzuzahlen.
2.5 Die vereinbarten Raten sind gleichbleibend und enthalten Zins und Tilgung. Die Schlussrate kann abweichen.
2.6 Der Zinssatz ist über die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Das Risiko einer Zinserhöhung ist für Sie ausgeschlossen.

3. Vertragstypische Auswirkungen:

3.1 Wird ein Kredit von mehreren Personen aufgenommen, sind alle Personen Kreditnehmer und jeder ist verpflichtet den gemeinsam aufgenommenen Kredit komplett zurückzuzahlen. Sie sind Gesamtschuldner. Die SWK Bank kann den Kreditnehmer/die Kreditnehmerin, von dem sie ihre Forderung verlangt, beliebig wählen. Die Leistung darf jedoch nur einmal verlangt werden.

3.2 Die Ratenbelastung besteht während der gesamten Kreditlaufzeit. Während dieser Zeit steht Ihnen dieser Betrag nicht mehr zur freien Verfügung. Die gewöhnlichen Verpflichtungen wie z. B. Lebenshaltungskosten, Miete, bestehende Kreditraten, Versicherungen, Kfz, etc. müssen für Sie weiter erfüllbar sein.

3.3 Während der Vertragslaufzeit kann sich Ihre momentane Lebenssituation verändern. Die Kreditrate kann im Falle einer negativen Einkommensentwicklung eine finanzielle Mehrbelastung zur Folge haben.

3.4 Der Kreditbetrag ist nicht zweckgebunden. Ihnen steht die Verwendung des aufgenommenen Kredites, mit Ausnahme von Finanzierungen des Erwerbs oder des Erhalts von Grundstücks-, Haus- oder Wohneigentum, frei.

3.5 Die monatlichen Raten sind in jedem Fall zu zahlen. Auch wenn der zu finanzierende Gegenstand veräußert oder verschenkt wird oder nicht mehr existent ist.

3.6 Die Laufzeit des Kreditvertrages hat eine direkte Auswirkung auf Ihre monatliche Belastung. Bei einer kürzeren Laufzeit ist die monatliche Kreditrate höher ggü. einer längeren Laufzeit.

3.7 Je kürzer die Gesamtkreditlaufzeit ist, desto geringer sind die für den Kredit anfallenden Kosten.

4. Konsequenzen der Nichtbezahlung der Kreditraten:

4.1 Bei Zahlungsverzug wird Ihnen die Bank, sofern sie einen ihr daraus entstandenen Schaden nicht konkret berechnet, Verzugszinsen berechnen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Der Basiszinssatz beträgt gegenwärtig **1,52** Prozent. Bezogen auf Ihren Kreditvertrag beträgt der Verzugszinssatz demnach derzeit **6,52** Prozent absolut. Ändert sich zukünftig die Höhe des Basiszinssatzes, ändert sich im Verhältnis entsprechend die Höhe des Verzugszinssatzes. Der Basiszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres berechnet. Bezugsgröße für die Berechnung des Basiszinssatzes ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. Der Basiszinssatz verändert sich um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Die Deutsche Bundesbank gibt den jeweils geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den zuvor genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt (abrufbar unter: https://www.bundesanzeiger.de/). Sofern die SWK Bank im Falle des Zahlungsverzugs einen ihr daraus entstandenen Schaden konkret berechnet, wird sie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten (z. B. Mahnkosten, erforderliche Offenlegung der Lohnabtretung gegenüber dem Arbeitgeber, und/oder Rücklastschriftkosten) berechnen.

4.2 Wird der Kredit von der SWK Bank wegen Zahlungsverzugs gem. § 498 BGB zur sofortigen Rückzahlung gekündigt, vergütet die SWK Bank für jeden vollen Monat, um den sich die Laufzeit verkürzt, die nicht verbrauchten Kreditgebühren zum vereinbarten Zinssatz staffelmäßig zurück.

4.3 Kommt es zu Zahlungsverzögerungen, Zahlungsverweigerungen oder andere Arten der Zahlungsausfälle, kann dies zu einer Übermittlung der Information an eine Auskunftei führen. Dies betrifft nur offene Forderungen, soweit die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist und überdies die Voraussetzungen des § 31 Abs. 2 BDSG vorliegen. Die Übermittlung an die Auskunfteien ist durch ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gerechtfertigt.

4.4 Zur Sicherung des Kredites dient der SWK Bank eine Lohn- und Gehaltsabtretung. Mit Unterzeichnung des Kreditvertrages treten Sie den pfändbaren Teil des gegenwärtigen und zukünftigen Einkommens an die SWK Bank ab. Ebenso werden gegenwärtige und zukünftige Ansprüche auf Sozialleistungen abgetreten, sofern diese abtretbar sind. Die Abtretung wird dem Arbeitgeber bzw. der für die Zahlung der Sozialleistungen zuständigen Stelle erst im Falle des Zahlungsverzuges angezeigt.

Haben Sie noch Fragen?

Dann zögern Sie nicht, uns anzurufen! Gerne stehen wir Ihnen unter der **SWK-Kredit-Hotline 06721 9101-887 Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr** und **Freitag von 8.00 bis 17.00** Uhr zur Verfügung.

Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 DSGVO

Diese Datenschutzinformation gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen nutzen und was wir damit machen.

Außerdem informieren wir Sie darüber, welche Rechte Ihnen zum Schutz Ihrer Daten zustehen und an wen Sie sich bei Fragen wenden können.

1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz
Deutschland
Telefon: 06721 9101-10
E-Mail: kontakt@swk-bank.de

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Isaac-Fulda-Allee 2c
55124 Mainz
E-Mail: datenschutz@swk-bank.de

2 Für wen gilt diese Datenschutzinformation?

Diese Datenschutzinformation gilt für:

- Alle natürlichen Personen, die in Kontakt mit uns stehen (z.B. Besuchende unserer Webseite, Nutzende unserer Apps, Zahlungsempfänger und Zahlungsempfängerinnen, Begünstigte, Bürgende, Schuldner und Schuldnerinnen, Mieter und Mieterinnen)
- Alle aktiven, potenziellen und ehemaligen Kundinnen und Kunden der SWK Bank.

3 Von wem erhalten wir Ihre Daten?

- Von Ihnen selbst, wenn Sie Kunde oder Kundin der SWK Bank werden oder uns kontaktieren, wenn Sie unsere Webseite, unsere App oder andere Online-Dienste nutzen
- Von Dritten, wie Kreditvermittlern, Vertriebspartnern, Vergleichsportalen, Auskunfteien, Zahlungs- oder Transaktionsabwicklern, anderen Finanzinstituten, Handelsunternehmen oder Behörden
- Aus anderen verfügbaren Quellen, wie Online- oder traditionellen Medien, Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handelsregistern, Vereinsregistern oder anderen öffentlich zugänglichen Quellen

4 Wofür nutzen wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir nutzen Ihre Daten für rechtmäßige und geschäftliche Zwecke. Wir halten uns dabei an die Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

4.1 Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1b) DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre Daten, wenn Sie einen Vertrag mit uns abschließen, abschließen möchten oder abgeschlossen haben. Dazu gehört auch die Verarbeitung von Daten, die Sie bei der Antragstellung machen.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. Kredit, Einlage/Festgeld, Versicherung).
Ihre Daten nutzen wir, um Sie zu kontaktieren. Wir nutzen sie auch um zu analysieren, ob ein Produkt zu Ihnen passt und für die Beratung oder die Durchführung von Transaktionen. Wenn Sie einen Kredit beantragen, prüfen wir auch Ihre Kreditwürdigkeit. Dabei berechnen wir, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie den Kredit zurückbezahlen können (Scoring). Noch mehr Informationen, finden Sie in den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen.

4.2 Interne Organisation und Steuerung (Art. 6 Abs. 1b) und f) DSGVO)

Wir nutzen Ihre Daten für die Durchführung von Bankgeschäften und Versicherungsgeschäften. Dazu gehören auch die interne Planung, Steuerung und Bewertung unserer Dienstleistungen, Geschäftsprozesse und Risiken. Falls Sie einen Kredit über einen Kreditvermittler abgeschlossen haben, übermitteln wir diesem personenbezogenen Vertrags-/Produktdaten (Namen, Adresse, Kreditsumme, Laufzeit, Zinssatz), um Provisionszahlungen nachvollziehbar zahlen zu können. Dies geschieht nur solange Sie der Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck nicht wirksam widersprochen haben

Ihre Angaben werden auch zur Aktualisierung unseres Datenbestands verwendet.

4.3 Maßnahmen zu Ihrem Schutz (Art. 6 Abs. 1c) und f) DSGVO)

Wir sind gesetzlich verpflichtet Maßnahmen zu Ihrem Schutz zu treffen. Dazu gehören auch Maßnahmen zum Schutz vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Steuerbetrug. Maßnahmen sind zum Beispiel:

- Austausch mit Auskunfteien wie z.B. der SCHUFA oder Crif. Das hilft uns zu prüfen, ob jemand zahlungsfähig ist, Betrug zu erkennen oder zu verhindern, die Identität zu überprüfen und die richtige Adresse festzustellen.
- Überprüfung Ihrer Identität, bevor wir Sie als Kunde annehmen (KYC-Regelungen)

- Rechtliche Auseinandersetzungen oder Beschwerden;
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank;
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
- Prüfung und Überwachung von Informationen zu zweifelhaften oder ungewöhnlichen Sachverhalten, im Rahmen der Geldwäsche- und Betrugsprävention (hierzu gehört auch die Verarbeitung von Daten, um Sie vor Betrug und Internetkriminalität zu schützen z.B. wenn Sie Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden sind);
- Technische Sicherheit und Schutz vor Cyberangriffen durch die Myra Security GmbH Myra unterstützt uns bei der Verbesserung der digitalen Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit von Websites, Anwendungen und Netzwerken. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz vor Cyberbedrohungen, der Optimierung der Website-Performance und der Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit, insbesondere für Unternehmen mit hohem Besucheraufkommen und Sicherheitsbedarf.
- Betrugsprävention durch die Risk.Ident GmbH. Risk.Ident verarbeitet Daten zur Ermittlung des verwendeten Endgeräts und gleicht diese Daten mit ihrer Datenbank zur Betrugsprävention ab. Soweit durch die Risk.Ident GmbH IP-Adressen erhoben werden, werden diese Adressen gekürzt und damit anonymisiert. Ein Personenbezug anhand der IP-Adressen ist damit nicht möglich. Auch ansonsten stellt die Risk.Ident GmbH keinen Personenbezug her. Die Daten werden von Risk.Ident GmbH in einer Datenbank zur Betrugsprävention hinterlegt. Nur die SWK Bank stellt zur Betrugsprävention und -verfolgung sowie zur Risikobewertung einen Personenbezug her;
- Videoüberwachung auf dem Betriebsgelände zur Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten und zur Wahrung des Hausrechts;
- Gebäudesicherheit (zum Beispiel Zutrittskontrollen);
- Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts

4.4 Marketing und Produktentwicklung (Art. 6 Abs. 1a) und f) DSGVO)

Manchmal fragen wir Sie nach Ihrer Meinung zu unseren Produkten und Dienstleistungen. Telefonate oder Kommunikation (zum Beispiel über E-Mails) mit uns können aufgezeichnet werden. Die Daten helfen uns, unsere Angebote zu prüfen und zu verbessern. Wir können Ihnen auch Newsletter mit Informationen zusenden.

Wenn Sie das nicht möchten, können Sie jederzeit widersprechen oder Ihre Einwilligung zurückziehen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

So nutzen wir Ihre Daten:
- zur Verbesserung unserer Methoden, den Bedarf von Kunden besser zu erkennen und Kunden gezielt anzusprechen. Dazu gehört es auch, die Kunden in verschiedene Segmente aufzuteilen und die Chancen auf einen Vertragsabschluss zu berechnen
- Zur Erstellung von Kundenprofilen um gezielte Marketingaktivitäten entwickeln und verbessern können
- zum Kundenaufbau und zur Kundenbindung
- zu statistischen und wissenschaftlichen Zwecken
- zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen, indem wir Ihre personenbezogenen Daten mit automatisierten Prozessen analysieren (mit einem Algorithmus, um Kreditentscheidungen zu beschleunigen)
- zur Markt- und Meinungsforschung

4.5 Gesetzliche Vorgaben oder öffentliches Interesse (Art. 6 Abs. 1c) und e) DSGVO)

Als Bank müssen wir gesetzliche und behördliche Vorgaben einhalten.

Diese Vorgaben ergeben sich zum Beispiel aus dem Kreditwesengesetz, dem Geldwäschegesetz, der Geldtransferverordnung oder anderen Steuergesetzen und aus Anforderungen der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Daten nutzen wir, um die Kreditwürdigkeit zu prüfen, Identität festzustellen, Betrug und Geldwäsche zu verhindern, steuerrechtliche Pflichten zu erfüllen, Risiken zu bewerten und Meldungen an Strafverfolgungsbehörden zu machen.

5 Welche personenbezogenen Daten nutzen wir?

Personenbezogene Daten sind Informationen über Ihre Person. Wir nutzen zum Beispiel:

- Identifizierungsdaten (zum Beispiel Name, ggf. vorherige Namen, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit(en), Anschrift, frühere Anschriften sowie Kontaktdaten); Soziodemografische Daten (zum Beispiel Familienstand),
- Legitimationsdaten (zum Beispiel Ausweisdaten und Aufenthaltstiteldaten) und Authentifikationsdaten (zum Beispiel Unterschriftenprobe),
- Steuerdaten (zum Beispiel Steueridentifikationsnummer)
- Transaktions- und Finanzdaten (zum Beispiel Umsatzdaten aus dem Einlagen-/Festgeld- und Kreditgeschäft, Kontonummer, Überweisungen und deren Zeitpunkt, Rechnungen, Zahlungsrückstände Gutschriften, Gehaltsabrechnungen, Vermögens- und Eigentumswerte, Informationen zu Ihrem Einkommen),
- Bonitätsdaten (zum Beispiel Scoring-/Ratingdaten, Mittelherkunftsdaten),
- Werbe- und Vertriebsdaten,

- Dokumentationsdaten (zum Beispiel Beratungsprotokolle),
- Online-Verhalten (Besuch unserer Webseiten oder unserer Apps, angewählte Links, IP-Adressen).
- Interaktion mit uns in sozialen Medien (zum Beispiel Twitter, Facebook, Instagram oder YouTube).
- Informationen zu Interessen im Rahmen von Online-Umfragen oder über unseren Kundenservice
- Audiovisuelle Daten, wenn es notwendig oder gesetzlich zulässig ist (zum Beispiel Daten in Überwachungsvideos an unserem Standort, Informationen aus Videolegitimationsverfahren oder Telefonaufzeichnungen bzw. Chats).
- KYC-Daten (Know-Your-Customer; engl. für „Kenne Deinen Kunden“). Das ist die Prüfung der persönlichen Daten und Geschäftsdaten durch die Aufbewahrung einer Kopie Ihres Reisepasses oder Personalausweises zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

5.1 Besondere Kategorien von Daten (Art. 9 DSGVO)

Besondere Kategorien von Daten werden auch sensible Daten genannt. Das sind Daten, aus denen sich rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit erkennen lassen.
Zu den sensiblen Daten gehören auch genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung.

Wir verarbeiten solche Daten nur, wenn wir Ihre ausdrückliche Einwilligung haben oder es gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist.

Bei den KYC-Daten können Informationen zu Ihrer ethnischen Herkunft, zu Ihren religiösen oder politischen Überzeugungen enthalten sein.

Bei der Überwachung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung können sensible Daten an die zuständigen Aufsichtsbehörden gemeldet werden.
Auch in Kontoauszügen, können sensible Daten (Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung, zu Ihrer politischen Meinung oder zu Ihrer religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung oder der Gewerkschaftszugehörigkeit) enthalten sein.

5.2 Daten von Kindern

Wir verarbeiten Daten von Kindern nur dann, wenn Sie uns Informationen über Ihre eigenen Kinder zur Verfügung stellen.

6 An wen geben wir Ihre Daten weiter und warum?

Innerhalb der SWK Bank geben wir Ihre Daten weiter, wenn es erforderlich ist (zum Beispiel um Ihren Vertrag zu erfüllen oder wenn es das Gesetz vorsieht).
Wir leiten Ihre Daten (nur dann) an Drittstaaten weiter (das sind Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR), wenn die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört die Verpflichtung zur Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus und der Abschluss standardisierter Vertragsklauseln.

In bestimmten Fällen geben wir Informationen an Versicherungsunternehmen weiter (zum Beispiel für den Abschluss einer gewünschten Versicherung). Auch Dienstleister können Daten von uns erhalten.

Das können Dienstleister in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Druckdienstleistungen, Marketing, Vertrieb oder Telekommunikation sein. Sie unterstützen uns bei
- der Verwaltung der Kommunikation mit Kunden
- dem Versand von Postsendungen
- der Archivierung von Kundenakten
- der Entwicklung und Instandhaltung unserer Anwendungen
- der Erstellung von Berichten und Statistiken
- der Gestaltung von Werbung auf unseren Websites und in sozialen Medien
- der Erstellung von Berichten (Anwälte, Notare, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer oder andere Fachberater)
- der Erkennung, Ermittlung oder Vermeidung von Betrug oder anderem rechtswidrigen Verhalten durch spezialisierte Unternehmen wie Auskunfteien (z.B. SCHUFA, Crif, Euro-Pro) Risk.Ident im Rahmen der Betrugsprävention und – verfolgung.

Für die Erfüllung unserer rechtlichen und vertraglichen Pflichten, können wir Daten offenlegen.
Dazu gehören:
- Öffentliche Stellen und Institutionen (zum Beispiel Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Finanzbehörden, Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen, Deutsche Rentenversicherung Bund) beim Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.
- Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln müssen (zum Beispiel Ihre Hausbank)

Weitere Datenempfänger können Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt oder Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben.

6.1 Ergänzender Hinweis zum Überweisungsverkehr

Die Geldtransferverordnung (GTVO) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet die Bank bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Namen und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Namen und gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selbst immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf
Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.

6.2 Grenzüberschreitende Überweisungen

Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt Ihre Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Im Zusammenhang mit der Übermittlung können eingeschaltete Dienstleister zur Auftragsdurchführung auch erforderliche Prüfungen der Überweisungsdaten vornehmen (insbesondere zur Identifikation und Verhinderung von Zahlungsverkehrsbetrug). Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. In manchen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten, um gesetzlichen Meldepflichten nachzukommen (z.B. an das Bundeszentralamt für Steuern).

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten auch in gemeinsamer Verantwortung mit dem Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien verarbeitet und an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden.

Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA. Weitere Informationen und die wesentlichen Inhalte des Vertrags über die gemeinsame Verantwortung mit SWIFT können den Datenschutzhinweisen zum SWIFT Transaktionsverarbeitungsdienst auf der Internetseite der Bank (https://www.swift.com/about-us/legal/compliance/data-protection-policies) entnommen werden.

7 Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie wir sie benötigen oder das Gesetz es fordert.

- Gesetzliche Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten ergeben sich aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG) und dem Geldwäschegesetz (GwG). Die Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre
- Aufbewahrung von Daten zu Beweiszwecken oder rechtlichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre.

Sobald die Fristen abgelaufen sind, werden Ihre Daten gelöscht oder anonymisiert.

8 Ihre Datenschutzrechte

Jede Person hat das Recht auf:

- Auskunft nach Art. 15 DSGVO,
- Berichtigung nach Art. 16 DSGVO,
- Löschung nach Art. 17 DSGVO,
- Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO,
- Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.

9 Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Für unsere Geschäftsbeziehung brauchen wir von Ihnen bestimmte Daten:

- Daten, für die Aufnahme, Durchführung und Beendigung der Geschäftsbeziehung
- Daten für die Erfüllung gesetzlicher Pflichten.

Ohne diese Daten können wir in der Regel keinen Vertrag mit Ihnen abschließen oder einen bestehenden Vertrag durchführen.

Wir sind nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie zum Beispiel durch Ihren

Personalausweis zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben, bevor wir einen Vertrag mit Ihnen abschließen. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, müssen Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen. Wenn sich während unserer Vertragsbeziehung Änderungen ergeben, müssen Sie uns unverzüglich informieren. Stellen Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung, können wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.

10 Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall und Scoring

Manchmal nutzen wir die Möglichkeit einer vollautomatisierten Entscheidungsfindung. Wir informieren Sie darüber, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist. In einem solchen Fall können Sie eine persönliche Überprüfung der automatisierten Entscheidung verlangen.

Wir verarbeiten Ihre Daten manchmal automatisiert, um bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Das machen wir beispielsweise in den folgenden Fällen:

- Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten. Dabei werden Datenauswertungen (unter anderem im Zahlungsverkehr) gemacht. Diese Maßnahmen dienen auch Ihrem Schutz.
- Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können
- Für die Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen von Auskunfteien einfließen. Dabei können auch Anschriftendaten genutzt werden. Das Scoring beruht auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Die errechneten Scorewerte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen von Produktabschlüssen und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein.

11 Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1f) DSGVO (Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne des Art. 4 Abs. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und kann gerichtet werden an die Rufnummer
06721 – 9101 120 oder die E-Mail-Adresse
datenschutz@swk-bank.de.

SCHUFA-INFORMATION NACH ART. 14 DS-GVO

1. NAME UND KONTAKTDATEN DER VERANTWORTLICHEN STELLE SOWIE DES BETRIEBLICHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter datenschutz@schufa.de erreichbar.

2. DATENVERARBEITUNG DURCH DIE SCHUFA

2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte ermittelt und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Neben den vorgenannten Zwecken verarbeitet die SCHUFA personenbezogene Daten auch zu internen Zwecken (z.B. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Forschung und Entwicklung insbesondere zur Durchführung interner Forschungsprojekte (z.B. SCHUFA-Kreditkompass) oder zur Teilnahme an nationalen und internationalen externen Forschungsprojekten im Bereich der genannten Verarbeitungszwecke sowie Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs). Das berechtigte Interesse hieran ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vermeidung von Rechtsrisiken). Es können auch anonymisierte Daten verarbeitet werden. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren.

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO) sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

2.3 Herkunft der Daten

Die SCHUFA erhält ihre Daten einerseits von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie etwa öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) oder von Compliance-Listen (z.B. Listen über politisch exponierte Personen und Sanktionslisten) sowie von Datenlieferanten. Die SCHUFA speichert ggf. auch Eigenangaben der betroffenen Personen nach entsprechender Mitteilung und Prüfung.

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften | Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) | Informationen über nicht erfüllte Zahlungsverpflichtungen wie z.B. unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung | Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie z.B. Identitäts- oder Bonitätstäuschungen | Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) | Daten aus Compliance-Listen | Informationen ob und in welcher Funktion in allgemein zugänglichen Quellen ein Eintrag zu einer Person des öffentlichen Lebens mit übereinstimmenden Personendaten existiert | Anschriftendaten | Scorewerte

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

2.6 Dauer der Datenspeicherung

Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Dauer. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Dauer ist die Erforderlichkeit der Verarbeitung zu den o.g. Zwecken. Im Einzelnen sind die Speicherfristen in einem Code of Conduct des Verbandes „Die Wirtschaftsauskunfteien e. V." festgelegt. Dieser sowie weitere Details zu unseren Löschfristen können unter www.schufa.de/loeschfristen eingesehen werden.

3. BETROFFENENRECHTE

Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Rückfrageformular unter www.schufa.de/rueckfrageformular erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.

Das Widerspruchsrecht gilt auch für die nachfolgend dargestellte Profilbildung. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und z. B. an SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln gerichtet werden.

4. PROFILBILDUNG (SCORING)

Neben der Erteilung von Auskünften über die zu einer Person gespeicherten Informationen unterstützt die SCHUFA ihre Vertragspartner durch Profilbildungen, insbesondere mittels sogenannter Scorewerte.

Unter dem Oberbegriff der Profilbildung wird die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Analyse bestimmter Aspekte zu einer Person verstanden. Besondere Bedeutung nimmt dabei das sogenannte Scoring im Rahmen der Bonitätsprüfung und Betrugsprävention ein. Scoring kann aber darüber hinaus der Erfüllung weiterer der in Ziffer 2.1 dieser SCHUFA-Information genannten Zwecke dienen. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse oder Verhaltensweisen erstellt. Anhand der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen.

Zusätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren im Bereich des Bonitätsscorings etablierten Verfahren der Logistischen Regression, können bei der SCHUFA auch Scoringverfahren aus den Bereichen sogenannter Komplexer nicht linearer Verfahren oder Expertenbasierter Verfahren zum Einsatz kommen. Dabei ist es für die SCHUFA stets von besonderer Bedeutung, dass die eingesetzten Verfahren mathematisch-statistisch anerkannt und wissenschaftlich fundiert sind. Unabhängige externe Gutachter bestätigen uns die Wissenschaftlichkeit dieser Verfahren. Darüber hinaus werden die angewandten Verfahren der zuständigen Aufsichtsbehörde offengelegt. Für die SCHUFA ist es selbstverständlich, die Qualität und Aktualität der eingesetzten Verfahren regelmäßig zu prüfen und entsprechende Aktualisierungen vorzunehmen.

Die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität erfolgt bei der SCHUFA auf Grundlage der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten, die auch in der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Anhand dieser bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt dann eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen. Für die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität werden die gespeicherten Daten in sogenannte Datenarten zusammengefasst, die unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden können. Bei der Ermittlung von Scorewerten zu anderen Zwecken können auch weitere Daten(arten) einfließen. Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besonders sensible Daten nach Art. 9 DS-GVO (z.B. ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden bei der SCHUFA nicht gespeichert und stehen daher für die Profilbildung nicht zur Verfügung. Auch die Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person nach der DS-GVO, wie z. B. die Einsichtnahme in die zur eigenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die Profilbildung. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen des § 31 BDSG.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person bspw. einen Baufinanzierungskredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit entsprechen, mit der sie eine Rechnung beim Versandhandel termingerecht bezahlt. Aus diesem Grund bietet die SCHUFA ihren Vertragspartnern unterschiedliche branchen- oder sogar kundenspezifische Scoremodelle an. Scorewerte verändern sich stetig, da sich auch die Daten, die bei der SCHUFA gespeichert sind, kontinuierlich verändern. So kommen neue Daten hinzu, während andere aufgrund von Speicherfristen gelöscht werden. Außerdem ändern sich auch die Daten selbst im Zeitverlauf (z. B. die Dauer des Bestehens einer Geschäftsbeziehung), sodass auch ohne neue Daten Veränderungen auftreten können.

Wichtig zu wissen: Die SCHUFA selbst trifft grundsätzlich keine Entscheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Auskünften und Profilbildungen in ihrem Risikomanagement. Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft trifft hingegen allein der direkte Geschäftspartner. Verlässt sich ein Vertragspartner bei seiner Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses maßgeblich auf das Scoring der SCHUFA, gelten ergänzend die Bestimmungen des Art. 22 DS-GVO. Das Scoring der SCHUFA kann in diesem Fall z. B. dabei helfen, alltägliche Kreditgeschäfte rasch abwickeln zu können; es kann unter Umständen aber auch dazu führen, dass ein Vertragspartner eine negative, möglicherweise ablehnende Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses trifft. Weiterführende Informationen, wie ein Vertragspartner das Scoring der SCHUFA verwendet, können beim jeweiligen Vertragspartner eingeholt werden. Weitere Informationen zu Profilbildungen und Scoring bei der SCHUFA (z.B. über die derzeit im Einsatz befindlichen Verfahren) können unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden.

Stand: Dezember 2023

Information nach Art. 14 EU-DSGVO der EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH (nachfolgend auch EURO-PRO genannt)

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH, Lindenhof 1-3, 61279 Grävenwiesbach, Tel.: +49 (0)6086/ 3988-0.

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter datenschutz@europro.de erreichbar.

2. Datenverarbeitung durch die EURO-PRO

2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der EURO-PRO oder einem Dritten verfolgt werden

Die EURO-PRO verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern im Rahmen einer Anschriftenermittlung neue und aktualisierte Anschriften sowie eine Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Wahrscheinlichkeitswerte übermittelt. EURO-PRO stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere der Forderungsausfall. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Identitätsprüfung, Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Altersprüfung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die EURO-PRO gemäß Art. 14 Abs. 4 DSGVO informieren.

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung

Die EURO-PRO verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegt.

2.3 Herkunft der Daten

Die Daten, die die EURO-PRO verarbeitet, bezieht sie aus externen Datenquellen, wie z.B. öffentlichen und nicht öffentlichen Verzeichnissen, amtlichen Bekanntmachungen, Einwohnermeldeämtern, sowie Kooperationspartnern. Vertragspartner der EURO-PRO sind im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz ansässige Unternehmen. Hierzu arbeitet EURO-PRO u.a. mit I.C.M. International Claim-Management GmbH, Zur Fahn 3, 61276 Weilrod, zusammen. Nähere Informationen zur Tätigkeit der I.C.M. können deren Informationsblatt entnommen oder online unter https://www.icmonline.de/icm_datenschutz.html eingesehen werden. Darüber hinaus verarbeitet die EURO-PRO Informationen, die sie von der CRIF GmbH, Victor-Gollancz-Straße 5, 76137 Karlsruhe erhält (www.crif.de/datenschutz). Ferner verarbeitet sie Informationen aus Zustellprüfungen sowie weiteren allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Einwohnermeldeämter). Quellen sind dann allgemein zugänglich, wenn sie technisch geeignet und bestimmt sind, der Allgemeinheit Informationen zu verschaffen (BVerfGE 27, 71, 83; BVerfGE 103, 44, 60). Hierunter fallen beispielsweise alle Daten aus frei zugänglichen Medien wie Rundfunk, Fernsehen und Hörfunk, Zeitungen und Zeitschriften, Büchern, Internet, Informationen aus Ausstellungen, Messen und Vorträgen aber auch voraussetzungslos zugängliche private und hoheitliche Register. Zudem speichert EURO-PRO die personenbezogenen Daten, die Sie bei einem Antrag auf eine Datenkopie nach Art. 15 DSGVO stellen.

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

- Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften, gesetzliche Vertreter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
- Bonitätsdaten (Forderungen, Einträge ins Schuldnerregister, Insolvenzdaten, Wahrscheinlichkeitswerte)
- Ermittlung des Arbeitgebers oder Leistungsträgern, Kraftfahrzeugdaten
- Informationen aus amtlichen Bekanntmachungen und öffentlichen Verzeichnissen

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfänger sind Vertragspartner aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Energieversorgung, Telekommunikation, Versicherung oder Inkasso sowie Kreditinstitute, Finanz- und Zahlungsdienstleister und weitere Vertragspartner. Die Übermittlung von Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes erfolgt gemäß den Anforderungen der Europäischen Kommission. Ggfs. Übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bonitätsabfrage oder Adressermittlung an die CRIF GmbH, Victor-Gollancz-Straße 5, 76137 Karlsruhe. Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen ist Art 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO. Die CRIF GmbH verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch, um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Bonitäts- oder Adressinformationen von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der CRIF GmbH können dem CRIF Informationsblatt nach Art. 14 DSGVO entnommen oder unter www.crif.de/datenschutz eingesehen werden. Weitere Empfänger können die I.C.M. International Claim-Management GmbH, Zur Fahn 3, 61276 Weilrod (https://www.icmonline.de/icm_datenschutz.html) sowie weitere Auftragnehmer der EURO-PRO nach Art. 28 DSGVO sein.

2.6 Dauer der Datenspeicherung

Die EURO-PRO speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit. Danach beträgt die grundsätzliche Speicherdauer von personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre auf den Tag genau nach deren Erledigung. Davon abweichend werden z.B. gelöscht:

- Personenbezogene Informationen bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit, der fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende Speicherung erforderlich ist.
- Bonitätsdaten und Wahrscheinlichkeitswerte werden zum Zwecke der Einsichtnahme unserer Geschäftspartner 90 Tage für diese aufbewahrt und danach taggenau gelöscht.

3. Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat gegenüber der EURO-PRO das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für EURO-PRO zuständige Aufsichtsbehörde (Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit), zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben (z.B. Aufenthalt im Frauenhaus), widersprochen werden. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an die EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH, Lindenhof 1 - 3, 61279 Grävenwiesbach.

4. Wahrscheinlichkeitswerte

Vor Geschäften mit einem wirtschaftlichen Risiko möchten Geschäftspartner möglichst gut einschätzen können, ob den eingegangenen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden kann. Zur Unterstützung dieser Entscheidungsfindung stellt die EURO-PRO ihren Geschäftspartnern auf Anfrage Wahrscheinlichkeitswerte zur Verfügung, die z.B. Rückschlüsse auf ein Zahlungsausfallrisiko liefern können. Die EURO-PRO berechnet diese Werte nicht selbst, sondern bezieht diese von der CRIF GmbH, Victor-Gollancz-Straße 5, 76137 Karlsruhe, Selbstauskunft.de@crif.com.

Informationen nach Art. 14 DSGVO der CRIF GmbH bezüglich des Auskunftei-Verfahrens

I. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

CRIF GmbH, Victor-Gollancz-Str. 5, 76137 Karlsruhe, Tel.: 0721/255-110

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der CRIF GmbH ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter datenschutz.de@crif.com, erreichbar.

II. Datenverarbeitung durch die CRIF GmbH

1. Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der CRIF GmbH oder einem Dritten verfolgt werden

Die CRIF GmbH verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Wahrscheinlichkeitswerte errechnet und übermittelt. Die CRIF GmbH stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Unterstützung der Kunden der CRIF GmbH bei Betrugsprävention, Geldwäscheprävention, Seriositätsprüfung, Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung- sowie Monitoring, Direktmarketing oder Risikosteuerung inklusive KYC-Prüfung, Nachhaltigkeits- und Naturgefahrenrisiken sowie Tarifierung oder Konditionierung. Neben den vorgenannten Zwecken verarbeitet die CRIF GmbH personenbezogene Daten auch zu internen Zwecken (z. B. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, allgemeine Geschäftssteuerung sowie Optimierung der Geschäftsprozesse sowie zur Weiterentwicklung von Dienstleistungen, Produkten und Scoringverfahren, wie z.B. dem Einsatz von Machine Learning, künstlicher Intelligenz und Deep Learning, Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs). Das berechtigte Interesse hieran ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vermeidung von Rechtsrisiken). Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die CRIF GmbH gemäß Art. 14 Abs. 4 DSGVO informieren.

2. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung

Die CRIF GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt entweder auf Basis von Einwilligungen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a oder auf Grundlage einer Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben.

Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

3. Herkunft der Daten

Die CRIF GmbH erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sowie ggfs. weiteren Drittländern ansässige Unternehmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Vermietung, Energieversorgung, Telekommunikation, Versicherung oder Inkasso sowie Kreditinstitute, Finanz- und Zahlungsdienstleister und weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer II.1 genannten Zwecken Produkte der CRIF GmbH nutzen. Darüber hinaus verarbeitet die CRIF GmbH Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Handelsregister, Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) sowie von EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH, Lindenhof 1-3, 61279 Grävenwiesbach (EURO-PRO), (nähere Informationen zu EURO-PRO finden Sie online unter www.europro.de/datenschutz). Ferner erhält die CRIF GmbH auch Daten der CRIF GmbH, Rothschildplatz 3/Top 3.06.B, A-1020 Wien, Österreich, und der CRIF AG, Hagenholzstraße 81, 8050 Zürich, Schweiz.

4. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

a) Angaben zu Ihrer Person, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname(n), Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften, E-Mail-Adresse(n), Telefonnummer(n)
b) Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)
c) Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung
d) Informationen zur postalischen (Nicht-)Erreichbarkeit
e) Informationen zu Funktionsträgereigenschaften inkl. des wirtschaftlich Berechtigten in Unternehmen, Vereinen oder Stiftungen
f) Informationen zu personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen einer vom Betroffenen beantragten Selbstauskunft, z.B. Name(n), Vorname(n), Anschrift(en), E-Mail-Adressen(n), Telefonnummer(n), Videoaufzeichnung in unseren Auskunfteidatenbestand übernehmen
g) Device-Daten
h) Informationen zur Bankverbindung
i) Einkommensnachweise
j) Informationen zum Einkaufsverhalten (z.B. Warenkorbhöhe)
k) Hinweise auf missbräuchliches oder sonstiges betrügerisches Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen in Zusammenhang mit Verträgen über Telekommunikationsleistungen oder Verträgen mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern (Kredit- oder Anlageverträge, Girokonten)
l) Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen
m) Wahrscheinlichkeitswerte
n) Informationen zur Bestimmung von Risiken aus chronischen und akuten Naturgefahren (z. B. Starkregen, Überschwemmung, Erdrutsch, Wirbelsturm, Waldbrand, Meeresspiegelanstieg, Bodenerosion, Dürre) an der jeweiligen Adresse (Unternehmen, Betriebsstätte oder Immobilie)
o) Informationen zur Einschätzung der Nachhaltigkeitsbemühungen eines Unternehmens anhand regulatorisch anerkannter Kriterien zu Umwelt, Sozialstandards und Unternehmensführung (ESG) und branchenüblicher Kennzahlen (z.B. jährlicher CO2 Ausstoß, Energieeffizienzquote, durchschnittliche Wochenarbeitszeit, gewerkschaftlicher Organisationsgrad, Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle p.a.)

5. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfänger sind Vertragspartner der in Ziffer II. Nr. 3 genannten Branchen. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes erfolgt gemäß den Anforderungen der Europäischen Kommission. Ggfs. übermittelt die CRIF GmbH Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Adressermittlung an die EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH, Lindenhof 1-3, D-61279 Grävenwiesbach (EURO-PRO). Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. Die EURO-PRO verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch, um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Adressinformationen von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der EURO PRO können dem EURO-PRO Informationsblatt entnommen oder online unter www.europro.de/datenschutz eingesehen werden.

Empfänger von personenbezogenen Daten können auch die CRIF GmbH, Rothschildplatz 3/Top 3.06.B, A-1020 Wien, Österreich, und die CRIF AG, Hagenholzstraße 81, 8050 Zürich, Schweiz sein. Die CRIF-Gesellschaften in Österreich und der Schweiz verarbeiten die übermittelten Daten zum Betrieb ihres Auskunftei- und Adresshandelsgeschäfts. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung bei der CRIF GmbH in Österreich können Sie einsehen unter: https://www.crif.at/datenschutz/), für die CRIF AG in der Schweiz finden sich die Datenschutzhinweise unter: https://www.crif.ch/dsgvo/

Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der CRIF GmbH nach Art. 28 DSGVO sowie externe und interne CRIF-Stellen sein. Innerhalb der CRIF-Gruppe werden viele Systeme und Technologien gemeinsam genutzt. Dies ermöglicht es der CRIF GmbH, ihren Vertragspartnern einen sichereren und einheitlicheren Service anzubieten. Deshalb erhalten innerhalb der CRIF-Gruppe diejenigen Unternehmen und Abteilungen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung ihrer vertraglichen und der gesetzlichen Verpflichtungen der CRIF GmbH oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Funktionen innerhalb der CRIF-Gruppe benötigen. Darüber hinaus werden Daten innerhalb der CRIF-Gruppe unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Anreicherung und zur Aktualisierung des Datenbestandes weitergegeben.

Die CRIF GmbH arbeitet mit technischen Dienstleistern zusammen, um für ihre Vertragspartner ihre Services erbringen zu können. Sofern diese personenbezogenen Daten von Betroffenen außerhalb der Europäischen Union verarbeiten, kann dies dazu führen, dass diese Daten in ein Land mit einem geringeren Datenschutzstandard als er in der Europäischen Union übermittelt werden. Die CRIF GmbH stellt in diesen Fällen sicher, dass die betreffenden Dienstleister vertraglich oder auf andere Weise ein gleichwertiges Datenschutzniveau garantieren. Die CRIF GmbH unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

6. Dauer der Datenspeicherung

Die CRIF GmbH speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit zu oben aufgeführten Zwecken ist die Erforderlichkeit. Im Einzelnen sind die Speicherfristen in einem Code of Conduct des Verbandes „Die Wirtschaftsauskunfteien e. V." festgelegt, der im Internet einsehbar ist unter www.crif.de/code-of-conduct. Die CRIF GmbH hat sich diesen von den Aufsichtsbehörden genehmigten Verhaltensregeln angeschlossen.

III. Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat gegenüber der CRIF GmbH das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die CRIF GmbH zuständige Aufsichtsbehörde, das Landesamt für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart zu wenden. zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben (z. B. Aufenthalt im Frauenhaus), widersprochen werden. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an CRIF GmbH, Datenschutz, Victor-Gollancz-Str. 5, 76137 Karlsruhe.

IV. Profilbildung (Scoring)

Vor Geschäften mit einem wirtschaftlichen Risiko möchten Geschäftspartner möglichst gut einschätzen können, ob den eingegangenen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden kann. Durch die Auskunft und mittels sogenannter Wahrscheinlichkeitswerte unterstützt die CRIF GmbH Unternehmen bei der Entscheidungsfindung und hilft dabei, alltägliche (Waren-) Kreditgeschäfte rasch abwickeln zu können.

Hierbei wird anhand von vorliegenden Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse erstellt („Scoring"). Die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte erfolgt bei der CRIF GmbH primär auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der CRIF GmbH gespeicherten Informationen, die auch in der Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO ausgewiesen werden. Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge und der sonstigen Daten erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Zahlungsverhalten aufwiesen („Scoreberechnung"). Zur Entwicklung des statistischen Modells einer solchen Zuordnung („Scoremodell") werden maschinelle Lernverfahren eingesetzt, wie z.B. die logistische Regression. Die von der CRIF GmbH eingesetzten maschinellen Lernverfahren sind fundierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische Methoden zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten bzw. Erfüllungswahrscheinlichkeiten.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit eine betroffene Person einen Hypothekenkredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit entsprechen, mit der sie eine Rechnung im E-Commerce-Handel störungsfrei ausgleicht. Aus diesem Grund bietet die CRIF GmbH ihren Vertragspartnern unterschiedliche branchenspezifische Scoremodelle an. Scorewerte betroffener Personen verändern sich u.U. häufiger, da sich auch die Informationen, die bei der CRIF GmbH über eine Person gespeichert sind, verändern. So kommen neue Informationen hinzu, während andere aufgrund von Speicherfristen gelöscht werden. Außerdem ändern sich auch die Informationen selbst im Zeitverlauf (etwa die Dauer des Bestehens einer Geschäftsbeziehung), so dass auch ohne neue Informationen Veränderungen auftreten.

Bitte beachten Sie: Die CRIF GmbH selbst trifft grundsätzlich keine maßgeblichen Entscheidungen im Sinne des Art. 22 DSGVO. Sie unterstützt die ihr angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Informationen bei deren Entscheidungsfindung über die Eingehung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den Auskunftsempfänger (angeschlossenen Vertragspartner der CRIF), da nur dieser über zahlreiche zusätzliche Informationen verfügt.

Die jeweils aktuellste Fassung des Informationsblatts nach Art. 14 DSGVO können Sie unter www.crif.de/datenschutz einsehen.

Stand 02/2025

Hinweis zum PostIdent

Aux-PI-V3.05

Achtung: Wenn Du Dich bereits per VideoIdent identifiziert hast, musst Du das PostIdent nicht mehr durchführen.

Um die Identität unserer neuen Kunden festzustellen, bedienen wir uns dem PostIdent-Verfahren der Deutsche Post AG, welches die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt.

Dein Vorteil:

Für das so genannte PostIdent-Coupon steht Dir jede Post-Filiale offen. Die Mitarbeiter überprüfen Deine Identität und schicken eine Bestätigung sowie die Finanzierungsdokumente an die SWK Bank.

Und so einfach funktioniert es:

Bitte nimm diesen PostIdent-Coupon und lass Dich bei der Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Bitte beachte, dass jeder Kreditnehmer der sich legitimieren möchte, einen eigenen PostIdent-Coupon benötigt.



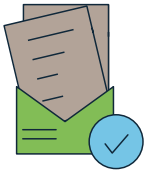
Vorbereitung zum PostIdent

Gehe mit dem beiliegenden PostIdent-Coupon zu einer Niederlassung der Deutsche Post AG.

POSTIDENT

Identitätsfeststellung

Vergiss nicht Deinen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Nur damit kann der Mitarbeiter der Deutsche Post Deine Identität prüfen und bestätigen.



Unterlagenversand

Die Post schickt das ausgefüllte PostIdent-Formular sowie die Finanzierungsdokumente an die SWK Bank weiter.

PostIdent-Coupon

Deutsche Post
BRIEF KOMMUNIKATION

Achtung, MaV!

PostIdent Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kunden-Rückumschlag an folgende Anschrift schicken:

- Barcode einscannen
- PostIdent BASIC-Formular nutzen
- Formular an Absender

Süd-West Kreditbank Finanzierung GmbH
Isaac-Fulda-Allee 2 c

55124 Mainz

Abrechnungsnummer

5 0 3 9 9 7 9 0 4 8 3 7 0 2

Referenznummer

A 1 1 G D P L N A 4

4 021777 012191

POSTIDENT BASIC

Versand an:

Süd-West-Kreditbank
Finanzierung GmbH
Postfach 1765
55387 Bingen am Rhein

Darlehensvermittlungsvertrag
zur Antragsnummer A11GDPLNA4

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

auxmoney

Darlehensvermittlungsvertrag

A11GDPLNA4

zwischen

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

- im folgenden **Auftraggeber** -

und

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
40213 Düsseldorf

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter **HRB 56768**,
Telefon: 0211 737 100 020, Telefax: 0211 542 432 98, info@auxmoney.com, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer, Matthias von der Heyde, Philipp Kriependorf und Arie Wilder mit gleicher Anschrift

- im folgenden **Darlehensvermittler** oder **auxmoney** -

§ 1 Tätigkeit des Darlehensvermittlers

Der Darlehensvermittler vermittelt an Personen, die für eigene Rechnung Allgemein-Verbraucherdarlehen im Sinne von § 491 Absatz 2 BGB (nachfolgend: „**Darlehensverträge**“ oder „**Darlehensvertrag**“) abschließen möchten, auf Basis von Darlehensvermittlungsverträgen im Sinne von § 655a BGB gewerbsmäßig gegen Vergütung Darlehensverträge von mit ihm kooperierenden, inländischen Kreditinstituten; er verfügt über die dazu erforderliche behördliche Erlaubnis gemäß § 34c Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 GewO.

§ 2 Auftragserteilung

Der Auftraggeber erteilt dem Darlehensvermittler den Auftrag, Bemühungen zu entfalten, ihm gegen Vergütung im Erfolgsfall bei einem mit ihm kooperierenden, inländischen Kreditinstitut (nachfolgend: „**Kreditinstitut**“) einen Darlehensvertrag mit den Darlehenskenndaten gemäß § 5 dieses Darlehensvermittlungsvertrags zu vermitteln, ihm die Gelegenheit zum Abschluss eines diesen Darlehenskenndaten entsprechenden Darlehensvertrags nachzuweisen oder ihm auf andere Weise beim Abschluss eines solchen Darlehensvertrags behilflich zu sein (nachfolgend zusammen: „**Vermittlungstätigkeit**“). Ein Vermittlungserfolg wird dem Auftraggeber vom Darlehensvermittler nicht geschuldet.

§ 3 Vergütungspflicht

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, an den Darlehensvermittler im Falle des wirksamen Zustandekommens eines Darlehensvertrages zwischen dem Auftraggeber und einem Kreditinstitut eine Vergütung in Höhe von 19,32 € (inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer) zu zahlen.

(2) Zur Zahlung der Vergütung ist der Auftraggeber jedoch nur dann verpflichtet, wenn infolge der Vermittlungstätigkeit des Darlehensvermittlers das Darlehen an den Auftraggeber auch tatsächlich ausgezahlt worden ist und dieser von seinem gesetzlichen Recht zum Widerruf des Darlehensvertrages keinen Gebrauch gemacht hat.

(3) Der Darlehensvermittler weist den Auftraggeber darauf hin, dass

a) der Darlehensvermittler über eine Vergütung nach vorstehendem § 3 Absatz 1 hinaus für die Vermittlung eines Darlehens nach Maßgabe dieses Darlehensvermittlungsvertrags *keine* weitere Vergütung oder sonstige Anreize von einem Dritten erhält.

b) der Darlehensvermittler in Bezug auf diesen Darlehensvermittlungsvertrag mit Ausnahme seiner Befugnis zur Erteilung von vorvertraglichen Informationen des Kreditgebers sowie zur Information über eine Kreditbewilligung und -ablehnung, nicht über die Befugnisse verfügt, für Kreditinstitute zu handeln.

c) soweit das vom Auftraggeber gewünschte Darlehen wirtschaftlich der betragsmäßigen Erhöhung („**Aufstockung**“) eines dem Aufraggeber durch den Darlehensvermittler im Zusammenhang mit dem vom Darlehensvermittler betriebenen Online-Kreditmarktplatz „auxmoney“ vermittelten und noch bestehenden Darlehens eines Kreditinstitutes dient, eine Berechnung der vom Auftraggeber nach vorstehendem § 3 Absatz 1 zu zahlenden Vergütung ausschließlich auf Basis des Aufstockungsbetrags (d.h. auf Basis des Betrags, der über den noch offenen Restsaldo des bestehenden Darlehens hinausgeht) erfolgt ist.

§ 4 Zahlungsanweisung

Der Auftraggeber verpflichtet sich, das kreditgebende Kreditinstitut unwiderruflich anzuweisen, dem Darlehensvermittler die ihm zustehende Vergütung aus dem Darlehensbetrag unmittelbar auszuzahlen, sobald die Vergütung fällig geworden ist.

§ 5 Darlehenskenndaten

Das vom Auftraggeber gewünschte Darlehen soll folgende Darlehenskenndaten enthalten:

Nennbetrag des Darlehens	**8.050,00 €**
Nettodarlehensbetrag	**8.030,68 €**
bestehend aus	
- Auszahlung an Darlehensnehmer (ggf. inklusive Erledigung anderer Darlehen)	**8.030,68 €**
Gesamtkosten	**434,20 €**
bestehend aus	
- Darlehensvermittlerprovision	**19,32 €**
- Sollzinsen (feststehend für die vereinbarte Laufzeit)	**414,88 €**
Gesamtbetrag	**8.464,88 €**
Befristete Laufzeit (in Monaten)	**24**
Sollzinssatz (feststehend für die vereinbarte Laufzeit)	**4,86 %**
Effektiver Jahreszins	**5,22 %**

(nachfolgend auch: **„Darlehenskenndaten“**).

§ 6 Mitwirkungsverpflichtungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Darlehensvermittler alle zur Auftragsbearbeitung erforderlichen Auskünfte und Daten richtig, vollständig, wahrheitsgemäß, unentgeltlich und zeitgerecht zu erteilen sowie die zur Bearbeitung erforderlichen Unterlagen, soweit nicht bereits vom Darlehensvermittler angefordert, auf Anforderung nach deren Spezifizierung unverzüglich zu übergeben. Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, dem Darlehensvermittler erteilte Auskünfte und Daten sowie übergebene Unterlagen auf Aktualität zu pflegen und dem Darlehensvermittler eingetretene Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

§ 7 Vertragsschluss, Verzicht auf Zugang der Annahmeerklärung

(1) Dieser Darlehensvermittlungsvertrag kommt wie folgt zustande:
Indem der Auftraggeber dieses Vertragsformular an den dafür vorgesehenen Unterschriftsstellen unterzeichnet und an dasjenige Kreditinstitut, das ihm mit Übermittlung dieses Vertrages durch den Darlehensvermittler benannt wurde, versendet und das Vertragsformular diesem benannten Kreditinstitut zugeht, gibt er dem Darlehensvermittler gegenüber ein Angebot auf Abschluss dieses Darlehensvermittlungsvertrages ab. Die Annahme des Angebotes des Auftragnehmers erfolgt durch eine entsprechende Annahmeerklärung des Darlehensvermittlers.

(2) Der Auftraggeber verzichtet bereits jetzt gemäß § 151 Satz 1 BGB auf den Zugang der Annahmeerklärung des Darlehensvermittlers.

§ 8 Vertragslaufzeit

Kommt der Darlehensvermittlungsvertrag zustande, endet er, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens nach drei Monaten, gerechnet ab dem Datum der Unterzeichnung des Vertragsformulars durch den Auftraggeber. Darüber hinaus endet der Darlehensvermittlungsvertrag automatisch, wenn infolge der Vermittlungstätigkeit des Darlehensvermittlers das Darlehen an den Auftraggeber geleistet wird und dieser von seinem gesetzlichen Recht zum Widerruf des Darlehensvertrages keinen Gebrauch gemacht hat. Im Falle der Beendigung des Darlehensvermittlungsvertrags gelten die Reglungen gemäß §§ 3, 4 und 9 sowie 11 bis zur endgültigen Abwicklung des Vertragsverhältnisses fort.

§ 9 Haftung

(1) Die vertragliche und gesetzliche Haftung des Darlehensvermittlers auf Schadens- und Aufwendungsersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowie die Haftung seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist wie folgt ausgeschlossen bzw. beschränkt:
Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, haftet der Darlehensvermittler der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. „Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Auftraggeber vertrauen darf.
Soweit der Darlehensvermittler eine Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat, entfällt die Haftung; gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bei Unmöglichkeit, Verzug, Rücktritt, Minderung, Kündigung sowie Rechte wegen Störung der Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.

(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht
(i) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
(ii) in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz),
(iii) bei übernommenen Garantien,
(iv) bei schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – auch durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen –,
(v) bei Verzug mit einem fest vereinbarten Leistungstermin.

(3) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

auxmoney
auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
D-40213 Düsseldorf
Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder
Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer: 103/5713/2470
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 56768
Aufsichtsbehörde: Düsseldorf
www.auxmoney.com
info@auxmoney.com

§ 10 Kündigung

(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag kann von jeder Partei gegenüber der anderen Partei durch Kündigung mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsende ordentlich beendet werden. Für die Fristwahrung ist der Zugang bei der jeweils anderen Vertragspartei maßgeblich. Im Falle einer Kündigung werden dem Auftraggeber keine Vertragsstrafen auferlegt.

(2) Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief).

(3) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 11 Anwendbares Recht; Aufsichtsbehörde; Änderungen des Vertrages

(1) Die vorvertraglichen Beziehungen zwischen Auftraggeber und Darlehensvermittler sowie dieser Darlehensvermittlungsvertrag unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CSIG). Kommunikations- und Vertragssprache sowie die Sprache, in der die in der Widerrufsbelehrung gemäß nachstehendem § 13 genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, ist – auch bezogen auf den Vertragsschluss – Deutsch.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Darlehensvermittler und dem Auftraggeber kann sich der Auftraggeber mit einer Beschwerde direkt an die Beschwerdestelle des Darlehensvermittlers unter den folgenden Kontaktdaten wenden:
auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, Telefon: + 49 211 737 100 020, E-Mail: beschwerde@auxmoney.com.
Darüber hinaus kann sich der Auftraggeber bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften der §§ 655a BGB ff. unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, mit einer Beschwerde an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden (Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Tel.: 069-9566-33232, Fax: 069-709090-9901,
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de), wenn es für die Streitigkeit keine zuständige anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle gibt. Einzelheiten sind im Internet unter: www.bundesbank.de abrufbar. Der Darlehensvermittler weist darauf hin, dass er weder bereit noch verpflichtet ist, an einem Streitbeilegungsverfahren vor der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank oder einer anderen Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

(3) Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Stadt Düsseldorf, Ordnungsamt, Abteilung Gewerberechtliche Angelegenheiten, 40200 Düsseldorf.

(4) Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Darlehensvermittlungsvertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. § 305b BGB (Vorrang der Individualabrede) bleibt für Individualabreden in jeder Art (schriftlich, in Textform oder mündlich) unberührt.

§ 12 Zusätzliche Informationen

Der Darlehensvermittler erteilt dem Auftraggeber zusätzlich folgende Informationen:

- Mögliche Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall des Auftraggebers bezogen auf seine Zahlungspflichten nach diesem Darlehensvermittlungsvertrag können beispielsweise eine Vertragskündigung und/oder eine außergerichtliche oder gerichtliche Forderungsgeltendmachung durch den Darlehensvermittler sein.
- In diesem Darlehensvermittlungsvertrag genannte Preise werden auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert.
- Leistungen des Darlehensvermittlers gegenüber dem Auftraggeber nach diesem Darlehensvermittlungsvertrag beziehen sich nicht auf Finanzinstrumente, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Darlehensvermittler keinen Einfluss hat. Etwaige in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.
- Über die von dem Darlehensvermittler abgeführten oder von ihm in Rechnung gestellten Steuern oder Kosten hinaus fallen in Bezug auf den Darlehensvermittlungsvertrag keine Steuern oder Kosten an. Soweit der Auftraggeber neben diesem Darlehensvermittlungsvertrag mit Dritten Verträge geschlossen hat oder schließt, fallen von Dritten in Rechnung gestellte Steuern und Kosten Dritter ausschließlich nach Maßgabe der Verträge des Auftraggebers mit diesen Dritten an.
- Der Darlehensvermittler weist darauf hin, dass dem Auftraggeber von dem Darlehensvermittler nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) vor Abgabe von dessen Willenserklärung auf Abschluss dieses Darlehensvermittlungsvertrages zur Verfügung gestellte Informationen jeweils dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Zurverfügungstellung an den Auftraggeber entsprechen und zu diesem Zeitpunkt keine Beschränkungen des Zeitraums bestehen, währendessen diese Informationen gültig sind.
- Spezifische zusätzliche Kosten, die der Auftraggeber für die Benutzung eines Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, fallen nicht an bzw. werden von dem Darlehensvermittler nicht in Rechnung gestellt.
- Der Darlehensvermittler bindet innerhalb der nach diesem Darlehensvertrag von ihm gegenüber dem Auftraggeber erbrachten Leistung keine ökologischen, sozialen oder andere Faktoren in eine Anlagestrategie ein.
- Dieser Darlehensvermittlungsvertrag hat keine Mindestlaufzeit. § 10 bleibt hiervon unberührt.
- Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen, besteht nicht.

auxmoney

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
D-40213 Düsseldorf

Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder

Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer: 103/5713/2470
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 56768

Aufsichtsbehörde: Düsseldorf
www.auxmoney.com
info@auxmoney.com

§ 13 Widerrufsbelehrung

Für den Auftraggeber besteht das nachfolgende Widerrufsrecht. Der Auftraggeber ist an seine auf den Abschluss dieses Darlehensvermittlungsvertrages gerichtete Willenserklärung gebunden, wenn er seine Willenserklärung nicht oder nicht fristgerecht widerruft.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Der Auftraggeber kann seine Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.** Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem der Auftraggeber die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten hat.** Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Auftraggeber uns,

die **auxmoney GmbH**, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, Telefon: + 49 211 737 100 020, E-Mail: info@auxmoney.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Auftraggeber kann uns seine Erklärung auch über die elektronische Widerrufsfunktion auf unserer Website unter https://www.auxmoney.com/infos/vertrag-widerrufen übermitteln. Macht der Auftraggeber von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir ihm unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Auftraggeber seine Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt,
2. die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer beziehungsweise gegebenenfalls der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet,
3. einschlägige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher ermöglichen, Beschwerden an den Unternehmer sowie gegebenenfalls an den Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, zu richten,
4. wenn der Unternehmer in ein Handelsregister oder ein vergleichbares öffentliches Register eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung,
5. soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, den Namen, die Anschrift, die Website und etwaige andere Kontaktangaben der zuständigen Aufsichtsbehörde,
6. eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung,
7. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller damit verbundenen Provisionen, Gebühren und Abgaben sowie aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht,
8. gegebenenfalls Informationen zu den Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall,
9. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden ist,
10. gegebenenfalls einen Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und einen Hinweis, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind,
11. einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden,
12. etwaige Beschränkungen des Zeitraums, währenddessen die gemäß diesem Absatz zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind,
13. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung,
14. etwaige spezifische zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden,
15. wenn ökologische oder soziale Faktoren in die Anlagestrategie der Finanzdienstleistung eingebunden werden, Informationen über ökologische oder soziale Ziele, die mit der Finanzdienstleistung verfolgt werden,
16. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu den Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, einschließlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat, sowie die Folgen der Nichtausübung dieses Rechts,
17. die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauerhaften oder regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt hat,
18. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden,

auxmoney

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
D-40213 Düsseldorf

Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder

Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer: 103/5713/2470
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 56768

Aufsichtsbehörde: Düsseldorf
www.auxmoney.com
info@auxmoney.com

19. praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers oder Angaben zu anderen einschlägigen Kommunikationsmitteln für die Übermittlung der Widerrufserklärung, und bei über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossenen Finanzdienstleistungsverträgen Informationen über das Bestehen und die Platzierung der Widerrufsfunktion nach § 356a des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

20. etwaige Vertragsklauseln, die das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht oder das zuständige Gericht bestimmen,

21. in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die hier genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie über die Sprache oder die Sprachen, zu deren Benutzung sich der Unternehmer mit Zustimmung des Verbrauchers für die Kommunikation während der Laufzeit des Fernabsatzvertrages verpflichtet,

22. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang,

23. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.** Der Auftraggeber ist zur **Zahlung von Wertersatz** für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn der Auftraggeber vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurde und ausdrücklich zugestimmt hat, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass der Auftraggeber die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen muss. **Das Widerrufsrecht des Auftraggebers erlischt** vorzeitig, wenn der Vertrag **von beiden Seiten auf seinen ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist**, bevor der Auftraggeber sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. **Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.** Diese Frist beginnt für den Auftraggeber mit der Absendung seiner Widerrufserklärung, für den Darlehensvermittler mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Wenn der Auftraggeber diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und ihn später widerruft, ist der Auftraggeber auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Darlehensvermittler gleichzeitig der Darlehensgeber des Auftraggebers ist oder wenn sich der Darlehensgeber des Auftraggebers im Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung des Darlehensvermittlers bedient. Wenn dem Darlehensvermittler das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Auftraggeber hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in die Rechte und Pflichten des Darlehensvermittlers aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der finanzierte Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Will der Auftraggeber eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, macht der Auftraggeber von seinem Widerrufsrecht Gebrauch und widerruft zudem den Darlehensvertrag, wenn dem Auftraggeber auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Ende der Widerrufsbelehrung

Freiberg, 28.10.2026
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Tony Deeb

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ) (wird von auxmoney ausgefüllt)

Unterschrift auxmoney GmbH

Option:

Als Auftraggeber wünsche ich, dass der Darlehensvermittlungsvertrag schon vor Ausübung des in § 14 dieses Vertrages genannten gesetzlichen Widerrufsrechts von beiden Seiten erfüllt wird.

Hinweis:

Entscheiden Sie sich für diese Option, erlischt Ihr Widerrufsrecht, wenn der Vertrag von Ihnen und dem Darlehensvermittler vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Sofern Sie wünschen, dass der Darlehensvermittler seine Tätigkeit erst nach Ablauf der in § 14 dieses Vertrages genannten Widerrufsfrist ausübt, ist eine Unterschrift an dieser Stelle nicht erforderlich.
In diesem Fall beginnt die Darlehensvermittlung erst nach Ablauf der Widerrufsfrist.

Freiberg, 28.10.2026
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Tony Deeb

auxmoney

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
D-40213 Düsseldorf

Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder

Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer: 103/5713/2470
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 56768

Aufsichtsbehörde: Düsseldorf
www.auxmoney.com
info@auxmoney.com

Kreditvertrag zu der Antragsnummer

A11GDPLNA4

Ich (nachstehend auch Kreditnehmer genannt) beantrage hiermit einen Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag mit zeitlich befristeter Vertragslaufzeit nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen bei der

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
(nachstehend SWK Bank genannt)
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz

Tel.: + 49 (0) 6721 9101-887
Fax: + 49 (0) 6721 9101-39
kundenservice@swk-bank.de

Bei dem Kreditvertrag handelt es sich um einen mit einem Darlehensvermittlungsvertrag verbundenen Vertrag. Das Darlehen wird mir befristet für eine Laufzeit von **24** Monaten zur Verfügung gestellt. Für den Fall der Bewilligung verpflichte ich mich, den Gesamtbetrag (Nettodarlehensbetrag zzgl. der Gesamtkosten) gemäß den unten stehenden Konditionen an die SWK Bank zurückzuzahlen.

Aux-Vertrag-V3.20

Persönliche Daten

	Tony Deeb **Eherne Schlange 10** **09599 Freiberg**
Geburtsdatum	**31.01.1995**
Staatsangehörigkeit	**Syrien**
Ausweisnummer/ -art	**- / -**
Ausstellungsdatum/ -behörde	**- / -**
Geschlecht	**M**
Familienstand	**ledig**
Telefon	**01729518300**
Mobil	**01729518300**
E-Mail	**deeb.tony.95@gmail.com**
beschäftigt als	**Angestellter**
beschäftigt seit	**02/2024**

Monatliche Einkünfte

Netto-Einkommen	**2.443,00 €**
Sonstige Einnahmen	**0,00 €**

Monatliche Verpflichtungen

Warmmiete	**540,00 €**
Immobilienkosten	**0,00 €**
Weitere Kreditraten	**0,00 €**
Versicherung / Sparen	**0,00 €**
Unterhaltszahlungen	**0,00 €**

Einzelheiten zu meinem Kredit

Darlehenshöhe, Kosten: **Nennbetrag des Darlehens**	**8.050,00 €**
Nettodarlehensbetrag Auszahlung an Darlehensnehmer (ggf. inklusive Erledigung anderer Darlehen)	**8.030,68 €** **8.030,68 €**
Gesamtkosten bestehend aus	**434,20 €**
• Darlehensvermittlerprovision	**19,32 €**
• Sollzinsen (feststehend für die vereinbarte Laufzeit)	**414,88 €**
Gesamtbetrag	**8.464,88 €**

Zahlungsplan:
Der Gesamtbetrag ist zahlbar in monatlichen Raten
an jedem **1. eines Monats**, erstmals in **12/2026**

23 Raten über	**352,80 €**
Schlussrate	**350,48 €**
Sollzinssatz (feststehend für die vereinbarte Laufzeit)	**4,86 %**
effektiver Jahreszins*	**5,22 %**

* In die Berechnung des effektiven Jahreszinses sind folgende Annahmen im Sinne des Art. 247 § 6 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) und der Nr. 2 der Anlage zu § 16 Preisangabenverordnung (PAngV) eingeflossen:

- Das Darlehen wird tatsächlich und in voller Höhe einen Monat vor Fälligkeit der ersten Rate ausgezahlt.
- Die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers ändert sich bis zur Auszahlung nicht.
- Darlehensgeber und Darlehensnehmer kommen ihren Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nach.

Befristete Laufzeit des Kreditvertrages:
24 Monate, zuzüglich der Zeit zwischen Auszahlung des Kredites und der Fälligkeit der ersten Rate (in der Regel 1 Monat).

Auszahlungsbedingungen, Auszahlungsanweisungen und Auszahlungstermin:
Die Auszahlung des Darlehens erfolgt ausschließlich nach den folgenden Auszahlungsbedingungen der SWK Bank und den folgenden Auszahlungsanweisungen des Kreditnehmers.

Der Nennbetrag des Darlehens bezeichnet den gesamten kreditierten Betrag, d.h. den Nettodarlehensbetrag zuzüglich der mitkreditierten Darlehensvermittlerprovision („**Nennbetrag des Darlehens**"), und wird vorbehaltlich einer jeweils von der SWK Bank durchgeführten positiven Kreditwürdigkeitsprüfung und erfolgreichen Legitimationsprüfung nach meiner Weisung ausgezahlt. Dabei wird die SWK Bank den Betrag, der nicht von mir gesondert zur Zahlung der Darlehensvermittlerprovision und nicht zur Erledigung etwaiger weiterer bestehender Kreditverträge angewiesen wird, unmittelbar auf das von mir angegebene Konto überweisen:

IBAN: DE12870520000901868345
Kontoinhaber: Tony Deeb

Verschlechtert sich nach der Annahme und vor der Auszahlung meine Kreditwürdigkeit, so behält sich die SWK Bank eine Auszahlung vor. Sollte die Auszahlung nicht vor der Fälligkeit der ersten Rate möglich sein, so verschiebt sich die Fälligkeit der ersten Rate um einen Monat.

Die Darlehensvermittlerprovision wird in meinem Auftrag unmittelbar an den Darlehensvermittler überwiesen.

Konto:
Die SWK Bank ist berechtigt, die fälligen Raten per SEPA-Lastschrift gemäß dem SEPA-Lastschriftmandat, welches ich ihr zu diesem Zweck erteile, einzuziehen.

Der Gesamtbetrag ergibt sich aus dem Nettodarlehensbetrag und den Gesamtkosten basierend auf den beim Abschluss des Kreditvertrags maßgeblichen Bedingungen. Die Berechnung der Gesamtkosten und des effektiven Jahreszinses richten sich nach § 16 Preisangabenverordnung (PAngV) in Verbindung mit der Anlage zu § 16 PAngV. Es wird unterstellt, dass der Kredit am Monatsersten ausgezahlt und sämtliche Leistungen vertragsgemäß geleistet werden.

Kreditvermittler:
auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf

A11GDPLNA4

Die Kreditbedingungen der SWK Bank

1. a) Nimmt die SWK Bank den Kreditantrag an, erhält der Kreditnehmer von der SWK Bank eine Annahmebestätigung per E-Mail an seine vorstehend genannte E-Mail-Adresse. Der Kreditvertrag kommt mit dem Zugang der E-Mail mit der Annahmebestätigung der SWK Bank bei dem Kreditnehmer zustande. ***Hinweis:*** *Der Kreditnehmer sollte mit Blick auf den Abschluss des Kreditvertrags nach Einreichung seines Kreditantrags täglich den Posteingang sowie den Spam-Ordner seiner vorgenannten E-Mail-Adresse kontrollieren. Nach Erhalt sollte der Kreditnehmer die Bestätigungsemail der SWK Bank und ihren Anhang öffnen, um zu überprüfen, ob die darin enthaltenen Informationen zutreffend sind.*
   b) Bei dem Kreditvertrag handelt es sich um einen mit einem Darlehensvermittlungsvertrag verbundenen Vertrag, der mit diesem eine wirtschaftliche Einheit im Sinne des § 358 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bildet. Eine wirtschaftliche Einheit ist im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Kreditvertrages nach § 358 Abs. 3 S. 2 BGB insbesondere anzunehmen, wenn der Unternehmer selbst die Gegenleistung des Verbrauchers finanziert, oder im Falle der Finanzierung durch einen Dritten, wenn sich der Darlehensgeber bei der Vorbereitung oder dem Abschluss des Kreditvertrages der Mitwirkung des Unternehmers bedient.
2. Ich verpflichte mich, der SWK Bank jede Änderung meines Wohnsitzes bzw. Aufenthaltes und des Arbeitgebers unverzüglich in Textform mitzuteilen. Entstehen der SWK Bank wegen Nichtanzeigens einer Änderung des Wohnsitzes bzw. Aufenthaltes und des Arbeitgebers Kosten, so werden mir diese weiterbelastet.
3. Ich habe das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen den Kreditvertrag zu widerrufen (weitere Erläuterung unter Punkt Widerrufsinformation).
4. a) Ich kann meine Verbindlichkeiten aus diesem Kreditvertrag jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen (§ 500 Abs. 2 BGB). Sofern nicht anderweitig mit mir vereinbart, reduziert sich hierdurch die vereinbarte Laufzeit; die übrigen Bestimmungen des Kreditvertrages (einschließlich der Höhe der vertraglich geschuldeten Rate) ändern sich nicht. Die SWK Bank stellt mir in jedem Fall der teilweisen vorzeitigen Erfüllung einen entsprechend angepassten Tilgungsplan zur Verfügung. Im Falle einer nur teilweisen vorzeitigen Erfüllung meiner Verbindlichkeiten aus diesem Kreditvertrag durch mich, kann die SWK Bank keine Vorfälligkeitsentschädigung gemäß nachfolgendem Unterabsatz b) verlangen.
   b) Im Falle einer vollständigen vorzeitigen Erfüllung meiner Verbindlichkeiten aus diesem Kreditvertrag, kann die SWK Bank dagegen gemäß § 502 BGB eine angemessene Vorfälligkeitsentschädigung für den unmittelbar mit der vollständigen vorzeitigen Erfüllung zusammenhängenden Schaden verlangen. Der Schaden berechnet sich nach den vom Bundesgerichtshof für die Berechnung vorgeschriebenen finanzmathematischen Rahmenbedingungen, die insbesondere
   - ein zwischenzeitlich verändertes Zinsniveau,
   - die für den Kredit ursprünglich vereinbarten Zahlungsströme,
   - den der SWK Bank entgangenen Gewinn,
   - die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und Verwaltungskosten sowie
   - den mit der vorzeitigen Rückzahlung verbundenen Verwaltungsaufwand (Bearbeitungsentgelt) berücksichtigen.

   Die so errechnete Vorfälligkeitsentschädigung darf gemäß § 502 Abs. 3 BGB folgende Beträge jeweils nicht überschreiten:
   - 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags oder, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung ein Jahr nicht überschreitet, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrages,
   - den Betrag der Sollzinsen, den ich als Kreditnehmer in dem Zeitraum zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung entrichtet hätte.

   c) Die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung unter Berücksichtigung der vorstehenden Maßgaben erfolgt durch die SWK Bank konkret unter Anwendung der Aktiv-Passiv-Methode.
   d) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt sich bei Anwendung der Aktiv-Passiv-Methode der finanzielle Nachteil des Kreditgebers als Differenz zwischen den Zinsen, die der Kreditnehmer bei Abnahme des Kredites und vereinbarungsgemäßer Durchführung des Vertrags tatsächlich gezahlt hätte, und der Rendite dar, die sich aus einer laufzeitkongruenten Wiederanlage der freigewordenen Beträge in sicheren Kapitalmarkttiteln ergibt. Der Differenzbetrag ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um ersparte Risiko- und Verwaltungskosten zu vermindern und auf den Zeitpunkt der Leistung der Vorfälligkeitsentschädigung abzuzinsen. Die Grenze aus dem inhaltlich vorstehend dargestellten § 502 Abs. 3 BGB findet Anwendung.
5. Ich kann den Kreditvertrag gemäß § 314 BGB aus wichtigem Grund (bei Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung) ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Die Kündigung ist in Schrift- oder Textform zu erklären.

   Die SWK Bank kann den Kreditvertrag ebenfalls gemäß § 314 BGB sowie nach § 490 Abs. 1 BGB aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die fristlose Kündigung gemäß § 490 Abs. 1 BGB ist, vor Auszahlung des Kredits im Zweifel stets, nach Auszahlung in der Regel möglich, wenn in meinen Vermögensverhältnissen oder in der Werthaltigkeit einer von mir für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens, auch unter Verwertung der Sicherheit, gefährdet wird.

   Bevor die SWK Bank gegenüber mir als Kreditnehmer nach Auszahlung des Kredits eine Kündigung aus einem der vorgenannten wichtigen Gründe ausspricht, prüft die SWK Bank im Einzelfall im Hinblick auf meine Interessenlage als Kreditnehmer, ob auf eine solche Kündigung verzichtet und die Darlehenssumme bei mir belassen werden kann.

   Die SWK Bank kann den Kreditvertrag gemäß § 498 BGB wegen Zahlungsverzuges kündigen, wenn
   - ich mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mit mindestens 5 Prozent (bzw. 10 Prozent bei einer Laufzeit bis zu drei Jahren) des Nennbetrags des Darlehens in Verzug bin und
   - die SWK Bank mir erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrages mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange.

   Die SWK Bank wird mir spätestens mit der Fristsetzung ein Gespräch (in Form eines Telefonates) über die Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung anbieten.

   Die Kündigung durch die SWK Bank erfolgt in Textform. Nach Kündigung wird die SWK Bank für verspätete Zahlungen, sofern sie einen ihr daraus entstandenen Schaden nicht konkret berechnet, Verzugszinsen nach Maßgabe nachstehender Ziffer 8. der Kreditbedingungen berechnen. § 497 Abs. 2 Satz 2 BGB (Beschränkung von Zinsen auf Verzugszinsen bis maximal zur Höhe des gesetzlichen Zinssatzes) bleibt unberührt. Im Falle einer Titulierung oder Zwangsvollstreckung werden für Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten die gesetzlich anfallenden Gebühren verlangt.
   Warnhinweis: Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für mich haben und die Erlangung eines neuen Kredites erschweren.
6. Dieser Kredit dient nicht zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder des Erhalts von Grundstücks-, Haus- oder Wohneigentum. Die Kreditmittel können ausschließlich nach Maßgabe der vorgenannten Auszahlungsbedingungen der SWK Bank und der vorgenannten Auszahlungsanweisungen des Kreditnehmers verwendet werden.
7. a) Die SWK Bank kann folgende Entgelte für vertragsgegenständlich erbrachte Leistungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, verlangen: Entgelt für Ratenplanänderungen nach gesonderter Vereinbarung; Adressrecherche zur Zustellung von vertragsbezogenen Erklärungen und Schriftstücken bei Nichtzustellbarkeit unter einer im Rahmen der Vertragsabwicklung vom Vertragspartner angegebenen Adresse: Weiterbelastung der Fremdkosten. Insoweit nicht ausdrücklich angegeben, enthalten vorstehende Entgelte keine etwaigen Auslagen und sonstigen Kosten Dritter; diese kann die SWK Bank in den vorgenannten Fällen zusätzlich von mir ersetzt verlangen.

   Unberührt bleibt das Recht der SWK Bank zur Geltendmachung andersartiger Schadensersatz- und/oder Aufwendungsansprüche aus anderen als den im ersten Absatz genannten Sachverhalten.
   b) Im Falle des Zahlungsverzugs des Kreditnehmers wird die SWK Bank, sofern sie einen ihr daraus entstandenen Schaden konkret berechnet, gegebenenfalls anfallende Verzugskosten (z. B. Mahnkosten, erforderliche Offenlegung der Lohnabtretung gegenüber dem Arbeitgeber und/oder Rücklastschriftkosten) berechnen.
8. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Der Basiszinssatz beträgt gegenwärtig 1,52 Prozent. Bezogen auf meinen Kreditvertrag beträgt der Verzugszinssatz demnach derzeit 6,52 Prozent absolut. Ändert sich zukünftig die Höhe des Basiszinssatzes, ändert sich im Verhältnis entsprechend die Höhe des Verzugszinssatzes. Der Basiszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres berechnet. Bezugsgröße für die Berechnung des Basiszinssatzes ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. Der Basiszinssatz verändert sich um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Die Deutsche Bundesbank gibt den jeweils geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den zuvor genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt (abrufbar unter: https://www.bundesanzeiger.de/).
9. Ich bin verpflichtet, auf Verlangen der SWK Bank meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenzulegen. Ich bin darüber hinaus verpflichtet, die SWK Bank über eine wesentlichen Verschlechterung meiner wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere durch Arbeitslosigkeit, unverzüglich zu unterrichten.
10. Maßgebliche Sprache für vorvertragliche Informationen, für die Bedingungen dieses Kreditvertrags und für die Kommunikation mit mir ist Deutsch.
11. Im Rahmen dieses Kreditantrages habe ich folgende Unterlagen erhalten:
    - Europäische Standardinformationen für Verbraucherkredite (SECCI)
    - Erläuterungsblatt gem. § 491a Abs. 3 BGB
    - Vorvertragliche Informationen zur Kreditvermittlung durch den Kreditvermittler
12. Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, sowie Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main.
13. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren: Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften der §§ 491 bis 508 BGB (Besondere Vorschriften für Verbraucherdarlehensverträge) oder aus der Anwendung der Vorschriften des BGB betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen kann sich der Kreditnehmer unbeschadet seines Rechts, das zuständige Gericht anzurufen, an die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank („**Schlichtungsstelle**“) wenden. Die Schlichtungsstelle wird erst auf Antrag des Kreditnehmers tätig. Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens, Stellungnahmen, Belege und sonstige Mitteilungen sind der Schlichtungsstelle per Post oder elektronisch in Textform (z. B. Schreiben, E-Mail, Telefax) zu übermitteln. Der Antragssteller kann zur Einreichung eines Schlichtungsantrags zudem das von der Schlichtungsstelle auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) vorgehaltene Antragsformular nutzen. Kontaktdaten der Schlichtungsstelle: Postanschrift: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main; E-Mail: schlichtung@bundesbank.de; Telefon: 069 9566-33232; Telefax: 069 709090-9901. Die Verfahrenssprache im Schlichtungsverfahren ist Deutsch. Der Antragssteller kann sich im Schlichtungsverfahren vertreten lassen.

    Nach Einreichung eines Schlichtungsantrags prüft die Schlichtungsstelle zunächst, ob sie zuständig ist und ob ein Ablehnungsgrund im Sinne von § 6 der Finanzschlichtungsstellenverordnung vorliegt (z.B.: Antrag nicht ausreichend; wegen derselben Streitigkeit wurde bereits ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt oder ist dort anhängig; die Streitigkeit ist bereits bei einem Gericht anhängig oder ein Gericht hat durch Sachurteil darüber entschieden; der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, ist verjährt und der Antragsgegner hat die Einrede der Verjährung erhoben). Fehlt die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle oder besteht ein Ablehnungsgrund, lehnt die Schlichtungsstelle die Durchführung des Schlichtungsverfahrens ab. Ist die Schlichtungsstelle zuständig und besteht kein Ablehnungsgrund, führt sie das Schlichtungsverfahren durch. Der Kreditnehmer kann seinen Schlichtungsantrag jederzeit bis zur Beendigung des Schlichtungsverfahrens zurücknehmen. Kommt es im Rahmen des Schlichtungsverfahrens zwischen den Parteien des Schlichtungsverfahrens nicht zu einer Einigung oder hat der Kreditnehmer den Antrag auf Schlichtung zurückgenommen, steht es dem Kreditnehmer frei, das zuständige Gericht anzurufen.

    Das Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank ist für den Kreditnehmer als Verbraucher kostenfrei. Eigene Auslagen des Kreditnehmers in Bezug auf das Schlichtungsverfahren (z.B. Rechtsanwaltskosten, Porto und Telefonkosten) hat der Kreditnehmer selbst zu tragen, sie werden nicht erstattet.

    Weitere Informationen zum Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank kann der Kreditnehmer bei der Schlichtungsstelle unter Verwendung der vorgenannten Kontaktdaten erhalten.
14. Tilgungsplan: Ich kann von der SWK Bank jederzeit einen Tilgungsplan verlangen.
15. Die Vertragsanbahnung und dieser Kreditvertrag unterliegen deutschem Recht.

Die Kreditbedingungen der SWK Bank

16. Die SWK Bank wird die Darlehensforderung aus dem Kreditvertrag einschließlich aller Zinsforderungen (Darlehensforderung und Zinsforderungen nachfolgend zusammen „**Darlehensforderung**“) nach Auszahlung des Nennbetrags des Darlehens an den oder die Anleger, der oder die sich über den Online-Kreditmarktplatz der auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, www.auxmoney.de (bzw. www.auxmoney.com), an dem Kreditprojekt zu dessen Finanzierung beteiligt haben, jeweils in Höhe ihres Gebotes verkaufen und abtreten. Es ist möglich, dass im Anschluss daran jeweils durch weitere Abtretung(en) Dritte unmittelbar oder mittelbar **Rechtsnachfolger** des/der Anleger(s) an der Darlehensforderung werden (nachfolgend „**Rechtsnachfolger**“). Anleger und etwaige Rechtsnachfolger werden nachfolgend gemeinsam „**Forderungsinhaber**“ genannt. Parallel zum Verkauf und zur Abtretung der Darlehensforderung beauftragt der/beauftragen die Anleger oder durch gesonderte Erklärung ihr(e) Rechtsnachfolger an der Darlehensforderung die CreditConnect GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf (nachfolgend **CreditConnect** genannt), mit dem Einzug und der Verwaltung der Darlehensforderung. Darüber hinaus ist es möglich, dass einzelne Forderungsinhaber neben der Beauftragung der CreditConnect zusätzlich eine weitere Partei (nachfolgend jeweils ein **Back-up Servicer** genannt) mit dem sog. Back-up Servicing beauftragen, d.h. mit dem Einzug und der Verwaltung der Darlehensforderung für den Fall, dass CreditConnect oder SWK Bank den Einzug und die Verwaltung der Darlehensforderung nicht mehr erfüllen, oder die jeweilige(n) Forderungsinhaber keinen Einzug und keine Verwaltung der Darlehensforderung mehr durch CreditConnect oder SWK Bank wünschen (z.B. im Fall einer Insolvenz von CreditConnect). CreditConnect beauftragt ihrerseits die SWK Bank im Auftrag und für Rechnung der Forderungsinhaber mit dem Einzug und der Verwaltung der Darlehensforderung. Der Einzug und die Verwaltung schließen den Einzug der von mir zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen, insbesondere der Kreditrate, sowie die Mitteilung an CreditConnect insbesondere folgender Daten ein: Auszahlungs- sowie Antragsdatum dieses Kredites; Stand und Umsätze des Darlehenskontos; Anzahl und Höhe von Überweisungen zur Kreditrückführung; Anzahl und Höhe von Sondertilgungen; Alter, Anzahl und Höhe von Mahnstufen; Alter und Anzahl von Rücklastschriften (nachfolgend **Kreditstatusdaten** genannt). Sofern es sich bei Forderungsinhabern um Rechtspersonen handelt, die Geld ausschließlich zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken anlegen (nachfolgend **Professionelle Anleger** genannt), ist es möglich, dass diese zum Zwecke der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen meine personenbezogenen Daten, insbesondere meinen Namen und Vornamen, mein Geburtsdatum, die Antragsnummer, die Kreditkontonummer und meine Anschrift (nachfolgend **Persönliche Daten** genannt), die Kreditstatusdaten und/oder Ablichtungen dieses Kreditvertrages auf Anfrage von der SWK Bank erhalten. Sofern Professionelle Anleger einen Back-up Servicer mit dem sog. Back-up Servicing beauftragen, teilt die SWK neben CreditConnect auch dem Back-up Servicer die Persönlichen Daten und Kreditstatusdaten mit und gibt dem Back-up Servicer Ablichtungen dieses Kreditvertrags weiter.

Soweit die SWK Bank (i) die Persönlichen Daten und Kreditstatusdaten an Professionelle Anleger oder deren Rechtsnachfolger weitergibt, damit diese gesetzliche Anforderungen erfüllen können, sowie (ii) die Persönlichen Daten, Kreditstatusdaten und Ablichtungen dieses Kreditvertrages an die CreditConnect und einen Back-up Servicer weitergibt, damit diese im Auftrag der Forderungsinhaber den Status der Darlehensforderung nachverfolgen und dem Einzug und der Verwaltung der Darlehensforderung nachgehen bzw. im Fall eines Back-up Servicers zudem die vorstehenden Tätigkeiten durch die Vorhaltung der Daten im Rahmen des Back-up Servicing vorbereiten können, entbinde ich die SWK Bank vom Bankgeheimnis.

Rechtsgrundlage für die Übermittlung der oben genannten Daten an Professionelle Anleger oder deren Rechtsnachfolger, CreditConnect und gegebenenfalls einen Back-up Servicer ist die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen und – im Falle der Übermittlung an CreditConnect und einen Back-up Servicer – auch der berechtigten Interessen des/der Forderungsinhaber, Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO. Nähere Informationen zum Datenschutz können der beigefügten Information nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnommen werden.

Abtretung von Ansprüchen auf Arbeitseinkommen und Sozialleistungen

Ich trete hiermit den pfändbaren Teil meines/meiner gegenwärtigen und künftigen Lohns / Gehalts / Pension / Rente / Provision / Abfindung gegenüber dem Arbeitgeber / Zahlungspflichtigen an die SWK Bank ab. Ferner trete ich den pfändbaren Teil meiner gegenwärtigen und künftigen Ansprüche auf laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind (wie Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld (§ 19 Abs. 1 SGB I) sowie Krankengeld (§ 21 SGB I) und Renten der Sozialversicherung (§§ 22, 23, 24 SGB I)), gegen die jeweiligen Sozialleistungsträger an die SWK Bank ab.
Diese Abtretung dient der Absicherung der künftigen Rückzahlungs- und Zinsansprüche aus oder im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag, zzgl. einer Pauschale in Höhe von 20% des vorstehend unter „Einzelheiten zu meinem Kredit“ genannten Gesamtbetrags für bei nicht pflichtgemäßer Darlehensrückzahlung anfallende Verzugszinsen und im Rahmen der Abtretung eventuell anfallende Kosten. Die Abtretung ist betragsmäßig auf den Gesamtbetrag zuzüglich der vorgenannten Pauschale begrenzt (Höchstbetrag) und besteht (vorbehaltlich einer Freigabe der Abtretung gemäß Absatz 4), bis die SWK Bank bzw., im Fall einer Weiterabtretung an einen Forderungsinhaber, der Forderungsinhaber diesen Betrag vom Drittschuldner (Arbeitgeber/ Zahlungspflichtigen) aufgrund der Inanspruchnahme der Abtretung erhalten hat.
Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber wird die Abtretung vorläufig nicht dem Drittschuldner der abgetretenen Forderung anzeigen. Sie bzw. ein Forderungsinhaber ist jedoch zur Offenlegung berechtigt, wenn ich mit zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise oder nach Kündigung des Kredites mit dessen Rückzahlung in Verzug geraten bin. Für diesen Fall stimme ich der Offenlegung zu. Die Offenlegung wird die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber mir gegenüber mit einer Frist von einem Monat androhen. Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber ist berechtigt, die Androhung mit einer Zahlungsaufforderung zu verbinden.
Die SWK Bank bzw. ein Forderungsinhaber ist zur Rückübertragung der abgetretenen Ansprüche verpflichtet, sobald die gemäß Absatz 2 gesicherten Forderungen der SWK Bank bzw. des Forderungsinhabers vollständig erfüllt sind. Auf mein Verlangen hin ist die SWK Bank bzw. der Forderungsinhaber schon vorher zu einer Teilfreigabe der Abtretung durch entsprechende Herabsetzung des Höchstbetrages gemäß Absatz 2 verpflichtet, sobald und soweit sich die gesicherten Forderungen infolge fortschreitender Rückzahlung um mindestens 20% ermäßigt haben.

Datenübermittlung an die auxmoney GmbH

Die SWK Bank übermittelt der auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf (nachfolgend auxmoney genannt), das Auszahlungs- sowie Antragsdatum dieses Kredites zur Abwicklung des zwischen dem Kunden und auxmoney bestehenden Darlehensvermittlungsvertrages. Rechtsgrundlage dieser Übermittlung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.

Die SWK Bank übermittelt darüber hinaus auch folgende Daten an auxmoney: Anzahl und Höhe von Zahlungseingängen zur Kreditrückführung; Alter, Anzahl und Höhe von Mahnstufen; Alter, Anzahl und Höhe von Rücklastschriften; Anzahl und Höhe von Sondertilgungen (nachfolgend Kreditverlaufsdaten genannt). Die Übermittlung der Kreditverlaufsdaten an auxmoney erfolgt auf Grundlage des berechtigten Interesses von auxmoney an der Modellierung und Optimierung der Prognosemodelle von auxmoney (insbesondere sog. auxmoney Scoring). Das berechtigte Interesse von auxmoney besteht darin, die Zuverlässigkeit der Darlehensvermittlung auf der Basis verlässlicher Prognosemodelle fortlaufend zu überprüfen sowie durch Optimierungen der Prognosemodelle sicherzustellen. Dies wiederum dient dazu, Kreditausfall- und Betrugsrisiken zu steuern und dadurch die Finanzierung der durch auxmoney vermittelten Kredite durch den Forderungserwerb professioneller Anleger auch zukünftig zu ermöglichen. Die Übermittlung der Kreditverlaufsdaten an auxmoney ist somit erforderlich, um den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb des gesamten Geschäftsmodells von auxmoney zu ermöglichen und zu gewährleisten. Rechtsgrundlage der Datenübermittlung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.

Ich befreie die SWK Bank insoweit vom Bankgeheimnis.

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch auxmoney sind online unter www.auxmoney.com/infos/datenschutzhinweise abrufbar.

Datenübermittlung an die Schufa und Befreiung vom Bankgeheimnis

Die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 lit. b und Artikel 6 Absatz 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505 a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18 a des Kreditwesengesetzes).

Der Kunde befreit die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

Datenübermittlung an die CRIF GmbH

Die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH (SWK Bank) übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung und die Durchführung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten an die CRIF GmbH, Victor-Gollancz-Str. 5, 76137 Karlsruhe.

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlung sind Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b und Buchstabe f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Der Datenaustausch mit der CRIF GmbH dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

Ich befreie die SWK Bank insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die CRIF GmbH verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittländer erfolgt gemäß Art. 44 ff. DSGVO. Nähere Informationen zur Tätigkeit der CRIF GmbH können deren Informationsblatt entnommen oder online unter www.crif.de/datenschutz eingesehen werden.

Datenübermittlung an die EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH

Die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung an die EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH, Lindenhof 1-3, D-61279 Grävenwiesbach (EURO-PRO).
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 lit. b und Artikel 6 Absatz 1 lit. f der DSGVO. Die EURO-PRO verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch, um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Adressinformationen von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der EURO-PRO können dem EURO-PRO Informationsblatt entnommen oder online unter www.europro.de/datenschutz eingesehen werden.

Zur Adressermittlung / mit der Adressüberprüfung – insbesondere zum Zweck der Forderungsbeitreibung, der Kundenbetreuung sowie der Identitätsprüfung – beauftragt die SWK Bank die EURO-PRO. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.europro.de/datenschutz.

Erklärung

Ich bin keine politisch exponierte Person (PEP), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr nahestehende Person. Sollte ich den Status einer solchen Person erlangen, werde ich dies der SWK Bank unverzüglich in Textform mitteilen. § 1 Abs. 12 ff Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) definiert politisch exponierte Personen wie folgt: Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen,

a) die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben
b) und deren unmittelbare Familienmitglieder
c) oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

zu a): Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, sind:
Staats- und Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte und Mitglieder der Leitungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne der o. g. Tätigkeiten ausgeübt hat, ist nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

zu b): Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner, der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner und Partner sowie die Eltern.

zu c): Bekanntermaßen nahestehende Personen sind:

-jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält.

-jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, errichtet wurde.

Widerrufsinformation

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen.**

Die Frist **beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst,** nachdem Sie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Pflichtangaben erhalten** haben. Sie haben alle Pflichtangaben erhalten, wenn sie in der für Sie bestimmten Ausfertigung Ihres Antrags oder in der für Sie bestimmten Ausfertigung der Vertragsurkunde oder in einer für Sie bestimmten Abschrift Ihres Antrags oder der Vertragsurkunde enthalten sind und Ihnen eine solche Unterlage zur Verfügung gestellt worden ist. Über in den Vertragstext nicht aufgenommene Pflichtangaben können Sie nachträglich auf einem dauerhaften Datenträger informiert werden; die Widerrufsfrist beträgt dann einen Monat. Sie sind mit den nachgeholten Pflichtangaben nochmals auf den Beginn der Widerrufsfrist hinzuweisen. **Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs,** wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Isaac-Fulda-Allee 2 c, 55124 Mainz, Telefax: 06721 9101-39, E-Mail: kundenservice@swk-bank.de

Besonderheiten bei weiteren Verträgen
- Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, so sind Sie auch an den Darlehensvermittlungsvertrag (im Folgenden: verbundener Vertrag) nicht mehr gebunden.
- Steht Ihnen in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so sind Sie mit wirksamem Widerruf des verbundenen Vertrags auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden. Für die Rechtsfolgen des Widerrufs sind die in dem verbundenen Vertrag getroffenen Regelungen und die hierfür erteilte Widerrufsbelehrung maßgeblich.

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche vertragliche Pflichtangaben

Die Pflichtangaben nach Abschnitt 1 Satz 2 umfassen:

1. den Namen und die Anschrift des Darlehensgebers und von Ihnen;
2. die Art des Darlehens;
3. den Nettodarlehensbetrag;
4. den effektiven Jahreszins;
5. den Gesamtbetrag;

   Zu den Nummern 4. und 5: Die Angabe des effektiven Jahreszinses und des Gesamtbetrags hat unter Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung des effektiven Jahreszinses einfließen.

6. den Sollzinssatz;

   Die Angabe zum Sollzinssatz muss die Bedingungen und den Zeitraum für seine Anwendung sowie die Art und Weise seiner Anpassung enthalten. Ist der Sollzinssatz von einem Index oder Referenzzinssatz abhängig, so sind diese anzugeben. Sieht der Darlehensvertrag mehrere Sollzinssätze vor, so sind die Angaben für alle Sollzinssätze zu erteilen.

7. die Vertragslaufzeit;
8. den Betrag, die Zahl und die Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen;

   Sind im Fall mehrerer vereinbarter Sollzinssätze Teilzahlungen vorgesehen, so ist anzugeben, in welcher Reihenfolge die ausstehenden Forderungen des Darlehensgebers, für die unterschiedliche Sollzinssätze gelten, durch die Teilzahlungen getilgt werden.

9. die Auszahlungsbedingungen;
10. den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten;
11. einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen;
12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts, die Frist und die anderen Umstände für die Erklärung des Widerrufs sowie einen Hinweis auf Ihre Verpflichtung, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurückzuzahlen und Zinsen zu vergüten; der pro Tag zu zahlende Zinsbetrag ist anzugeben;

13. Ihr Recht, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen;
14. die für den Darlehensgeber zuständige Aufsichtsbehörde;
15. das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags;
16. den Hinweis, dass Sie Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren haben, und die Voraussetzungen für diesen Zugang;
17. ist ein Zeitpunkt für die Rückzahlung des Darlehens bestimmt, einen Hinweis auf Ihren Anspruch, während der Gesamtlaufzeit des Darlehens jederzeit kostenlos einen Tilgungsplan zu erhalten;

    Verlangen Sie einen Tilgungsplan, muss aus diesem hervorgehen, welche Zahlungen in welchen Zeitabständen zu leisten sind und welche Bedingungen für diese Zahlungen gelten. Dabei ist aufzuschlüsseln, in welcher Höhe die Teilzahlungen auf das Darlehen, die nach dem Sollzinssatz berechneten Zinsen und die sonstigen Kosten angerechnet werden. Ist der Sollzinssatz nicht gebunden oder können die sonstigen Kosten angepasst werden, so ist in dem Tilgungsplan in klarer und verständlicher Form anzugeben, dass die Daten des Tilgungsplans nur bis zur nächsten Anpassung des Sollzinssatzes oder der sonstigen Kosten gelten. Der Tilgungsplan ist Ihnen auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.

18. die vom Darlehensgeber verlangten Sicherheiten und Versicherungen, im Fall von entgeltlichen Finanzierungshilfen insbesondere einen Eigentumsvorbehalt;
19. die Berechnungsmethode des Anspruchs auf Vorfälligkeitsentschädigung, soweit der Darlehensgeber beabsichtigt, diesen Anspruch geltend zu machen, falls Sie das Darlehen vorzeitig zurückzahlen;
20. den Namen und die Anschrift des beteiligten Darlehensvermittlers;
21. sämtliche weitere Vertragsbedingungen.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

22. Ergänzende Pflichtangaben bei Darlehensverträgen, die mit einem anderen Vertrag verbunden sind, und bei Darlehensverträgen, die ausschließlich der Finanzierung eines anderen (später widerrufenen) Vertrags dienen und in denen die Leistung des Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag genau angegeben ist:
    Diese Verträge müssen zusätzlich zu den Angaben nach den Nummern 1 bis 21 Folgendes enthalten:
    a) Bezeichnung des Gegenstandes (Ware oder Dienstleistung) und Höhe des Barzahlungspreises sowie
    b) Informationen über die Rechte des Verbrauchers, die sich daraus ergeben, dass der Darlehensvertrag mit einem anderen Vertrag verbunden ist oder in der vorstehend genannten Weise zusammenhängt. Weiter ist über die Bedingungen für die Ausübung dieser Rechte zu informieren.

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Soweit das Darlehen bereits ausbezahlt wurde, haben Sie es **spätestens innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen** und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den **vereinbarten Sollzins zu entrichten**. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung. Für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung ist bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens pro Tag ein Zinsbetrag in Höhe von **1,09** Euro zu zahlen. Dieser Betrag verringert sich entsprechend, wenn das Darlehen nur teilweise in Anspruch genommen wurde.

Besonderheiten bei weiteren Verträgen

- Steht Ihnen in Bezug auf den verbundenen Vertrag ein Widerrufsrecht zu, so sind im Fall des wirksamen Widerrufs des verbundenen Vertrags Ansprüche des Darlehensgebers auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen Sie ausgeschlossen.
- Sind Sie auf Grund des Widerrufs dieses Darlehensvertrags an den verbundenen Vertrag nicht mehr gebunden, so sind insoweit die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.
- Wenn Sie infolge des Widerrufs des Darlehensvertrags nicht mehr an den weiteren Vertrag gebunden sind oder infolge des Widerrufs des weiteren Vertrags nicht mehr an den Darlehensvertrag gebunden sind, so gilt ergänzend Folgendes: Ist das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs Ihrem Vertragspartner aus dem verbundenen Vertrag bereits zugeflossen, so tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Vertragspartners aus dem weiteren Vertrag ein.

Einwendungen bei verbundenen Verträgen

Sie können die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit Sie Einwendungen berechtigen würden, Ihre Leistung gegenüber dem Vertragspartner aus dem verbundenen Vertrag zu verweigern. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt oder wenn der Rechtsgrund für die Einwendung auf einer Vereinbarung beruht, die zwischen Ihnen und dem anderen Vertragspartner nach dem Abschluss des Darlehensvertrags getroffen wurde. Können Sie von dem anderen Vertragspartner Nacherfüllung verlangen, so können Sie die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

Vertragsunterschrift

Die SWK Bank ist berechtigt, meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer im Rahmen der Antragsstellung als Kontaktweg für Informationen und Rückfragen zum Bearbeitungsstatus sowie zur Übermittlung von auf den Abschluss des Kreditvertrags gerichteten Willenserklärungen zu nutzen.

Die SWK Bank übermittelt (i) Professionellen Anlegern oder deren Rechtsnachfolgern die Persönlichen Daten und Kreditstatusdaten, sofern sie diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Anforderungen benötigen, (ii) der CreditConnect die Persönlichen Daten, Kreditstatusdaten und Ablichtungen dieses Kreditvertrages zum Zwecke der Statusüberprüfung der Darlehensforderung und für den Einzug und die Verwaltung der Darlehensforderung sowie (iii) für den Fall, dass ein Forderungsinhaber einen Back-up Servicer mit dem Back-up Servicing beauftragt, die Persönlichen Daten, Kreditstatusdaten und Ablichtungen dieses Kreditvertrages an den Back-up Servicer zum Zwecke der Vorbereitung und ggf. Durchführung des Back-up Servicing.

Hiermit erkläre ich, der wirtschaftlich Berechtigte zu sein und auf eigene Rechnung zu handeln.

Gemäß dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) bin ich verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben unverzüglich anzuzeigen.

Meine Unterschrift umfasst als Willenserklärung alle vorstehenden Erklärungen. Ich verzichte hiermit in Bezug auf das Zustandekommen des Kreditvertrags auf den Zugang der Annahmeerklärung durch die SWK Bank in Schriftform (Hinweis: Verzichtet der Kreditnehmer auf den Zugang der Annahmeerklärung der SWK Bank in Schriftform, ist der Kreditvertrag auch dann wirksam abgeschlossen, wenn dem Kreditnehmer die Vertragserklärung der SWK Bank als Abschrift in Textform gemäß § 126b BGB (Abgabe einer Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger) zugeht).

Hinweis: Bitte unterschreibe möglichst genau wie auf Deinem gültigen Ausweisdokument.

Freiberg, 28.10.2026

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Tony Deeb

Sepa-Lastschriftmandat

zur Antragsnummer A11GDPLNA4

Aux-Sepa-V3.09

Gläubiger: Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH („SWK Bank“)
Gläubiger-Identifikationsnummer SWK Bank: DE44SWK00000194632
Mandatsreferenz SWK Bank: A11GDPLNA4281020261

Ich ermächtige die

SWK Bank
Isaac-Fulda-Allee 2 c
55124 Mainz

Zahlungen von meinem von mir als Einzugskonto angegebenen Konto („Einzugskonto“) mittels Lastschrift einzuziehen, insbesondere:

• Zahlungen betreffend den mir von der SWK Bank auf meinen Kreditantrag zur o.g. Antragsnummer gewährten Kredit, einschließlich Kreditraten, inkl. Zinsen und ggf. weiteren Kosten;

• für den Fall, dass die auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, vor Kreditauszahlung zwecks Verifizierung des Bestehens meines Einzugskontos eine Kontrollüberweisung in Höhe von EUR 0,01 („Kontrollbetrag“) auf mein Einzugskonto geleistet hat, einen Betrag in Höhe des überwiesenen Kontrollbetrags im Auftrag und für Rechnung der auxmoney GmbH.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages in Textform verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Hinweis zum Raten- / Tilgungsplan (monatliche Ratenhöhe) des Kreditvertrages

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in Verbindung mit der Preisangabenverordnung (PAngV) ist vorgeschrieben, die Zinsen, die sich durch den effektiven Jahreszins ergeben, tagesgenau auszuweisen. Dies ist nur möglich, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung auch der Auszahlungstag bekannt ist.
Wenn dieser Auszahlungstag bei Antragstellung nicht bekannt ist, kann die Höhe der Zinsen (und damit verbunden die Raten) von den Zahlen in Ihrem Kreditvertrag geringfügig abweichen.

Im Rahmen eines Kreditverlaufes können diverse Kosten wie Adressrecherche-, Rücklastschrift- und Mahngebühren sowie Bereitstellungsprovisionen entstehen. **Ich ermächtige die SWK Bank, diese Beträge, falls sie anfallen, von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.** Ebenfalls stimme ich zu, dass das Mandat sich automatisch verlängert, wenn sich durch eine Ratenplanänderung auf meinen Wunsch hin die Laufzeit des Kredites verlängern sollte. In diesem Fall erhalte ich einen neuen Ratenplan zugestellt.

Ich weise mein Kreditinstitut hiermit an, die von der SWK Bank auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

Kreditinstitut Sparkasse Mittelsachsen WELADED1FGX
IBAN DE12870520000901868345

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die SWK Bank über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs beträgt die Frist für die Information mindestens fünf Werktage vor der ersten Abbuchung. Im Falle einer Änderung des einzuziehenden Betrages oder des Fälligkeitsdatums wird mich die SWK Bank erneut mindestens fünf Werktage vor Fälligkeitsdatum über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Der Kontrollbetrag kann abweichend davon unmittelbar nach Gutschrift auf dem Einzugskonto durch die SWK Bank eingezogen werden.

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

Kreditinstitut: Sparkasse Mittelsachsen
BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE12870520000901868345

Freiberg, den 28.10.2026
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Tony Deeb

Darlehensvermittlungsvertrag

A11GDPLNA4

zwischen

Tony Deeb
Eherne Schlange 10
09599 Freiberg

- im folgenden **Auftraggeber** -

und

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
40213 Düsseldorf

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter **HRB 56768**,
Telefon: 0211 737 100 020, Telefax: 0211 542 432 98, info@auxmoney.com, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer, Matthias von der Heyde, Philipp Kriependorf und Arie Wilder mit gleicher Anschrift

- im folgenden **Darlehensvermittler** oder **auxmoney** -

§ 1 Tätigkeit des Darlehensvermittlers

Der Darlehensvermittler vermittelt an Personen, die für eigene Rechnung Allgemein-Verbraucherdarlehen im Sinne von § 491 Absatz 2 BGB (nachfolgend: „**Darlehensverträge**“ oder „**Darlehensvertrag**“) abschließen möchten, auf Basis von Darlehensvermittlungsverträgen im Sinne von § 655a BGB gewerbsmäßig gegen Vergütung Darlehensverträge von mit ihm kooperierenden, inländischen Kreditinstituten; er verfügt über die dazu erforderliche behördliche Erlaubnis gemäß § 34c Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 GewO.

§ 2 Auftragserteilung

Der Auftraggeber erteilt dem Darlehensvermittler den Auftrag, Bemühungen zu entfalten, ihm gegen Vergütung im Erfolgsfall bei einem mit ihm kooperierenden, inländischen Kreditinstitut (nachfolgend: „**Kreditinstitut**“) einen Darlehensvertrag mit den Darlehenskenndaten gemäß § 5 dieses Darlehensvermittlungsvertrags zu vermitteln, ihm die Gelegenheit zum Abschluss eines diesen Darlehenskenndaten entsprechenden Darlehensvertrags nachzuweisen oder ihm auf andere Weise beim Abschluss eines solchen Darlehensvertrags behilflich zu sein (nachfolgend zusammen: „**Vermittlungstätigkeit**“). Ein Vermittlungserfolg wird dem Auftraggeber vom Darlehensvermittler nicht geschuldet.

§ 3 Vergütungspflicht

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, an den Darlehensvermittler im Falle des wirksamen Zustandekommens eines Darlehensvertrages zwischen dem Auftraggeber und einem Kreditinstitut eine Vergütung in Höhe von 19,32 € (inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer) zu zahlen.

(2) Zur Zahlung der Vergütung ist der Auftraggeber jedoch nur dann verpflichtet, wenn infolge der Vermittlungstätigkeit des Darlehensvermittlers das Darlehen an den Auftraggeber auch tatsächlich ausgezahlt worden ist und dieser von seinem gesetzlichen Recht zum Widerruf des Darlehensvertrages keinen Gebrauch gemacht hat.

(3) Der Darlehensvermittler weist den Auftraggeber darauf hin, dass

a) der Darlehensvermittler über eine Vergütung nach vorstehendem § 3 Absatz 1 hinaus für die Vermittlung eines Darlehens nach Maßgabe dieses Darlehensvermittlungsvertrags *keine* weitere Vergütung oder sonstige Anreize von einem Dritten erhält.

b) der Darlehensvermittler in Bezug auf diesen Darlehensvermittlungsvertrag mit Ausnahme seiner Befugnis zur Erteilung von vorvertraglichen Informationen des Kreditgebers sowie zur Information über eine Kreditbewilligung und -ablehnung, nicht über die Befugnisse verfügt, für Kreditinstitute zu handeln.

c) soweit das vom Auftraggeber gewünschte Darlehen wirtschaftlich der betragsmäßigen Erhöhung („**Aufstockung**“) eines dem Aufraggeber durch den Darlehensvermittler im Zusammenhang mit dem vom Darlehensvermittler betriebenen Online-Kreditmarktplatz „auxmoney“ vermittelten und noch bestehenden Darlehens eines Kreditinstitutes dient, eine Berechnung der vom Auftraggeber nach vorstehendem § 3 Absatz 1 zu zahlenden Vergütung ausschließlich auf Basis des Aufstockungsbetrags (d.h. auf Basis des Betrags, der über den noch offenen Restsaldo des bestehenden Darlehens hinausgeht) erfolgt ist.

§ 4 Zahlungsanweisung

Der Auftraggeber verpflichtet sich, das kreditgebende Kreditinstitut unwiderruflich anzuweisen, dem Darlehensvermittler die ihm zustehende Vergütung aus dem Darlehensbetrag unmittelbar auszuzahlen, sobald die Vergütung fällig geworden ist.

§ 5 Darlehenskenndaten

Das vom Auftraggeber gewünschte Darlehen soll folgende Darlehenskenndaten enthalten:

Nennbetrag des Darlehens	**8.050,00 €**
Nettodarlehensbetrag	**8.030,68 €**
bestehend aus	
- Auszahlung an Darlehensnehmer (ggf. inklusive Erledigung anderer Darlehen)	**8.030,68 €**
Gesamtkosten	**434,20 €**
bestehend aus	
- Darlehensvermittlerprovision	**19,32 €**
- Sollzinsen (feststehend für die vereinbarte Laufzeit)	**414,88 €**
Gesamtbetrag	**8.464,88 €**
Befristete Laufzeit (in Monaten)	**24**
Sollzinssatz (feststehend für die vereinbarte Laufzeit)	**4,86 %**
Effektiver Jahreszins	**5,22 %**

(nachfolgend auch: **„Darlehenskenndaten“**).

§ 6 Mitwirkungsverpflichtungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Darlehensvermittler alle zur Auftragsbearbeitung erforderlichen Auskünfte und Daten richtig, vollständig, wahrheitsgemäß, unentgeltlich und zeitgerecht zu erteilen sowie die zur Bearbeitung erforderlichen Unterlagen, soweit nicht bereits vom Darlehensvermittler angefordert, auf Anforderung nach deren Spezifizierung unverzüglich zu übergeben. Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, dem Darlehensvermittler erteilte Auskünfte und Daten sowie übergebene Unterlagen auf Aktualität zu pflegen und dem Darlehensvermittler eingetretene Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

§ 7 Vertragsschluss, Verzicht auf Zugang der Annahmeerklärung

(1) Dieser Darlehensvermittlungsvertrag kommt wie folgt zustande:
Indem der Auftraggeber dieses Vertragsformular an den dafür vorgesehenen Unterschriftsstellen unterzeichnet und an dasjenige Kreditinstitut, das ihm mit Übermittlung dieses Vertrages durch den Darlehensvermittler benannt wurde, versendet und das Vertragsformular diesem benannten Kreditinstitut zugeht, gibt er dem Darlehensvermittler gegenüber ein Angebot auf Abschluss dieses Darlehensvermittlungsvertrages ab. Die Annahme des Angebotes des Auftragnehmers erfolgt durch eine entsprechende Annahmeerklärung des Darlehensvermittlers.

(2) Der Auftraggeber verzichtet bereits jetzt gemäß § 151 Satz 1 BGB auf den Zugang der Annahmeerklärung des Darlehensvermittlers.

§ 8 Vertragslaufzeit

Kommt der Darlehensvermittlungsvertrag zustande, endet er, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens nach drei Monaten, gerechnet ab dem Datum der Unterzeichnung des Vertragsformulars durch den Auftraggeber. Darüber hinaus endet der Darlehensvermittlungsvertrag automatisch, wenn infolge der Vermittlungstätigkeit des Darlehensvermittlers das Darlehen an den Auftraggeber geleistet wird und dieser von seinem gesetzlichen Recht zum Widerruf des Darlehensvertrages keinen Gebrauch gemacht hat. Im Falle der Beendigung des Darlehensvermittlungsvertrags gelten die Reglungen gemäß §§ 3, 4 und 9 sowie 11 bis zur endgültigen Abwicklung des Vertragsverhältnisses fort.

§ 9 Haftung

(1) Die vertragliche und gesetzliche Haftung des Darlehensvermittlers auf Schadens- und Aufwendungsersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowie die Haftung seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist wie folgt ausgeschlossen bzw. beschränkt:
Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, haftet der Darlehensvermittler der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. „Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Auftraggeber vertrauen darf.
Soweit der Darlehensvermittler eine Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat, entfällt die Haftung; gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bei Unmöglichkeit, Verzug, Rücktritt, Minderung, Kündigung sowie Rechte wegen Störung der Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.

(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht
(i) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
(ii) in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz),
(iii) bei übernommenen Garantien,
(iv) bei schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – auch durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen –,
(v) bei Verzug mit einem fest vereinbarten Leistungstermin.

(3) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

auxmoney
auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
D-40213 Düsseldorf
Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder
Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer: 103/5713/2470
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 56768
Aufsichtsbehörde: Düsseldorf
www.auxmoney.com
info@auxmoney.com

§ 10 Kündigung

(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag kann von jeder Partei gegenüber der anderen Partei durch Kündigung mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsende ordentlich beendet werden. Für die Fristwahrung ist der Zugang bei der jeweils anderen Vertragspartei maßgeblich. Im Falle einer Kündigung werden dem Auftraggeber keine Vertragsstrafen auferlegt.

(2) Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief).

(3) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 11 Anwendbares Recht; Aufsichtsbehörde; Änderungen des Vertrages

(1) Die vorvertraglichen Beziehungen zwischen Auftraggeber und Darlehensvermittler sowie dieser Darlehensvermittlungsvertrag unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CSIG). Kommunikations- und Vertragssprache sowie die Sprache, in der die in der Widerrufsbelehrung gemäß nachstehendem § 13 genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, ist – auch bezogen auf den Vertragsschluss – Deutsch.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Darlehensvermittler und dem Auftraggeber kann sich der Auftraggeber mit einer Beschwerde direkt an die Beschwerdestelle des Darlehensvermittlers unter den folgenden Kontaktdaten wenden:
auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, Telefon: + 49 211 737 100 020, E-Mail: beschwerde@auxmoney.com.
Darüber hinaus kann sich der Auftraggeber bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften der §§ 655a BGB ff. unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, mit einer Beschwerde an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden (Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Tel.: 069-9566-33232, Fax: 069-709090-9901,
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de), wenn es für die Streitigkeit keine zuständige anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle gibt. Einzelheiten sind im Internet unter: www.bundesbank.de abrufbar. Der Darlehensvermittler weist darauf hin, dass er weder bereit noch verpflichtet ist, an einem Streitbeilegungsverfahren vor der Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank oder einer anderen Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

(3) Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Stadt Düsseldorf, Ordnungsamt, Abteilung Gewerberechtliche Angelegenheiten, 40200 Düsseldorf.

(4) Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Darlehensvermittlungsvertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. § 305b BGB (Vorrang der Individualabrede) bleibt für Individualabreden in jeder Art (schriftlich, in Textform oder mündlich) unberührt.

§ 12 Zusätzliche Informationen

Der Darlehensvermittler erteilt dem Auftraggeber zusätzlich folgende Informationen:

- Mögliche Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall des Auftraggebers bezogen auf seine Zahlungspflichten nach diesem Darlehensvermittlungsvertrag können beispielsweise eine Vertragskündigung und/oder eine außergerichtliche oder gerichtliche Forderungsgeltendmachung durch den Darlehensvermittler sein.
- In diesem Darlehensvermittlungsvertrag genannte Preise werden auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert.
- Leistungen des Darlehensvermittlers gegenüber dem Auftraggeber nach diesem Darlehensvermittlungsvertrag beziehen sich nicht auf Finanzinstrumente, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Darlehensvermittler keinen Einfluss hat. Etwaige in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.
- Über die von dem Darlehensvermittler abgeführten oder von ihm in Rechnung gestellten Steuern oder Kosten hinaus fallen in Bezug auf den Darlehensvermittlungsvertrag keine Steuern oder Kosten an. Soweit der Auftraggeber neben diesem Darlehensvermittlungsvertrag mit Dritten Verträge geschlossen hat oder schließt, fallen von Dritten in Rechnung gestellte Steuern und Kosten Dritter ausschließlich nach Maßgabe der Verträge des Auftraggebers mit diesen Dritten an.
- Der Darlehensvermittler weist darauf hin, dass dem Auftraggeber von dem Darlehensvermittler nach Artikel 246b § 1 Absatz 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) vor Abgabe von dessen Willenserklärung auf Abschluss dieses Darlehensvermittlungsvertrages zur Verfügung gestellte Informationen jeweils dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Zurverfügungstellung an den Auftraggeber entsprechen und zu diesem Zeitpunkt keine Beschränkungen des Zeitraums bestehen, währendessen diese Informationen gültig sind.
- Spezifische zusätzliche Kosten, die der Auftraggeber für die Benutzung eines Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, fallen nicht an bzw. werden von dem Darlehensvermittler nicht in Rechnung gestellt.
- Der Darlehensvermittler bindet innerhalb der nach diesem Darlehensvertrag von ihm gegenüber dem Auftraggeber erbrachten Leistung keine ökologischen, sozialen oder andere Faktoren in eine Anlagestrategie ein.
- Dieser Darlehensvermittlungsvertrag hat keine Mindestlaufzeit. § 10 bleibt hiervon unberührt.
- Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen, besteht nicht.

auxmoney

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
D-40213 Düsseldorf

Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder

Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer: 103/5713/2470
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 56768

Aufsichtsbehörde: Düsseldorf
www.auxmoney.com
info@auxmoney.com

§ 13 Widerrufsbelehrung

Für den Auftraggeber besteht das nachfolgende Widerrufsrecht. Der Auftraggeber ist an seine auf den Abschluss dieses Darlehensvermittlungsvertrages gerichtete Willenserklärung gebunden, wenn er seine Willenserklärung nicht oder nicht fristgerecht widerruft.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Der Auftraggeber kann seine Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.** Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem der Auftraggeber die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten hat.** Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Auftraggeber uns,

die **auxmoney GmbH**, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, Telefon: + 49 211 737 100 020, E-Mail: info@auxmoney.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Auftraggeber kann uns seine Erklärung auch über die elektronische Widerrufsfunktion auf unserer Website unter https://www.auxmoney.com/infos/vertrag-widerrufen übermitteln. Macht der Auftraggeber von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir ihm unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Auftraggeber seine Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt,
2. die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer beziehungsweise gegebenenfalls der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet,
3. einschlägige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher ermöglichen, Beschwerden an den Unternehmer sowie gegebenenfalls an den Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, zu richten,
4. wenn der Unternehmer in ein Handelsregister oder ein vergleichbares öffentliches Register eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung,
5. soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, den Namen, die Anschrift, die Website und etwaige andere Kontaktangaben der zuständigen Aufsichtsbehörde,
6. eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung,
7. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller damit verbundenen Provisionen, Gebühren und Abgaben sowie aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht,
8. gegebenenfalls Informationen zu den Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall,
9. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden ist,
10. gegebenenfalls einen Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und einen Hinweis, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind,
11. einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden,
12. etwaige Beschränkungen des Zeitraums, währenddessen die gemäß diesem Absatz zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind,
13. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung,
14. etwaige spezifische zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden,
15. wenn ökologische oder soziale Faktoren in die Anlagestrategie der Finanzdienstleistung eingebunden werden, Informationen über ökologische oder soziale Ziele, die mit der Finanzdienstleistung verfolgt werden,
16. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu den Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, einschließlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat, sowie die Folgen der Nichtausübung dieses Rechts,
17. die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauerhaften oder regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt hat,
18. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden,

auxmoney

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
D-40213 Düsseldorf

Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder

Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer: 103/5713/2470
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 56768

Aufsichtsbehörde: Düsseldorf
www.auxmoney.com
info@auxmoney.com

19. praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers oder Angaben zu anderen einschlägigen Kommunikationsmitteln für die Übermittlung der Widerrufserklärung, und bei über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossenen Finanzdienstleistungsverträgen Informationen über das Bestehen und die Platzierung der Widerrufsfunktion nach § 356a des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

20. etwaige Vertragsklauseln, die das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht oder das zuständige Gericht bestimmen,

21. in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die hier genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie über die Sprache oder die Sprachen, zu deren Benutzung sich der Unternehmer mit Zustimmung des Verbrauchers für die Kommunikation während der Laufzeit des Fernabsatzvertrages verpflichtet,

22. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang,

23. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.** Der Auftraggeber ist zur **Zahlung von Wertersatz** für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn der Auftraggeber vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurde und ausdrücklich zugestimmt hat, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass der Auftraggeber die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen muss. **Das Widerrufsrecht des Auftraggebers erlischt** vorzeitig, wenn der Vertrag **von beiden Seiten auf seinen ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist**, bevor der Auftraggeber sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. **Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.** Diese Frist beginnt für den Auftraggeber mit der Absendung seiner Widerrufserklärung, für den Darlehensvermittler mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Wenn der Auftraggeber diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und ihn später widerruft, ist der Auftraggeber auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Darlehensvermittler gleichzeitig der Darlehensgeber des Auftraggebers ist oder wenn sich der Darlehensgeber des Auftraggebers im Hinblick auf die Finanzierung der Mitwirkung des Darlehensvermittlers bedient. Wenn dem Darlehensvermittler das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Auftraggeber hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in die Rechte und Pflichten des Darlehensvermittlers aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der finanzierte Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Will der Auftraggeber eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, macht der Auftraggeber von seinem Widerrufsrecht Gebrauch und widerruft zudem den Darlehensvertrag, wenn dem Auftraggeber auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Ende der Widerrufsbelehrung

Freiberg, 28.10.2026
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Tony Deeb

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ) (wird von auxmoney ausgefüllt)

Unterschrift auxmoney GmbH

Option:

Als Auftraggeber wünsche ich, dass der Darlehensvermittlungsvertrag schon vor Ausübung des in § 14 dieses Vertrages genannten gesetzlichen Widerrufsrechts von beiden Seiten erfüllt wird.

Hinweis:

Entscheiden Sie sich für diese Option, erlischt Ihr Widerrufsrecht, wenn der Vertrag von Ihnen und dem Darlehensvermittler vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Sofern Sie wünschen, dass der Darlehensvermittler seine Tätigkeit erst nach Ablauf der in § 14 dieses Vertrages genannten Widerrufsfrist ausübt, ist eine Unterschrift an dieser Stelle nicht erforderlich.
In diesem Fall beginnt die Darlehensvermittlung erst nach Ablauf der Widerrufsfrist.

Freiberg, 28.10.2026
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Tony Deeb

auxmoney

auxmoney GmbH
Kasernenstraße 67
D-40213 Düsseldorf

Raffael Johnen, Dr. Daniel Drummer,
Matthias von der Heyde,
Philipp Kriependorf, Arie Wilder

Finanzamt Düsseldorf-Altstadt
Steuernummer: 103/5713/2470
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 56768

Aufsichtsbehörde: Düsseldorf
www.auxmoney.com
info@auxmoney.com